

Aula 07

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Responsabilidade Civil do Estado	3
2) Responsabilidade Civil do Estado (jurisprudência)	37
3) Questões Comentadas - Responsabilidade Civil do Estado - FGV	42
4) Lista de Questões - Responsabilidade Civil do Estado - FGV	115



RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Noções introdutórias

Quando se fala em responsabilidade, quer-se dizer que alguém deverá responder por algo que fez ou deixou de fazer. A responsabilidade, no Direito, representa a necessidade de alguém responder por algum dano que causou. Por conseguinte, a pessoa poderá sofrer uma restrição de liberdade por ter cometido algum crime ou uma contravenção (responsabilidade penal); um servidor público poderá perder o cargo por algum ilícito disciplinar ou falta funcional (responsabilidade administrativa); ou alguém poderá responder com o próprio patrimônio, devendo indenizar o dano causado (**responsabilidade civil**).

Portanto, a **responsabilidade civil** é a **obrigação de reparar os danos lesivos a terceiros, seja de natureza patrimonial ou moral**.

Cumprе frisar, desde já, que a responsabilidade do Estado pode ser contratual ou extracontratual. Na primeira situação, há um vínculo contratual entre o Estado e o terceiro. Por exemplo, se a Administração descumprir os termos de um contrato administrativo, a sua responsabilidade será contratual, regulamentada pela Lei de Licitações e Contratos e pelos termos do contrato. Não é esse o tipo de responsabilidade que estamos tratando nesta aula.

Por outro lado, na responsabilidade civil do Estado, não existe vínculo contratual entre as partes, ou melhor, a obrigação de indenizar não decorre de algum contrato firmado entre o causador do dano e o terceiro lesado. Por esse motivo, a responsabilidade civil do Estado também é chamada de responsabilidade extracontratual do Estado ou responsabilidade Aquiliana, que é a obrigação jurídica que o Estado possui de reparar danos morais e patrimoniais causados a terceiros por seus agentes, atuando nessa qualidade.

No Estado Democrático de Direito, não se pode cogitar a irresponsabilidade do Estado por seus comportamentos lesivos a terceiros. Todavia, nem sempre foi assim, existindo momentos históricos em que o Estado era irresponsável civilmente. Nessa linha, vamos estudar a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado.

Evolução histórica

Teoria da irresponsabilidade do Estado

A **teoria da não responsabilização** do Estado, ou teoria *regaliana*, ocorreu durante o período dos regimes absolutistas. Nesse período, a autoridade do monarca era incontestável e, por conseguinte, as ações do rei ou de seus auxiliares não poderiam ser responsabilizadas. Entendia-se que o rei não cometia erros – decorre da máxima *The king can do no wrong* ou *Le Roi ne peut mal faire* (o Rei não pode errar).

A ideia de irresponsabilidade do Estado era tão absurda e injusta que começou a ruir no século XIX, dando lugar aos regimes democráticos de Direito. Atualmente, essa teoria encontra-se totalmente superada, sendo que os Estados Unidos e a Inglaterra foram os últimos países a abandoná-la, por meio, respectivamente, do *Federal Tort Claim Act*, de 1946, e do *Crown Proceeding Act*, de 1947.



Com o enfraquecimento e superação da teoria da irresponsabilidade, surgem as **teorias civilistas**.

Teoria (civilista) da responsabilidade por atos de gestão

A ideia de responsabilização do Estado surge, inicialmente, com base no direito privado. Surgem, assim, as teorias civilistas, também conhecidas como *teorias intermediárias* ou *mistas*. Neste momento, o Estado é equiparado ao indivíduo, sendo obrigado a indenizar os danos causados a terceiros nas mesmas hipóteses em que os indivíduos também seriam, ou seja, de acordo com as regras do Direito Civil – daí o nome de *teorias civilistas*.

Inicialmente, a teoria fazia a diferenciação de **atos de império** e **atos de gestão**. Naqueles, o Estado atuaria utilizando-se de sua soberania, como ocorre nas desapropriações ou na imposição de sanções; enquanto nestes o Estado se coloca em situação de igualdade perante o particular, como em um contrato de locação ou na alienação de um bem.

Assim, a teoria considerava que o Estado só poderia ser responsabilizado pelos **atos de gestão**, ou seja, quando estivesse em condições de igualdade perante o particular.

Essa teoria logo foi superada, tendo em vista a inadequação de separar os atos de império dos atos de gestão, uma vez que o Estado é um só.

Teoria da culpa civil – teoria da responsabilidade subjetiva

Após a superação da distinção entre os atos de império e de gestão para fins de responsabilização do Estado, emergiu a teoria da culpa civil, ou da **responsabilidade subjetiva**.

Por essa teoria, a responsabilidade do Estado dependia da comprovação de **dolo** ou, pelo menos, a **culpa** na conduta do agente estatal. Assim, a responsabilização do Estado, isto é, o dever de indenizar danos causados a terceiros, dependia da comprovação de *dolo* ou *culpa* (negligência, imprudência ou imperícia), cabendo ao particular prejudicado o ônus de comprovar a existências desses **elementos subjetivos**.

A teoria civilista da culpa ainda é adotada nos países do *common law*, como nos Estados Unidos e Inglaterra. Todavia, em outros lugares, como no Brasil, essa teoria foi superada pelas **teorias publicistas**, ou seja, aquelas fundamentadas na autonomia do Direito Administrativo.

Teoria da culpa administrativa

A teoria da culpa administrativa, também conhecida como **culpa do serviço** ou **culpa anônima** (*faute du service*) é a primeira teoria publicista, representando a transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a responsabilidade objetiva adotada atualmente na maioria dos países ocidentais.

Por essa teoria, a culpa é do serviço e não do agente, por isso que a responsabilidade do Estado independe da culpa subjetiva do agente. A culpa administrativa se aplica em três situações:

- a) o serviço não existiu ou não funcionou, quando deveria funcionar;
- b) o serviço funcionou mal; ou



c) o serviço atrasou.

Em qualquer uma dessas situações, ocorrerá a culpa do serviço (culpa administrativa, culpa anônima), implicando a responsabilização do Estado independentemente de qualquer culpa do agente.

Com efeito, temos uma espécie de culpa especial da Administração, ou seja, existe sim uma *responsabilidade subjetiva*, porém ela é *do Estado*. A particularidade é que não se trata de uma culpa individual do agente público, mas uma culpa anônima do serviço, que não é individualizada pessoalmente. Porém, caberá ao particular prejudicado pela falta comprovar sua ocorrência para reclamar o direito à indenização.

Teoria do risco administrativo

Pela **teoria do risco**, basta a relação entre o comportamento estatal e o **dano sofrido pelo administrado** para que surja a responsabilidade civil do Estado, desde que o particular não tenha concorrido para o dano. Ela representa o fundamento da **responsabilidade objetiva** ou **sem culpa** do Estado.

Essa teoria surge de dois aspectos:

- a) a atividade estatal gera um **potencial risco** para os administrados;
- b) é necessário **repartir** tanto os benefícios da atuação estatal quanto os encargos suportados por alguns, pelos danos decorrentes dessa atuação (solidariedade social).

Nas palavras do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello,

*[...] entendemos que o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma **equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos**, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu **fundamento é o princípio da igualdade**, noção básica do Estado de Direito.*

Dessa forma, se um particular for prejudicado pela atuação estatal, os danos decorrentes deverão ser compartilhados por toda a sociedade, justificando o direito à indenização custeada pelo Estado. Nesse caso, não é preciso cogitar se o serviço funcionou, se funcionou mal, se demorou ou se não existiu, uma vez que se presume culpa da Administração. Além disso, não se questiona se houve culpa ou dolo do agente, se o comportamento foi lícito ou ilícito, se o serviço funcionou bem ou mal. Basta que seja evidenciado o **nexo de causalidade** entre o comportamento estatal e o **dano sofrido pelo terceiro** para se configurar a responsabilidade civil do Estado.

Pode-se dizer ainda que se exige a presença de três requisitos para gerar a responsabilidade do Estado:

- a) dano;
- b) conduta administrativa – fato do serviço; e
- c) nexo causal.



Devemos destacar que o comportamento estatal pode ser **lícito**, e ainda assim poderá gerar o dever de indenizar. Por exemplo, se um policial, durante a perseguição de um suposto criminoso, perder o controle da viatura e atingir o veículo de um terceiro, que estava corretamente estacionado, surgirá o dever de indenizar o dano sofrido pelo proprietário do veículo. Nesse caso, mesmo que não exista dolo ou culpa do policial, e ainda que a perseguição estivesse ocorrendo de forma lícita, no exercício dos deveres funcionais do agente público, o Estado deverá indenizar o dano sofrido pelo particular.

A teoria do risco pode ser dividida em teoria do risco administrativo e do risco integral, distinguindo-se pelo fato de a primeira admitir as causas de excludentes de responsabilidade, enquanto a segunda não admite.

Dessa forma, pela teoria do risco administrativo, o Estado poderá eximir-se da reparação se comprovar culpa exclusiva do particular. Poderá ainda ter o dever de reparação atenuado, desde que comprove a culpa concorrente do terceiro afetado. Em qualquer caso, o ônus da prova caberá à Administração.

Ou seja, na teoria do risco administrativo, presume-se a responsabilidade da Administração. No entanto, é possível que o Estado comprove que a culpa é exclusiva do particular, eximindo-se do dever de indenizar; ou comprove que a culpa é concorrente, atenuando a obrigação de reparação.



A teoria do risco administrativo¹ é o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado.

A **teoria do risco integral** diferencia-se da teoria do risco administrativo pelo fato de não admitir causas excludentes da responsabilidade civil da Administração. Nesse caso, o Estado funciona como um segurador universal, que deverá **suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese**.

Assim, mesmo que se comprove a culpa exclusiva do particular, ou nos casos de caso fortuito ou força maior, o Estado terá o dever de ressarcir o particular pelos danos sofridos. Com efeito, alguns doutrinadores afirmam que a responsabilidade integral não depende nem do nexo causal entre a conduta e o dano².



A teoria do risco integral é criticada pela maioria da doutrina administrativa. Segundo Hely Lopes Meirelles, essa teoria *“jamais foi acolhida entre nós”*. José dos Santos Carvalho Filho, por sua vez, informa que ela só é *“admissível em situações raríssimas e excepcionais”*. Já a Prof. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, inicialmente, não faz a diferenciação entre risco administrativo e risco integral, mencionando simplesmente a **teoria do risco** como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. Em seguida, porém, a doutrinadora faz algumas considerações sobre essas duas modalidades de risco nos ensinamentos dos demais doutrinadores.

¹ Nas questões de concurso, pode aparecer simplesmente “teoria do risco”.

² Carvalho Filho, 2014, p. 557.



De qualquer forma, o que podemos concluir é que a teoria do risco integral só é admitida em casos excepcionais. No texto constitucional, a única hipótese se refere aos **acidentes nucleares** (CF, 21, XXIII, “d”). A doutrina menciona também os **atos terroristas** e **atos de guerra** ou eventos correlatos, contra aeronaves brasileiras como hipóteses da teoria do risco integral decorrentes da legislação infraconstitucional (leis 10309/2001 e 10744/2003).

Outra situação que enseja a responsabilidade civil objetiva, com base na teoria do risco integral, é a responsabilidade por **danos ambientais**. Cabe anotar, todavia, que essa regra é geral, sendo que qualquer tipo de entidade que cometer dano ambiental poderá responder objetivamente, independentemente de ser uma entidade estatal. Ademais, até mesmo empresas estatais exploradoras de atividade econômica podem responder por dano ambiental de forma objetiva, com base no risco integral, uma vez que o fundamento, aqui, não é o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Por exemplo: uma empresa privada deixa resíduos tóxicos em seu terreno, expondo-os a céu aberto, em local onde, apesar da existência de cerca e de placas de sinalização informando a presença de material orgânico, o acesso de outros particulares seja fácil, consentido e costumeiro. Nesse caso, a própria empresa privada responderá objetivamente pelos danos sofridos por pessoa que tenha entrado em sua propriedade e tenha sofrido, por conduta não dolosa, queimaduras pelo contato com o material tóxico. Sendo uma empresa estatal, a própria empresa estatal responderá de forma objetiva pelo dano, também com fundamento na teoria do risco integral.

Vejamos como este assunto pode ser cobrado em provas.



(PF - 2014) Considere que, durante uma operação policial, uma viatura do DPF colida com um carro de propriedade particular estacionado em via pública. Nessa situação, a administração responderá pelos danos causados ao veículo particular, ainda que se comprove que o motorista da viatura policial dirigia de forma diligente e prudente.

Comentários: pela teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado, existirá o dever de indenizar o terceiro prejudicado independentemente de dolo ou culpa do agente público. Nesse caso, mesmo que o motorista estivesse dirigindo de forma diligente e prudente, o Estado terá o dever de indenizar o particular, uma vez que a sociedade deve suportar os encargos decorrentes da atuação estatal.

Gabarito: correto.

(TRT 10 - 2013) A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente de a vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento.

Comentários: pela teoria do risco integral o Estado tem o dever de indenizar todo e qualquer dano suportado pelos terceiros, ainda que resulte de culpa ou dolo da vítima. Dessa forma, não há nenhum tipo de excludente ou atenuante de responsabilidade, não importante o fato de a vítima ter contribuído ou não para o dano. Logo, o item está correto.

Gabarito: correto.



(TRT 10 - 2013) Pela teoria da *faute du service*, ou da culpa do serviço, eventual falha é imputada pessoalmente ao funcionário culpado, isentando a administração da responsabilidade pelo dano causado.

Comentários: a teoria da *faute du service*, também denominada de teoria da culpa administrativa, da culpa do serviço ou da culpa anônima, decorre de uma responsabilidade subjetiva atribuída ao Estado, ou seja, não há imputação pessoal ao agente. Assim, trata-se de uma culpa anônima do serviço, que ocorre nas seguintes situações: (a) o serviço não existiu ou não funcionou; (b) o serviço funcionou mal; ou (c) o serviço atrasou. Dessa forma, a responsabilidade é atribuída ao Estado, sem necessidade de individualizar o agente. Dessa forma, o item está errado.

Destaca-se, por fim, que cabe ao particular prejudicado pela falta comprovar sua ocorrência para reclamar o direito à indenização.

Gabarito: errado.

(MJ - 2013) A teoria que impera atualmente no direito administrativo para a responsabilidade civil do Estado é a do risco integral, segundo a qual a comprovação do ato, do dano e do nexo causal é suficiente para determinar a condenação do Estado. Entretanto, tal teoria reconhece a existência de excludentes ao dever de indenizar.

Comentários: a questão descreveu a teoria do risco administrativo, essa sim é que impera no direito administrativo. Nesse caso, bastará a comprovação do ato, do dano e do nexo causal para a condenação do Estado, sendo reconhecida a existência de excludentes ao dever de indenizar.

A teoria do risco integral, por outro lado, não reconhece a possibilidade de excludentes do dever de indenizar.

Gabarito: errado.

(BACEN - 2013) De acordo com a teoria da culpa administrativa, existindo o fato do serviço e o nexo de causalidade entre esse fato e o dano sofrido pelo administrado, presume-se a culpa da administração.

Comentários: na teoria da culpa administração não se presume a culpa da administração. Deve o particular comprovar que o serviço não existiu, ou não funcionou, ou funcional mal ou que atrasou. Trata-se, ademais, de uma culpa anônima, uma vez que não precisa ser individualizada, bastando que se comprove a responsabilidade subjetiva do Estado.

A existência do fato do serviço e o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido são pressupostos da teoria do risco administrativo, em que se presume a culpa da Administração.

Gabarito: errado.

Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro

No Brasil, vigora a **responsabilidade objetiva do Estado**, na modalidade de **risco administrativo**, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, vejamos:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



Essa modalidade não alcança, porém, os danos decorrentes de **omissão** da Administração Pública, que, nesses casos, serão indenizados conforme a teoria da culpa administrativa.

Como se percebe, o dispositivo alcança as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. Portanto, a abrangência alcança:

- a) a administração direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, independentemente das atividades que realizam;
- b) as empresas públicas, as sociedades de economia mista, quando forem prestadoras de serviços públicos;
- c) as delegatárias de serviço público (pessoas privadas que prestam serviço público por delegação do Estado – concessão, permissão ou autorização de serviço público).

Como se observa, a responsabilidade objetiva alcança até mesmo os agentes de empresas particulares, que não integram a Administração Pública, quando prestarem serviços públicos por delegação do Estado. Todavia, é imprescindível que a atuação decorra da qualidade de prestador de serviço público, não alcançando atividades estranhas ao desempenho da atividade delegada.

Dessa forma, se uma empresa fornecedora de energia elétrica causar danos ao patrimônio de terceiros em decorrência da prestação do serviço público, terá o dever de indenizar, a não ser que comprove o dolo ou culpa do prejudicado.

Entretanto, essa responsabilidade não alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista **exploradoras de atividade econômica**, cuja responsabilidade será regida pelas normas do Direito Civil e do Direito Comercial. Por exemplo, se o Banco do Brasil causar prejuízos a terceiros, a sua responsabilidade não será objetiva, devendo o particular comprovar o dolo ou culpa do agente dessa entidade (responsabilidade subjetiva).

A norma permite ainda o **direito de regresso**, isto é, o direito de reaver do seu agente ou responsável o que pagou ao lesado, quando aquele procedeu com dolo ou culpa. Para exemplificar, imagine que o Estado (ou uma entidade administrativa, ou as delegatárias de serviço público) seja obrigado a indenizar um dano causado por um agente. Posteriormente, se ficar comprovado que o agente agiu de maneira dolosa (com intenção) ou culposa (imperícia, imprudência ou negligência), a quem realizou a indenização (Estado, entidade administrativa ou delegatárias de serviço público) caberá o direito de regresso contra esse agente, buscando reaver os valores gastos com a indenização.



Quanto à responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, o entendimento atual do STF é que ela alcança os usuários e os não usuários do serviço³. Nesse sentido, vale transcrever parte da ementa do RE 591.874/MS⁴:

I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.

Dessa forma, se o ônibus de uma empresa que presta o serviço público de transporte municipal, por delegação do município, colidir com um ciclista, causando-lhe prejuízos, a empresa será responsabilizada objetivamente, ou seja, não será necessário comprovar dolo ou culpa do motorista, bastando o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro, mesmo que o ciclista não seja usuário do serviço.

Vejamos com isso cai em prova.



(DP DF - 2013) Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, todas as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que integrem a administração pública responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Comentários: vejamos o conteúdo do art. 37, §6º, da CF:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado *prestadoras de serviços públicos* responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, somente aqueles que prestam serviços públicos é que respondem objetivamente, ou seja, as empresas públicas, as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, assim como as delegatárias de serviço público por concessão, permissão ou autorização.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não respondem objetivamente.

³ No RE 262.651-SP, 2ª Turma, o STF havia entendido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público alcançava somente os usuários do serviço, não se estendendo a outras pessoas que não ostentassem a condição de usuário. Todavia, esse entendimento foi superado. No RE 459.749/PE, Pleno, o voto do Ministro Relator Joaquim Barbosa acenou para mudança desse entendimento, aplicando a responsabilidade objetiva também aos não usuários do serviço. Todavia, esse RE foi arquivado sem julgamento conclusivo, em decorrência de acordo entre as partes. Posteriormente, no RE 591.874/MS, o STF superou definitivamente o entendimento anterior, comprovando que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.

⁴ RE 591.874/MS.



Gabarito: errado.

(MIN - 2013) Considere que determinado prefeito municipal, abusando de seu poder ao exercer suas atribuições, execute ato que cause prejuízo patrimonial a terceiros. Nessa situação, caberá ao município restaurar o patrimônio diminuído.

Comentários: pela responsabilidade civil objetiva, é o Poder Público que possui o dever de indenizar, ou, nos termos do art. 37, §6º, da CF, as “pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos”. Portanto, o prejuízo decorrente da atuação do prefeito deverá ser indenizado pelo município, que terá o direito de regresso contra o prefeito.

Gabarito: correto.

(MJ - 2013) Por ostentarem natureza pública, apenas as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Comentários: vejamos quem responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros:

- a administração direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, independentemente das atividades que realizam;
- as empresas públicas, as sociedades de economia mista, quando forem prestadoras de serviços públicos;
- as delegatárias de serviço público (pessoas privadas que prestam serviço público por delegação do Estado – concessão, permissão ou autorização de serviço público).

Portanto, as pessoas jurídicas de direito privado também podem responder, desde que sejam prestadoras de serviço público.

Gabarito: errado.

(BACEN - 2013) A responsabilidade civil objetiva do Estado não abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica.

Comentários: exatamente! As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando exploradoras de atividade econômica, respondem na forma do Direito Civil e do Direito Comercial. Portanto, não respondem objetivamente.

Gabarito: correto.

(CADE - 2014) No direito pátrio, as empresas privadas delegatárias de serviço público não se submetem à regra da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Comentários: as delegatárias de serviço público, quando no exercício da atividade delegada (prestação de serviço público), respondem objetivamente. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado

A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta, dano e nexo causal. Dessa forma, se alguém desejar obter o ressarcimento por dano causado pelo Estado, em decorrência de uma ação comissiva, deverá comprovar que: (a) existiu a **conduta** de um agente público



agindo nessa qualidade (oficialidade da conduta causal); (b) que ocorreu um **dano**; e (c) que existe **nexo de causalidade** entre a conduta do agente público e o dano sofrido, ou seja, que foi aquela conduta do agente estatal que gerou o dano.

Dano

Para que ocorra a responsabilidade civil do Estado, a pessoa deverá comprovar que sofreu algum **dano** – ou **resultado**. Esse dano deve afetar um **direito juridicamente tutelado pelo Estado**, ou seja, **o dano deve ser jurídico, e não apenas econômico**⁵. Portanto, a ação estatal deve infringir um **direito** do particular para que exista o dever de indenizar. Se o dano sofrido não representar um direito juridicamente tutelado, não há que se falar em responsabilidade estatal.

Nesse contexto, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta o exemplo da mudança de uma escola, de um museu, de um teatro, de uma biblioteca ou de uma repartição que pode representar prejuízo para um comerciante do local, na medida em que subtrai toda a clientela natural derivada dos usuários daqueles estabelecimentos transferidos. Nesse caso, não há dúvida sobre o dano patrimonial sofrido pelo particular. No entanto, não há um dano jurídico, motivo pelo qual não se fala em indenização.

Com efeito, o dano pode decorrer de uma **ação lícita** do Estado. Porém, quando gerar conflito de interesses ou de direitos, poderá gerar o dever de indenizar. Um exemplo de Lucas Rocha Furtado⁶ é interessante nesse ponto. No caso da construção de uma represa que inundará propriedades privadas, trata-se de uma ação lícita do Estado – o que não legitima uma ação para impedir a execução dessa obra, haja vista ser lícito ao Estado construir represas. No entanto, haverá clara violação ao direito de propriedade privada, o que, aliado ao dano sofrido pelo particular com a destruição dos bens, justifica o direito de pedir indenização.

Portanto, no primeiro caso – mudança da escola e outras repartições – não houve violação a direito juridicamente tutelado; no segundo caso – construção da represa que inundará propriedades privadas – ocorreu violação ao direito juridicamente tutelado de propriedade.

Com efeito, o dano a ser indenizado pode ser de natureza **patrimonial (dano material)** ou **moral**. Dessa forma, se uma família for humilhada por um agente público durante o atendimento em uma repartição pública ou se alguém for submetido a uma revista policial, de maneira vexatória, poderá ocorrer o dever de indenizar decorrente de dano moral.

Vamos ver uma questão sobre o tema.



(MPU - 2013) A responsabilidade civil do Estado incide apenas se os danos causados forem de caráter patrimonial.

⁵ Scatolino e Trindade, 2014, p. 817.

⁶ Furtado, 2012, p. 858.



Comentários: a responsabilização civil do Estado pode decorrer de dano patrimonial (material) ou moral. Nessa esteira, vejamos os ensinamentos de Lucas da Rocha Furtado⁷:

A possibilidade de propositura de ação de indenização contra o poder público não se restringe, todavia, ao dano patrimonial. É pacífico o entendimento de que o dano moral decorrente de conduta atribuível ao poder público, que importe em violação da propriedade, da intimidade, da honra, da imagem etc., igualmente legitimam a responsabilidade civil do Estado.

Gabarito: errado.

Conduta

Para reclamar a indenização, o terceiro prejudicado deverá comprovar que houve a **conduta de um agente público agindo nessa qualidade**.

O primeiro ponto se refere ao conceito de agente público, que, como vimos, deve ser considerado em **acepção ampla**, incluindo os agentes da administração direta, das autarquias, das fundações públicas; das empresas públicas e sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviço público; dos delegatários de serviço público.

Além disso, deve ser comprovado que a conduta foi praticada **na qualidade de agente público**. Por essa razão, alguns autores falam em **oficialidade da conduta causal**.

Para fins de responsabilidade extracontratual do Estado, considera-se que a atuação ocorreu na qualidade de agente estatal não somente no exercício das funções – da competência funcional do agente –, mas também fora do exercício das funções, desde que a atuação decorra da qualidade de agente público. Nesse sentido, diz-se que o Estado possui culpa *in eligendo* (culpa em escolher o agente) e culpa *in vigilando* (culpa em não vigiar o agente).

Nesse contexto, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 160.401/SP, considerou a incidência da responsabilidade objetiva do Estado em decorrência de agressão praticada por soldado, com a utilização de arma da corporação militar. No caso em análise, o STF ressaltou que, não obstante fora do serviço, foi na condição de policial militar que o soldado foi corrigir as pessoas. Dessa forma, o que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no art. 37, § 6º, da CF, não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas **na qualidade de agente público**⁸.

Em outro caso, porém, a 1ª Turma do STF afastou a responsabilidade objetiva do Estado, em decorrência de disparo de arma de fogo de policial, uma vez que o agente não se encontrava na qualidade de agente público⁹. A diferença para o primeiro caso foi que, nessa segunda situação, o disparo decorreu de “interesse privado movido por sentimento pessoal do agente que mantinha relacionamento amoroso com a vítima”.

Dessa forma, o que define a responsabilidade, no caso de disparo de arma de fogo, não é a origem da arma, mas a conduta na qualidade de agente público. Na primeira hipótese, mesmo em horário de folga e sem farda, o agente só agiu por ser policial e, dessa forma, chamou a responsabilidade objetiva do Estado. Na

⁷ Furtado, 2012, p. 858.

⁸ RE 160.401/SP.

⁹ RE 363.423/SP.



segunda situação, por outro lado, a conduta decorreu inteiramente de sentimento pessoal, não ocorrendo na qualidade de agente público.

Analisando os dois julgados mencionados acima, Lucas da Rocha Furtado conclui que restará caracterizada a oficialidade da conduta do agente quando¹⁰:

- a) estiver no exercício das funções públicas;
- b) ainda que não esteja no exercício da função pública, proceda como se estivesse a exercê-la;
- c) quando o agente se tenha valido da qualidade de agente público para agir.

Por fim, outro questionamento importante se refere à conduta praticada por **agente de fato**, ou seja, aquele investido na função pública irregularmente. Nesse caso, o Estado será responsabilizado objetivamente, desde que o Poder Público tenha consentido ou, de algum modo, permita a atuação do agente de fato.

Nesse caso, podemos mencionar o exemplo de uma grande catástrofe, em que o Estado permite que um particular auxilie o Corpo de Bombeiros no socorro a vítimas. Eventual conduta danosa praticada por esse particular, decorrente da atividade de apoio a vítimas, poderá ensejar a responsabilidade extracontratual do Estado.

Todavia, nas situações em que não é possível ao Poder Público impedir que determinado indivíduo se faça passar por servidor público, não haverá como responsabilizar o Estado por falta de nexo de causalidade¹¹.

Vejamos algumas questões.



(MJ - 2013) Para configurar a responsabilidade civil do Estado, é irrelevante que o agente público causador do dano atue no exercício da função pública. Estando o agente, no momento em que tenha realizado a ação ensejadora do prejuízo, dentro ou fora do exercício da função pública, seu comportamento acarretará responsabilidade ao Estado.

Comentários: para configurar a responsabilidade civil do Estado é necessário que o agente esteja no exercício da função pública ou que sua conduta pelo menos decorra dessa condição (atuar na qualidade de agente público). Assim, se um policial, em sua hora de folga, realizar um disparo de arma de fogo, ainda que da corporação, contra sua companheira, por causa de uma discussão pessoal, não se falará em responsabilidade do Estado.

Por outro lado, se, também em sua hora de folga, o agente tentar amenizar um tumulto, agindo na qualidade de agente público, e acabar ferindo particulares com sua arma de fogo, ocorrerá a responsabilidade objetiva do Estado.

¹⁰ Furtado, 2012, p. 863.

¹¹ Furtado, 2012, p. 864.



No primeiro caso, o policial não atuou na qualidade de agente público, mas no segundo sim. Logo, o exercício da função pública é relevante.

Gabarito: errado.

Nexo de causalidade

O nexo causal ocorre quando **há relação entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo terceiro**. Dessa forma, deve-se comprovar que foi a conduta estatal que causou o dano.

Vamos dar um exemplo. Durante o socorro a vítimas de um acidente de trânsito, a maca utilizada para transportar um dos feridos quebra e a vítima se choca contra o solo. Posteriormente, a pessoa vem a falecer. Entretanto, ficou comprovado que a queda não teve relação com a morte da pessoa, mas sim a pancada que ela sofreu na cabeça no acidente de trânsito. No caso, não há relação entre a conduta estatal e o óbito, uma vez que a causa foi, na verdade, o acidente.

Nesse contexto, ao se afirmar que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, dispensa-se a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, do dolo ou culpa. Entretanto, o terceiro que deseja obter indenização deverá comprovar o nexo causal.



(MJ - 2013) Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, é irrelevante licitude ou a ilicitude do ato lesivo. Embora a regra seja a de que os danos indenizáveis derivam de condutas contrárias ao ordenamento jurídico, há situações em que a administração pública atua em conformidade com o direito e, ainda assim, produz o dever de indenizar.

Comentários: a licitude ou ilicitude do ato não é um dos pressupostos para a indenização. Nessa linha, mesmo diante da licitude, se configurado os três requisitos (dano, conduta e nexo causal), haverá o dever de indenizar.

Nesse sentido, vejamos um trecho da ementa do RE 456.302-AgR/RR¹²: *“É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado não é necessário que o ato praticado seja ilícito”*.

A mesma linha é seguida no RE 113.587/SP (STF, 2ª Turma)¹³:

I. A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: **a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante**, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, e devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. II. Ação de indenização

¹² RE 456.302 AgR/RR.

¹³ RE 113.587/SP.



movida por particular contra o Município, em virtude dos prejuízos decorrentes da construção de viaduto. Procedência da ação.

Gabarito: correto.

(CNJ - 2013) No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do poder público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa e nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes que atuem sobre o nexo de causalidade.

Comentários: no ordenamento jurídico brasileiro, aplica-se, em regra, a responsabilidade civil objetiva do poder público, adotando-se o risco administrativo. Essa teoria fundamenta-se na noção de solidariedade social ou de igualdade, motivo pelo qual os riscos decorrentes da atividade estatal devem ser compartilhados por todos. Nessa perspectiva, para que o lesado reclame a indenização, deverá comprovar os seguintes elementos:

- dano;
- conduta administrativa; e
- nexo causal entre o dano e a conduta.

Por fim, a teoria do risco administrativo admite hipóteses atenuantes ou excludentes da responsabilidade, conforme observaremos no tópico seguinte desta aula. Portanto, a questão está correta.

Gabarito: correto.

(MPU - 2013) Considere que veículo oficial conduzido por servidor público, motorista de determinada autoridade pública, tenha colidido contra o veículo de um particular. Nesse caso, tendo o servidor atuado de forma culposa e provados a conduta comissiva, o nexo de causalidade e o resultado, deverá o Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, responder civil e objetivamente pelo dano causado ao particular.

Comentários: novamente, a questão apresentou todos os elementos para gerar a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade de risco administrativo: conduta comissiva, nexo de causalidade e resultado (dano). Com efeito, a forma culposa é irrelevante para que o Estado responda objetivamente, mas isso não torna o item errado, pois, existindo ou não a forma culposa, ocorrerá a responsabilidade objetiva.

Gabarito: correto.

(BACEN - 2013) Para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, é necessário que o ato praticado seja ilícito.

Comentários: essa é para fixação. A responsabilidade civil pode decorrer de atos lícitos ou ilícitos. Portanto, a questão está errada.

Gabarito: errado.



Causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade do Estado

A teoria do risco administrativo admite as seguintes hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do Estado:

- a) caso fortuito ou força maior;
- b) culpa exclusiva da vítima; e
- c) fato exclusivo de terceiro.

Cumprе frisar que essas hipóteses são de exclusão da responsabilidade objetiva, mas admitem, em algumas situações, que o particular demonstre a responsabilidade subjetiva (dolo ou culpa), conforme veremos a seguir.

Caso fortuito ou força maior

Sem adentrarmos na diferenciação dessas duas situações, uma vez que há grande divergência na literatura, podemos considerar o caso fortuito ou a força maior como **eventos humanos ou da natureza dos quais não se poderia prever ou evitar**. Por exemplo: uma grande enchente que ocorreu repentinamente em um local em que esse tipo de evento nunca ocorreu; ou um grande terremoto fora de proporções; ou ainda um *tsunami*.

Imagine, por exemplo, que uma grande enchente carregue um veículo público, que veio a colidir contra uma propriedade particular. Não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior.

Todavia, o caso fortuito ou força maior exclui a responsabilidade objetiva, mas admite a responsabilização **subjetiva** em decorrência de **omissão** do Poder Público.

Para José dos Santos Carvalho Filho¹⁴, se o dano decorrer, em conjunto, da omissão culposa do Estado e do fato imprevisível, teremos as chamadas **concausas**, não se podendo falar, nesse caso, em excludente de responsabilidade. Assim, a responsabilidade do Estado não será afastada, mas apenas **atenuada**.

Portanto, a responsabilidade do Estado em consequência de fenômenos da natureza é sempre do tipo subjetiva, necessitando a comprovação de omissão culposa do Estado.

Dessa forma, voltando ao exemplo da enchente, a vítima deverá comprovar a omissão culposa do Estado. Deverá demonstrar, por exemplo, que se a prefeitura tivesse realizado a devida manutenção de bueiros, os danos seriam inexistentes ou menores.

¹⁴ Carvalho Filho, 2014, p. 568.

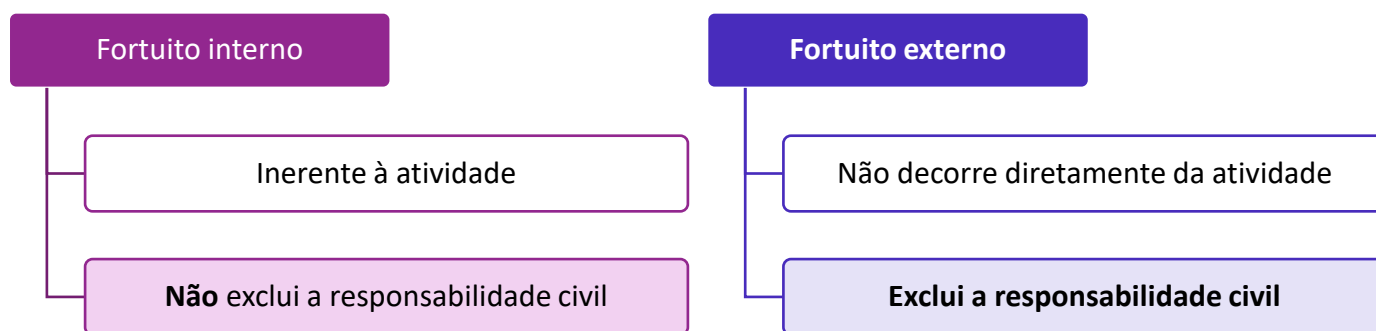




As decisões mais recentes do Poder Judiciário estão diferenciando o **fortuito interno** do **fortuito externo**.

O **fortuito interno** é aquele relacionado ao risco da atividade e, portanto, não exclui nem atenua a responsabilidade civil objetiva. Por exemplo: imagine que uma funcionária de uma concessionária está realizando a limpeza de uma estação. De repente, ela derruba água e um usuário do serviço pisa na poça d'água, sofrendo lesões. Trata-se de **fortuito interno**, uma vez que tem relação com a natureza do serviço, não afastando a responsabilidade da concessionária. Portanto, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio.

Por outro lado, **fortuito externo** é imprevisível e inevitável e não tem relação direta com a atividade. Por exemplo, se houver um assalto por um grupo fortemente armado, no ônibus de uma concessionária, a responsabilidade da empresa será excluída, por se tratar de **fortuito externo**. A concessionária, nesse caso, não teria como evitar o assalto e essa atividade não tem correlação direta com o serviço.



Culpa exclusiva da vítima

A Administração pode se eximir da responsabilidade se comprovar que a culpa é exclusiva da vítima. Todavia, o ônus da prova cabe ao Estado, que deverá demonstrar que foi o particular que deu causa ao dano.

Nesse contexto, em um acidente de trânsito, envolvendo um veículo oficial, se ficar demonstrado que foi o particular que lhe deu causa, ao furar um sinal ou ao ultrapassar em local proibido, por exemplo, o Estado ficará isento da indenização. Da mesma forma, se um veículo oficial atropelar uma pessoa, mas ficar comprovado que ela se jogou contra o veículo, também ocorrerá a exclusão da responsabilidade civil do Estado.

Deve-se destacar, contudo, que somente a **culpa exclusiva do particular** exclui a responsabilidade civil do Estado, sendo que a **culpa concorrente** ensejará, no máximo, a atenuação dessa responsabilidade. Em qualquer situação, porém, o ônus da prova é da Administração.





Para excluir a responsabilidade civil do Estado, a culpa deve ser exclusiva do terceiro afetado.

Ato exclusivo de terceiro

Por fim, o ato exclusivo de terceiro também exclui a responsabilidade objetiva da Administração. Como exemplo temos os **atos de multidões**, que podem provocar danos ao patrimônio de terceiros.

Novamente, o Estado pode ser responsabilizado, mas somente de forma subjetiva. Assim, o particular lesado deverá comprovar a omissão culposa do Estado, como ocorreria em um tumulto, em localidade com um grande número de policiais que, evidentemente, nada fizeram para conter o dano.

Responsabilidade por omissão do Estado

No caso de omissão do Estado (*faute du service*) a **responsabilidade será subjetiva**.

Dessa forma, é necessário que o lesado comprove a omissão do Estado, que deixou de agir quando tinha obrigação. Entretanto, há que se destacar que essa deve ser uma omissão ilícita, ilegal, uma verdadeira falta de serviço, isto é, o serviço não existiu, ou funcionou mal ou funcionou atrasado



A doutrina defende que a responsabilidade civil do Estado por omissão é **subjetiva**.

Contudo, Marçal Justen Filho diferencia a **omissão genérica (imprópria)** da **omissão específica (própria)**. Esta ocorre quando há uma determinação jurídica de realizar a conduta, mas o Estado se omitiu de fazê-la. Nessas circunstâncias, como ocorreu diretamente uma violação ao que a lei determinou ao Estado, os efeitos serão os mesmos da responsabilidade por ato comissivo.

Por exemplo, quando a lei determina que o Estado exija a apresentação de testes e exames para que seja deferido o registro de um medicamento, mas o registro foi deferido sem a apresentação desses requisitos, ocorreu uma violação própria, pois existia um dever específico de exigí-los. Nesse caso, o efeito da omissão é o mesmo do ato comissivo. Logo, a responsabilidade do Estado **será objetiva**.

Por outro lado, sabemos que o Estado tem o dever de fiscalizar a velocidade dos veículos em rodovias públicas. Caso ocorra um acidente de trânsito, constatando-se que o motorista conduzia o veículo acima da velocidade permitida, pode-se alegar a omissão do Estado, contudo de forma genérica. Isso porque o Estado possui um dever genérico de fiscalizar as vias, mas não há determinação de fiscalizar todos os veículos que trafegam nas vias públicas (isso seria totalmente impossível).

Da mesma forma, a realização de obras para amenizar efeitos de enchentes não se insere no dever específico, pois cabe às autoridades públicas quais políticas públicas serão realizadas em cada momento.



Assim, o dever de realizar obras preventivas é genérico, não se podendo alegar, em regra, a responsabilidade objetiva.

Assim, nos dois últimos exemplos, o Estado descumpriu um dever genérico (fiscalizar a velocidade de veículos em rodovias; realizar obras preventivas). Logo, a **responsabilidade civil será subjetiva**.



A responsabilidade civil por omissão é objetiva quando a omissão é própria e subjetiva quando a omissão é imprópria.

De agora em diante, vamos falar apenas da omissão imprópria, sem necessidade de especificá-la. Em regra, as questões não irão especificar se a omissão é própria ou imprópria, pressupondo-se que se trata sempre de omissão imprópria. Portanto, se na questão aparecer apenas “responsabilidade por omissão do Estado”, considere que a responsabilidade é **subjetiva**.

Nessa esteira, pode-se dizer que a responsabilidade do Estado em decorrência de **omissão** fundamenta-se na teoria da **culpa administrativa** (culpa do serviço, culpa anônima ou *faute du service*).

Os exemplos mais comuns de aplicação da responsabilidade subjetiva ocorrem nos **atos de multidões, de terceiros** ou decorrentes de **fenômenos da natureza**, inclusive aqueles classificados como de força maior. Nesses casos, caberá ao lesado comprovar que a atuação normal, ordinária, do Estado seria suficiente para afastar o dano por ele sofrido. Deve, portanto, demonstrar uma omissão culposa da Administração Pública.

Por exemplo, se um evento da natureza, totalmente imprevisível, derrubar uma ponte, construída dentro das especificações para as condições climáticas do local e com a devida manutenção em dia, não há que se falar em omissão do Poder Público. Não se pode esperar, por exemplo, que o Estado construa uma ponte que suporte um terremoto, em um local onde esse tipo de incidente nunca ocorreu.

Por outro lado, no caso de uma enchente, se ficar demonstrado que todos os bueiros da cidade estavam entupidos, por falta de manutenção, e que isso gerou o alagamento, poderá o Poder Público ser responsabilizado pelos danos. Nesse caso, porém, a **responsabilidade é subjetiva**, pois há que ser demonstrada a omissão ilegal do Estado. Se, por outro lado, todos os bueiros estavam limpos e em perfeitas condições, e mesmo assim a enchente causar danos aos particulares, não se pode atribuir culpa ao Estado por omissão, uma vez que suas obrigações foram devidamente cumpridas, decorrendo o prejuízo exclusivamente do fenômeno da natureza.

Nesse contexto, é interessante transcrever o RE 179.147/SP, em que o STF demonstra a diferenciação entre a responsabilidade objetiva por ato comissivo e a responsabilidade subjetiva em decorrência de omissão do Poder Público¹⁵:

¹⁵ RE 179.147/SP.



I. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, **responsabilidade objetiva**, com base no **risco administrativo**, ocorre diante dos seguintes requisitos: **a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexos causal entre o dano e a ação administrativa**. II. - Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. III. - Tratando-se de **ato omissivo** do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é **subjetiva**, pelo que exige **dolo ou culpa**, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a *faute de service* dos franceses.

Com efeito, como bem se observa do precedente acima, não há necessidade de se individualizar a omissão culposa, pois é aplicável a teoria da culpa administrativa (culpa anônima), bastando que se comprove, genericamente, a culpa do serviço público.



(TRT 10 - 2013) Todos os anos, na estação chuvosa, a região metropolitana de determinado município é acometida por inundações, o que causa graves prejuízos a seus moradores. Estudos no local demonstraram que os fatores preponderantes causadores das enchentes são o sistema deficiente de captação de águas pluviais e o acúmulo de lixo nas vias públicas.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

De acordo com a jurisprudência e a doutrina dominante, na hipótese em pauta, caso haja danos a algum cidadão e reste provada conduta omissiva por parte do Estado, a responsabilidade deste será subjetiva.

Comentários: no caso de omissão do Estado, a responsabilidade será subjetiva, ou seja, o lesado deverá comprovar a omissão culposa do poder público, aplicando-se a chamada teoria da culpa administrativa, também conhecida como culpa do serviço ou culpa anônima (*faute du service*). Este é o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência.

Gabarito: correto.

(MIN - 2013) O caso fortuito e a força maior não possibilitam a exclusão da responsabilidade do poder público, visto ser objetiva a responsabilidade do Estado.

Comentários: o caso fortuito ou força maior, genericamente denominados de “eventos imprevisíveis”, representam hipótese de excludente de responsabilidade do poder público. Portanto, o item está errado.

Lembrando, porém, que, nesses casos, poderá existir as denominadas *concausas*, ou seja, o dano decorreu simultaneamente do caso imprevisível e de uma omissão culposa do Estado. Nessa situação, teremos a responsabilidade subjetiva, sendo que o dever de indenizar será atenuado.

Gabarito: errado.



O Estado como “garante”

A posição de garante ocorre quando alguém assume o dever de guarda ou proteção de alguém. No Poder Público, aplica-se quando há o dever de zelar pela integridade de pessoas ou coisas sob a guarda ou custódia do Estado. Nessa linha, podemos mencionar como exemplos a guarda de presos ou o dever de cuidado sobre os alunos em uma escola pública.

Nessas situações, a **responsabilidade é objetiva**, com base na teoria do risco administrativo, mesmo que o dano não decorra de uma atuação de qualquer agente. Presume-se, portanto, uma **omissão culposa** do Estado. Isso porque existia o dever de garantir a integridade das pessoas ou coisas sob custódia da Administração.



Quando o Estado atua como garante, sua responsabilidade é objetiva.

Dessa forma, a responsabilidade subjetiva por omissão ocorre como regra, mas admite a forma objetiva no caso em que o Estado atue como garante.

É exemplo o caso de um aluno de escola pública que, dentro das dependências da instituição e durante o seu horário normal de funcionamento, vier a sofrer lesões em decorrência de agressão de outro aluno ou de qualquer pessoa que não seja do quadro funcional da escola. Nesse caso, a lesão não decorreu de ação de agente estatal, mas existirá a responsabilidade civil objetiva, na modalidade de risco administrativo, uma vez que a instituição tinha o dever de manter a integridade física do aluno.

Situação semelhante ocorrerá com o preso que, dentro da penitenciária, sofrer lesões durante uma briga com outros detentos. Mesmo não existindo envolvimento de agente público, o Estado possuía o dever de prover os meios para garantir a integridade do preso, gerando a responsabilidade civil objetiva.

Ademais, aplica-se o risco administrativo, ou seja, é possível que o Estado comprove que era impossível evitar o dano, como numa situação decorrente de força maior.



(TC DF - 2012) A responsabilidade do Estado por danos causados por fenômenos da natureza é do tipo subjetiva.

Comentários: a responsabilidade do Estado em decorrência de fenômenos da natureza é sempre do tipo subjetiva, uma vez que caberá ao particular comprovar a omissão culposa do Estado.

Gabarito: correto.



(TCE RO - 2013) É objetiva a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por fenômenos da natureza.

Comentários: agora ficou de graça! A responsabilidade do Estado pelos danos causados por fenômenos da natureza é subjetiva.

Gabarito: errado.

(TRT 10 - 2013) Todos os anos, na estação chuvosa, a região metropolitana de determinado município é acometida por inundações, o que causa graves prejuízos a seus moradores. Estudos no local demonstraram que os fatores preponderantes causadores das enchentes são o sistema deficiente de captação de águas pluviais e o acúmulo de lixo nas vias públicas.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Caso algum cidadão pretenda ser ressarcido de prejuízos sofridos, poderá propor ação contra o Estado ou, se preferir, diretamente contra o agente público responsável, visto que a responsabilidade civil na situação hipotética em apreço é solidária.

Comentários: o cidadão prejudicado deverá interpor ação contra o Estado, somente. Dessa forma, não se admite que ele mova ação direta ou simultaneamente contra o agente público.

Caberá ao poder público, se condenado a indenizar, verificar se houve dolo ou culpa do agente e, se for o caso, mover a ação de regresso. Por conseguinte, o item está errado.

Gabarito: errado.

Reparação do dano – Estado indenizando o terceiro lesado

A reparação do dano poderá ocorrer de forma amigável ou por meio de ação judicial movida pelo terceiro prejudicado contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. Dessa forma, **o particular lesionado deve propor a ação contra a Administração Pública e não contra o agente causador do dano.**

Nesse contexto, se Fulano de Tal, servidor público da União, causar um dano a terceiro, agindo na qualidade de agente público, a ação deverá ser movida contra a União, e não contra Fulano de Tal.



A ação de indenização é movida contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Dessa forma, o entendimento atual na jurisprudência é de que não é cabível ação direta contra o agente público, conforme podemos perceber pela leitura do RE 327.904/SP do STF¹⁶:

¹⁶ RE 327.904/SP.



O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, **dupla garantia**: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. **Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento.**

Dessa forma, o particular não pode mover ação de indenização contra o agente público, nem mesmo se for simultaneamente, em litisconsórcio, com a pessoa jurídica.

Porém, é importante mencionar que o STJ chegou a ter posicionamento no sentido de que seria possível o terceiro lesado escolher contra quem a ação de ressarcimento seria movida, ou seja, poderia escolher entre processar a pessoa jurídica ou o agente público. Esse entendimento, contudo, foi superado a partir da tese de repercussão geral, exarada pelo STF, no julgamento do RE 1.027.633, em que se firmou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 940):

A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, voltamos a dizer: a ação de reparação tem que ser movida contra a pessoa jurídica, não se admitindo mover a ação diretamente contra o agente público. A responsabilidade deste, por outro lado, somente será cabível por meio de ação de regresso.

Por fim, o valor da indenização deve abranger o que a vítima **efetivamente perdeu e o que gastou** para obter o ressarcimento – por exemplo, os valores com advogado –, bem como o que deixou de ganhar em consequência direta do ato lesivo causado pelo agente – os denominados lucros cessantes¹⁷.

Dessa forma, se um veículo oficial colidir contra um taxista, danificando totalmente o veículo de trabalho deste, a indenização deverá cobrir o prejuízo material (como o custo de reparação do veículo), os gastos realizados para obter o direito (como os custos do advogado), bem como os meses em que o taxista ficar impossibilitado de trabalhar. Se houver eventual morte da vítima, a indenização deverá cobrir também os custos de sepultamento, bem como a prestação alimentícia devida pela a quem o falecido devia, durante o período apurado de expectativa de vida.

¹⁷ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 778..



Direito de regresso

Analisando o §6º, art. 37, da CF, podemos perceber que existem dois tipos de responsabilidade:

- a) a **responsabilidade objetiva** do Estado perante os terceiros lesados;
- b) a **responsabilidade subjetiva** dos agentes causadores de dano, amparando o **direito de regresso** do Estado, nos casos de dolo ou culpa.

No primeiro caso, temos a responsabilidade civil do Estado, conforme estudamos ao longo da aula. Entretanto, se ficar comprovado dolo ou culpa do agente causador do dano, assegura-se o direito de regresso do Estado perante esse agente, ou seja, a Administração Pública poderá reaver os custos da indenização do dano.

Dessa forma, podemos fazer o seguinte esquema sobre as ações de ressarcimento:



Além da necessidade de comprovar o dolo ou culpa do agente público, o Estado – ou delegatária de serviço público – deverá ter sido condenado ao ressarcimento do dano. Nessa linha, existem dois pressupostos para a Administração ingressar com a ação regressiva¹⁸:

- a) ter sido condenada a indenizar a vítima pelo dano; e
- b) que tenha havido culpa ou dolo por parte do agente cuja atuação ocasionou o dano.



Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo destacam alguns aspectos sobre a ação regressiva¹⁹:

- a) a obrigação de ressarcir a Administração Pública (ou delegatária de serviços públicos), em ação regressiva, por ser uma ação de natureza cível, transmite-se aos sucessores do agente que tenha atuado com dolo ou culpa, porém até o limite do valor do patrimônio transferido (CF, art. 5º, XLV) – assim, mesmo após a morte do agente, os seus sucessores podem ser chamados a responder pelo valor da indenização;
- b) pelo mesmo motivo – ter natureza cível -, pode a ação regressiva ser ajuizada mesmo depois de ter sido alterado ou extinto o vínculo entre o servidor e a Administração Pública; assim, nada impede que o agente responsável, ainda que tenha pedido exoneração, esteja aposentado, ou em disponibilidade, seja responsabilizado pelo ressarcimento em ação de regresso;

¹⁸ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 780.

¹⁹ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 780-781.



c) inaplicável a denunciação da lide pela Administração e seus agentes.

Sobre este último ponto, há notória contradição na doutrina, porém o posicionamento dominante é o que se demonstrou acima. Na jurisprudência, por outro lado, vem se desenvolvendo o entendimento de que **a denunciação da lide não é obrigatória**, porém poderá ser feita em determinadas situações.

A **denunciação da lide** está regulada no art. 125, II, do CPC, nos seguintes termos: “é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: [...] II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Trata-se, portanto, de uma intervenção de terceiros, no processo civil, por meio da qual o réu (no caso o Estado) busca garantir, caso seja condenado, que será ressarcido pelo denunciado (o agente que atuou com dolo ou culpa), em virtude do direito de regresso.

Dessa forma, já na primeira ação – ou seja, na ação movida pelo terceiro lesado em face do Estado – a Administração buscaria demonstrar que o agente agiu com dolo ou culpa, garantindo o seu direito de regresso.

Essa medida poderia retardar sobremaneira a indenização do particular, uma vez que, além de discutir a responsabilidade objetiva do Estado perante o particular, também se discutiria a responsabilidade subjetiva do agente público, na mesma ação. Por esse motivo, tal medida é contestada pela doutrina.

Com efeito, o STJ, no EREsp 313.886/RN, **não é obrigatória** e, portanto, não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. Por conseguinte, a Corte **manteve decisão que indeferiu** a denunciação²⁰. Na mesma linha, no AgRg no AREsp 139.358/SP, o STJ confirmou novamente que “**a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à economia e celeridade processuais**”.

A própria redação do Novo CPC especifica que a denunciação da lide é “**admissível**”, logo **não** é obrigatória.

Em resumo, podemos concluir, de forma um pouco diferente do que consta na doutrina, que **a denunciação da lide é cabível, mas o magistrado deverá analisar se o ingresso do terceiro não prejudicará a economia e a celeridade processual**.

Por fim, especialmente para os servidores estatutários federais, a Lei 8.112/1992 estabelece que (art. 122, §2º) “**Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva**”, demonstrando que, em regra, não ocorrerá a denunciação da lide, pois o servidor público deverá responder por meio de ação de regresso.

Outro ponto relevante é que mover a ação regressiva é uma **obrigação** do Estado, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público. No caso específico do Governo Federal, a Lei 4.619/1965 determina que os Procuradores República são **obrigados** a propor as competentes ações regressivas, que deverão ser movidas no prazo de **sessenta dias** a partir da data em que transitar em julgado a condenação

²⁰ EREsp 313.886/RN.





imposta à Fazenda. O decurso desse prazo poderá gerar a responsabilização funcional do agente que deveria propô-la.

(SUFRAMA - 2014) Um veículo da SUFRAMA, conduzido por um servidor do órgão, derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo de um particular. O acidente resultou em danos a ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Provado que o motorista da SUFRAMA não agiu com dolo ou culpa, a superintendência não estará obrigada a indenizar todos os danos sofridos pelo condutor do veículo particular.

Comentários: como se trata de responsabilidade civil objetiva, não importa se houve dano ou culpa, a Suframa terá o dever de indenizar todos os danos sofridos pelo condutor do veículo particular. Nesse caso, a única coisa que a Suframa não poderá fazer é mover a ação regressiva contra o seu agente.

Em resumo: a responsabilidade do Poder Público independe de dolo ou culpa (nos atos comissivos); a ação regressiva – o direito do Estado de reaver os recursos gastos com a indenização – depende da comprovação de dolo ou culpa do agente.

Gabarito: errado.

(BACEN - 2013) Os efeitos da ação regressiva movida pelo Estado contra o agente que causou o dano transmitem-se aos herdeiros e sucessores, até o limite da herança, em caso de morte do agente.

Comentários: no caso de morte do agente, os efeitos da ação regressiva persistem contra os herdeiros e sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido (herança). Aquilo que exceder ao valor da herança não poderá ser exigido, por força do art. 5º, XLV, da CF. De qualquer forma, o item está correto.

Gabarito: correto.

(MDIC - 2014) Considere que o motorista de um veículo oficial de determinado ministério, ao trafegar em velocidade acima do limite legal, tenha colidido contra um veículo de particular que estava devidamente estacionado. Nessa situação, embora o Estado seja obrigado a indenizar o dano, somente haverá o direito de regresso do Estado caso se comprove o dolo específico na conduta do servidor.

Comentários: o direito de regresso pode ocorrer em caso de dolo ou culpa. Com efeito, para o Estado mover a ação de regresso, devem estar presentes dois pressupostos:

- a) ter sido condenada a indenizar a vítima pelo dano; e
- b) que tenha havido culpa ou dolo por parte do agente cuja atuação ocasionou o dano.

Gabarito: errado.

(TC DF - 2014) De acordo com o sistema da responsabilidade civil objetiva adotado no Brasil, a administração pública pode, a seu juízo discricionário, decidir se intenta ou não ação regressiva contra o agente causador do dano, ainda que este tenha agido com culpa ou dolo.

Comentários: propor a ação de indenização é obrigação do Estado. Assim, se o agente causador do dano atuou com dolo ou culpa e isso gerou a responsabilidade civil do Estado, deverá haver a ação regressiva.



Gabarito: errado.

(PRF - 2013) Um PRF, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava com a viatura de polícia, colidiu com veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou a morte do condutor desse veículo.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Em razão da responsabilidade civil objetiva da administração, o PRF será obrigado a ressarcir os danos causados à administração e a terceiros, independentemente de ter agido com dolo ou culpa.

Comentários: a responsabilidade civil objetiva é do Estado e não do agente. Assim, o PRF só será obrigado a ressarcir os danos causados à administração e a terceiros (não diretamente, mas apenas pela ação regressiva), se houver dolo ou culpa. No exemplo da questão, não foram identificados esses elementos subjetivos, motivo pelo qual não se falará em regresso.

Gabarito: errado.

(PM MT - 2014) A responsabilidade civil do servidor público por dano causado a terceiros, no exercício de suas funções, ou à própria administração, é subjetiva, razão pela qual se faz necessário, em ambos os casos, comprovar que ele agiu de forma dolosa ou culposa para que seja diretamente responsabilizado.

Comentários: creio que o item foi mal formulado, uma vez que o termo “diretamente” dá a entender que o agente será responsabilizado diretamente, por meio de ação em que ele figurará no polo passivo da lide. Entretanto, o entendimento atual majoritário é de que as ações devem ser interpostas contra o Estado e, somente depois, será movida a ação de regresso. Dessa forma, o item estaria errado.

Por outro lado, o diretamente poderia ser empregado no sentido de o agente responder com seus próprios recursos para reaver o dano, após a ação de regresso. Nesse segundo sentido, a questão estaria correta.

De qualquer forma, será necessário demonstrar que o agente agiu de forma dolosa ou culposa.

Ressalta-se, ademais, que o STF²¹ e o STJ²² já admitiram a possibilidade de o particular mover a ação diretamente contra o agente público, mas esse não parece ser o posicionamento dominante.

Infelizmente, o item foi dado como correto.

Gabarito: correto.

Prescrição

No que se refere à prescrição, devemos considerar que duas ações podem ser propostas:

(a) em face do Estado, movida pelo terceiro lesado;

(b) ação regressiva contra o agente, nos casos de dolo ou culpa, movida pelo Estado quando condenado a reparar prejuízos causados.

Quanto ao prazo prescricional da ação movida pelo terceiro lesado em face do Estado, há alguma divergência na jurisprudência, mas a tendência atual é de considerar que o prazo é de **cinco anos**, conforme

²¹ RE 90.071/SC.

²² REsp 1.325.862/PR.



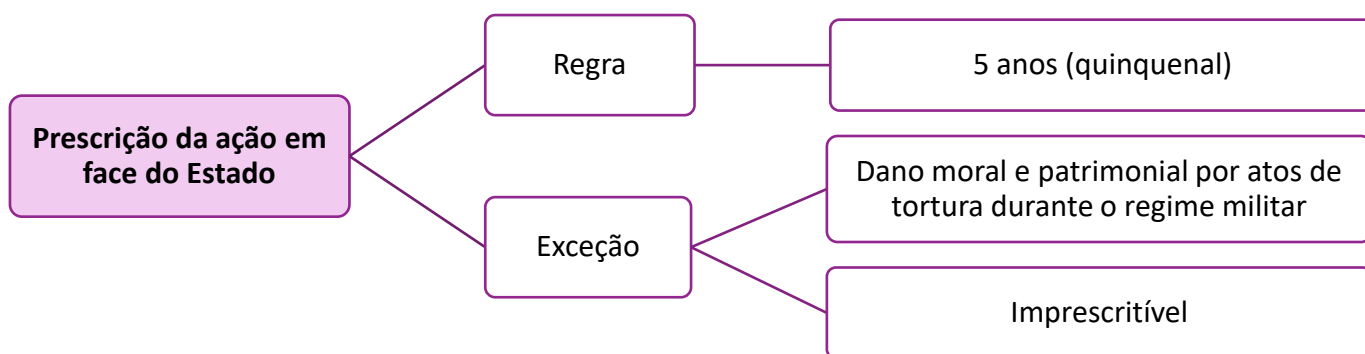
consta o Decreto 20.910/1932 e no art. 1º-C da Lei 9.494/1997. O STJ chegou a considerar que este prazo teria sido revogado pelo Código Civil de 2002, que estabelecia, no art. 206, o prazo de três anos²³. Porém, em embargos de divergência em recurso especial, **a Corte reconheceu a divergência da matéria e aplicou o prazo quinquenal**²⁴.

Também nesse sentido, vale a leitura da ementa do agravo regimental no REsp 1.256.676/SC²⁵:

*Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte no sentido de que o prazo prescricional referente à pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública é **quinquenal**, conforme previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e não trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição em pretensão de reparação civil. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo regimental improvido.*

Portanto, **o prazo prescricional da ação movida pelo terceiro lesado em face do Estado é de cinco anos.**

Vimos a regra, agora vamos tratar da **exceção**. O STJ entende que é **imprescritível** a pretensão de recebimento de indenização por **dano moral** e **patrimonial** decorrente de **atos de tortura ocorridos durante o regime militar de exceção**²⁶.



No que se refere à prescrição decorrente da **ação regressiva** contra o agente, nos casos de dolo ou culpa, movida pelo Estado, quando condenado a reparar prejuízos causados, o tema ganhou discussões relevantes recentemente.

Entendia-se, sem muita discussão, que as ações movidas pelo Estado em face do agente causador da ação, em caso de dolo ou culpa, eram **imprescritíveis**, nos termos do art. 37, §5º, da CF: “§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**”. No caso, o dano ao erário era considerado imprescritível, independentemente de sua origem.

²³ REsp 1.137.354/RJ.

²⁴ EREsp 1.137.354/RJ.

²⁵ AgRg no REsp 1.256.676/SC.

²⁶ REsp 1.374.376-CE; Informativo 523-STJ; EREsp 816.209/RJ.



No entanto, o STF passou a considerar, no julgamento do RE 669.069²⁷ (em 3 de fevereiro de 2016), que “**é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil**”. Nesse caso, o STF manteve decisão do TRF-1 que havia aplicado o **prazo prescricional de cinco anos** para a ação de ressarcimento por danos causados ao patrimônio público.

Essa tese, no entanto, era direcionada apenas aos ilícitos meramente civis, tais como os decorrentes de um acidente de trânsito. Na ocasião, o STF havia afirmado que o caso não tratava de danos decorrentes de ilícitos tipificados como **improbidade ou ilícitos penais**.

Mais recentemente, julgando o RE 852.475, o STF firmou a tese de que “**são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa**”. A menção ao dolo para o ato de improbidade, com a reforma da Lei de Improbidade realizada pela Lei 14.230/2021, ficou redundante, pois atualmente só existe improbidade com dolo. Não obstante, normalmente, as questões vão citar o trecho literal da tese fixada pelo Supremo.

Por fim, o STF também decidiu a prescrição das ações de reparação decorrentes de decisão dos tribunais de contas. Segundo o STF: “**é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas**” (RE 636.886, Tema 899).²⁸

Esse último caso funciona da seguinte forma: o Tribunal de Contas condena o responsável ao pagamento do prejuízo causado ao erário. Essa condenação, nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal, tem eficácia de **título executivo**. Isso significa que a procuradoria competente, como por exemplo a Advocacia-Geral da União, poderá usar esse “título executivo” para mover a ação de execução, ou seja, para realizar a cobrança do prejuízo causado ao erário.

É como se a decisão do Tribunal de Contas fosse um cheque. A pessoa deveria pagar o cheque no prazo. Porém, se o cheque não tiver fundo, o credor poderá “cobrar”, ou seja, “executar” o cheque. O mesmo ocorre com a decisão do Tribunal de Contas. Se o responsável não realizar o ressarcimento, caberá aos órgãos jurídicos da Administração pegar esse “cheque” (título executivo) e cobrar, na via judicial.

Contudo, se o órgão jurídico “comer mosca” a possibilidade de mover a ação de execução prescreverá. E qual é o prazo, professor? O STF não fixou um prazo exato, mas apenas explicou que a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve “na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)”.

Por fim, por enquanto, não há uma decisão do STF sobre dano ao erário decorrente de ilícitos penais. Provavelmente, o STF se pronunciará sobre esta situação nos próximos anos. Mas, para fins de prova, só precisamos saber os casos em que a Corte expressamente se pronunciou.

Então, podemos concluir da seguinte forma:

- a) em regra: **a ação de reparação é prescritível**;
- b) o STF já se pronunciou pela **prescrição** das ações de reparação decorrentes de:

²⁷ O caso não tratava especificamente de uma ação de regresso, uma vez que a ação foi proposta diretamente contra um particular que causou dano à União. Porém, entendemos que a fixação da tese de repercussão aplica-se também às ações de regresso, uma vez que foi tratado genericamente do dano ao patrimônio público decorrente de ilícitos civis.

²⁸ Julgamento em 20/04/2020.



- b1) ilícitos civis;
- b2) decisão de tribunal de contas.
- c) será **imprescritível** a ação de reparação decorrente de: conduta dolosa de improbidade administrativa.

O quadro abaixo resume o panorama atual.



Tipo de ação		Prazo
Terceiro lesado em face do estado		5 anos
Estado em face do agente público causador do dano (ação de regresso)	Ilícitos civis	Prescritível, 5 anos
	Improbidade dolosa	Imprescritível
	Decisão de Tribunal de Contas	Prescritível, na forma da Lei de Execução Fiscal

Depois disso, vamos resolver algumas questões.



(PG DF - 2013) No âmbito da responsabilidade civil do Estado, são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o regime militar de exceção.

Comentários: em regra, as decisões do STJ mencionam apenas que as ações por danos morais são imprescritíveis. No entanto, no EREsp 816.209/RJ ficou claro que “As ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime Militar de exceção são imprescritíveis”. Dessa forma, o item está correto.

Gabarito: correto.

(PGE BA - 2014) Suponha que viatura da polícia civil colida com veículo particular que tenha ultrapassado cruzamento no sinal vermelho e o fato ocasione sérios danos à saúde do condutor do veículo particular. Considerando essa situação hipotética e a responsabilidade civil da administração pública, julgue o item subsequente.

No caso, a ação de indenização por danos materiais contra o Estado prescreverá em vinte anos.

Comentários: nessa questão, não importa a análise de quem deu culpa ao acidente, o centro da questão é o prazo prescricional.

As ações movidas contra o Estado prescrevem em cinco anos, conforme Decreto 20.910/1932 e no art. 1º-C da Lei 9.494/1997 – e também a jurisprudência do STJ, como o REsp 1.256.676/SC.

Portanto, o prazo é de cinco anos, e não vinte como consta na questão.



Gabarito: errado.

Responsabilidade civil do Estado por atos não administrativos

Responsabilidade civil por ato legislativo

Em regra, o Estado não responde civilmente pela atividade legislativa, uma vez que esta se insere no legítimo poder de império. Assim, se a atividade legislativa ocorrer dentro dos parâmetros normais, ainda que traga obrigações ou restrinja direitos, não há que se falar em dever de indenizar.

No entanto, existem três hipóteses que o Estado poderá ser responsabilizado civilmente pelo exercício da atividade legislativa, são elas:

- a) edição de lei inconstitucional;
- b) edição de leis de efeitos concretos;
- c) omissão legislativa.

A Constituição Federal é o principal diploma do ordenamento jurídico. Dessa forma, o exercício da função legislativa só será legítimo quando realizado segundo as disposições constitucionais, não se admitindo em nosso ordenamento jurídico uma lei que não guarde sintonia com a Carta Política. Assim, é ilícito criar leis desconformes com a Constituição, motivo pelo qual o Estado poderá ser responsabilizado pela **edição de leis inconstitucionais** que gerarem prejuízos a terceiros.

Entretanto, para existir o dever de indenizar é necessário que a lei seja declarada inconstitucional pelo órgão com competência para isso, por meio de controle concentrado, e que o dano efetivamente decorra da inconstitucionalidade da lei.

Outra situação que pode gerar a responsabilidade por atos legislativos é a edição de **leis de efeitos concretos**. Uma lei de efeitos concretos é aquela que é lei em sentido formal, uma vez que segue o rito legislativo próprio, sendo editada pelo Poder Legislativo. Porém, não possui generalidade e abstração, dessa forma não pode ser considerada lei em sentido material. Assim, as leis de efeitos concretos aplicam-se a destinatários certos, atingindo diretamente a órbita individual de pessoas definidas, situação análoga aos atos administrativos.

Por esse motivo, se a lei de efeitos concretos acarretar danos aos particulares, poderá ser pleiteada a responsabilidade extracontratual do Estado, com o objetivo de alcançar a devida reparação, uma vez que tais atos equiparam-se aos atos administrativos.

Por fim, a **omissão legislativa** é a última hipótese em que a doutrina cogita a responsabilidade civil do Estado. No entanto, tal situação só deve ocorrer em situações estritas. José dos Santos Carvalho Filho defende que a responsabilidade por omissão legislativa deve ocorrer nos casos em que a Constituição fixar prazo para edição da norma. Ainda assim, se for editada medida provisória ou simplesmente apresentado o projeto de lei, não se pode responsabilizar o Estado por omissão, mesmo que o ato legislativo final só seja consolidado fora do prazo constitucional. Não ocorrendo a edição da norma, caberá ao Judiciário reconhecer a mora e, não sendo editada a lei em prazo razoável, poderia o Estado ser responsabilizado.



Responsabilidade civil por ato jurisdicional

Em regra, o Estado não pode ser responsabilizado pelo exercício dos atos jurisdicionais. Todavia, a Constituição Federal reconhece como direito individual, nos termos do art. 5º, LXXV, a indenização para o condenado por **erro judiciário** ou que **ficar preso além do tempo fixado na sentença**.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “*está firmada no sentido de que, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, consignadas no inciso LXXV do art. 5º da Constituição Federal, assim como nas hipóteses expressamente previstas em lei, a regra é de que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais*”²⁹.

Além do erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Novo CPC – Lei 13.105/2015) surgiu uma nova hipótese de responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional típico. Trata-se das **condutas dolosas praticadas pelo juiz** que causem prejuízos à parte ou a terceiros.

Portanto, a partir dos precedentes do STF, podemos perceber que a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais típicos pode ocorrer por (a) erro judiciário; (b) prisão além do tempo fixado na sentença; e (c) condutas dolosas praticadas pelo juiz que causem prejuízos à parte ou a terceiros.

Assim, a pessoa que for condenada por **erro judiciário** ou vier a ficar presa além do tempo previsto na sentença, terá direito à reparação dos prejuízos. Nessas circunstâncias, a **responsabilidade do Estado é objetiva**, independendo, portanto, de comprovação de dolo ou culpa do magistrado. Observa-se, no entanto, que essa situação aplica-se unicamente à **esfera penal**.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que **não cabe indenização por prisões temporárias ou preventivas** determinadas em regular processo criminal, pelo simples fato de o réu ser absolvido ao final do processo. Vale dizer, a absolvição não significa que houve erro judiciário na determinação da prisão temporária ou preventiva. Nesse sentido, vejamos mais um precedente do STF³⁰:

*EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular [...]. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, **haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular**. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição **não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico**. 3. Agravo regimental não provido.*

²⁹ ARE 756.753 AgR/PE.

³⁰ ARE 770.931 AgR/SC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 19/08/2014.



Assim, não basta a absolvição para alegar o direito à indenização pelas prisões cautelares. Todavia, se tais prisões foram realizadas sem observância das normas legais, é sim possível pleitear a indenização. Nessas hipóteses, a responsabilidade extracontratual não decorre da absolvição, mas sim de erro judiciário na realização das prisões. Por exemplo, no RE 385943 AgR/SP o STF reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, uma vez que a prisão cautelar recaiu sobre pessoa que não teve qualquer envolvimento com o fato criminoso³¹.

Na redação do antigo CPC, o juiz poderia ser responsabilizado pessoal e subjetivamente quando causasse prejuízo à parte ou a terceiros mediante ação dolosa. No Novo CPC, a responsabilidade civil passou a ser do Estado, respondendo o juiz mediante ação de regresso, vejamos:

*Art. 143. O juiz responderá, civil e **regressivamente**, por perdas e danos quando:*

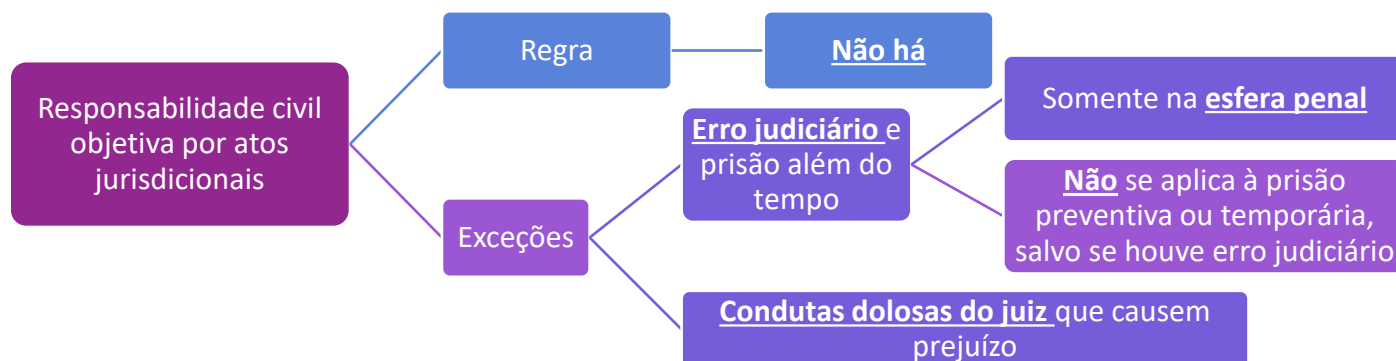
*I - no exercício de suas funções, proceder com **dolo ou fraude**;*

*II - **recusar, omitir ou retardar**, sem justo motivo, providência que deva **ordenar de ofício** ou a **requerimento da parte**.*

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

Dessa forma, quando o magistrado, **dolosamente** ou mediante **fraude**, causar prejuízos à parte ou a terceiros, ou ainda quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte, **será o Estado responsabilizado de forma objetiva, cabendo a ação de regresso contra juiz**.

Para finalizar, devemos lembrar que, quando o Poder Judiciário exercer os **atos não jurisdicionais**, será aplicável a regra geral da responsabilidade civil objetiva, na forma constante no art. 37, §6º, da CF. Assim, no exercício de atividades meramente administrativas, serão aplicadas as mesmas disposições gerais que vimos ao longo de nossa aula.



³¹ RE 385.943 AgR/SP, Min. CELSO DE MELLO, 15/12/2009.



Casos especiais

Responsabilidade civil por atos de cartórios

A Constituição Federal dispõe que os serviços notariais e de registro **são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público** (CF, art. 236, caput). Trata-se, portanto, de um serviço público delegado pelo Estado. Entretanto, o ingresso na atividade notarial e de registro **depende de concurso público de provas e títulos** (CF, art. 236, § 3º). Logo, trata-se de uma forma “especial” de delegação, uma vez que ocorre por meio de concurso.

Perceba que o oficial registrador ou notarial não será um servidor público no sentido estrito da expressão, já que prestará um serviço “em caráter privado”, mediante “delegação do Poder Público”.

Consequentemente, sempre houve bastante dúvida sobre a responsabilidade civil dos notariais e oficiais de registro. Afinal, se um cartório causar danos a terceiros, a responsabilidade seria objetiva ou subjetiva? E a responsabilidade primária, seria do responsável pelo cartório ou do próprio Estado que realizou a delegação?

Sem entrar em discussões históricas sobre o assunto, o tema foi pacificado pelo STF no julgamento do RE 842.846/SC, no qual foi fixada a seguinte tese com repercussão geral reconhecida:³²

O Estado **responde objetivamente** pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o **dever de regresso** contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, **sob pena de improbidade administrativa**.

Portanto, se um oficial de registro ou notarial causar, no exercício da atividade delegada, danos a terceiros, será o Estado que responderá de forma primária pelo dano, e de forma objetiva. Logo, **a responsabilidade é objetiva e primária do Estado delegante**.

Por outro lado, se houver dolo ou culpa por parte do oficial de registro ou notarial, o Estado terá que mover a ação de regresso, sob pena de o agente público que se omitir desse dever responder por improbidade administrativa. Logo, **a responsabilidade do notarial ou registrador será subjetiva e mediante regresso**.

Os ministros do STF incluíram o trecho final para deixar claro que a ação de regresso não é uma mera faculdade do Estado, mas um dever. Assim, se o oficial de registro ou notarial agir com dolo ou culpa, **o Estado terá que mover a ação de regresso, sob pena de o agente omissor desse dever responder por improbidade administrativa**.

Vale acrescentar que a Lei 8.935/1994, que regulamenta a prestação de serviços notariais e de registro, sofreu alterações promovidas pela Lei 13.286/2016, cuja redação passou a prever o seguinte:

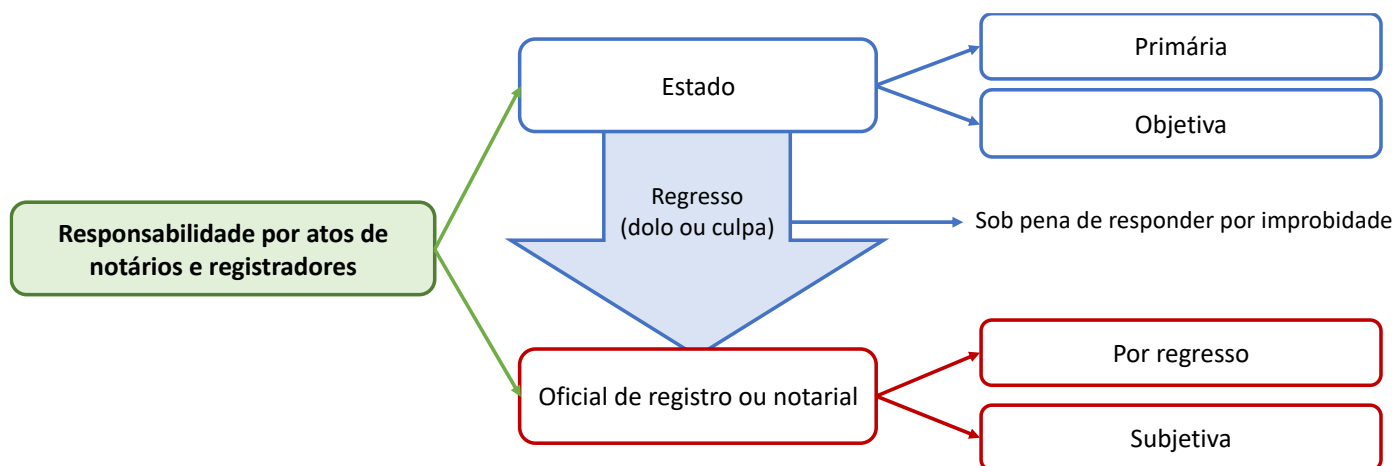
³² RE 842.846/SC, julgamento em 27/02/2019.



Art. 22. Os notários e oficiais de registro *são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo*, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Aparentemente, este dispositivo entra em conflito com o entendimento do STF. Porém, o **RE 842.846/SC foi julgado após a vigência da Lei 13.286/2016**. Portanto, os ministros do STF já tinham conhecimento das disposições desta Lei. Logo, a única solução que podemos dar é uma interpretação conforme a Constituição Federal, harmonizando a redação do art. 22 da Lei 8.935/1994 com a tese de repercussão geral emitida no RE 842.846/SC.

Portanto, o Estado responde primariamente e de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Após isso, se houver dolo ou culpa do oficial de registros ou notarial, o Estado deverá mover uma ação de regresso, responsabilizando o notário ou oficial de registro nos termos do art. 22, *caput*, da Lei 8.935/1994.



COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA

Súmulas

Súmula Vinculante 27:

*Compete à **Justiça Estadual** julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.*

Súmula 387 do STJ:

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Súmula 506 do STJ:

A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual.

Teses e julgados recentes relevantes

Responsabilidade por disparo de arma de fogo em operação policial

- 1. O Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, **nos termos da teoria do risco administrativo**.*
- 2. É **ônus probatório do ente federativo** demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.*
- 3. A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.*

Responsabilidade por ferimento de profissional de imprensa

É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a **profissional da imprensa** ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da **culpa exclusiva da vítima**, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física.

[RE 1.209.429, rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 10-6-2021, P, Informativo 1.021, RG, Tema 1.055.]



Responsabilidade pelo comércio irregular de fogos de artifício

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do **comércio de fogos de artifício**, é necessário que exista a **violação de um dever jurídico específico de agir**, que ocorrerá quando for **concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais** ou **quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular**.

[RE 136.861, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 11-3-2020, P, DJE de 13-8-2020 Tema 366.]

Responsabilidade por fraude em concurso

O Estado responde **subsidiariamente** por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por **pessoa jurídica de direito privado** (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de **fraude**.

[RE 662.405, tema 512, julgado em 1º/7/2020]

Morte ou lesão de preso

Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.

STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral) (Info 819).

Outras decisões sobre o tema

(...) 3. O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

STJ. 2ª Turma. REsp 1305259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/02/2018.

Indenização em virtude das condições do presídio

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir



os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

"Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

[RE 580.252, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 16-2-2017, P, DJE de 11-9-2017, Tema 365.]

Responsabilidade por danos causados por foragido do sistema prisional

Nos termos do artigo 37 §6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado **por pessoa foragida** do sistema prisional, quando não demonstrado o **nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada**. (RE 608.880, Tema 362, julgado em 14/9/2020)

Responsabilidade em relação aos usuários e não usuários do serviço

*I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é **objetiva** relativamente a terceiros **usuários e não-usuários do serviço**, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.*

II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. (RE 591.874/MS).

Teoria da dupla garantia

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (RE 1.027.633)

Responsabilidade por ato de notários e registradores

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



STF. Plenário. RE 842846/RJ – Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 (Informativo 932).

Fortuito interno e externo e excludentes de responsabilidade civil

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ASSALTO À MÃO ARMADA. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- A Segunda Seção desta Corte já decidiu que "constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo" (REsp 435.865/RJ, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 12.05.2003)

Considera-se fortuito externo a queda de passageiro em via férrea de metrô, por decorrência de mal súbito, não ensejando o dever de reparação do dano por parte da concessionária de serviço público, mesmo considerando que não houve adoção, por parte do transportador, de tecnologia moderna para impedir o trágico evento.

REsp 1.936.743-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por maioria, julgado em 14/06/2022.

5. A conduta da ré não é causa específica e determinante para o evento danoso, pois a queda de passageira na linha férrea decorrente exclusivamente de mal súbito, **por fatores não ligados à própria organização do serviço** (v.g. tropeço em razão de o piso estar molhado ou escorregadio, tumulto por desorganização no embarque e desembarque da composição), é **fortuito externo, isto é, risco que não está abrangido na esfera imputável objetivamente à concessionária de serviço público.**

REsp 1936743 / SP, j. em 8/9/2022

Prescrição

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

REsp 1251993/PR, Tema Repetitivo 553 (j. 12/12/2012)

É de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto nº 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.



REsp 1112577/SP, Tema Repetitivo 146 (j. 9/12/2009)

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações de indenização por danos morais em face de tortura praticadas por agentes do Estado durante o regime militar são imprescritíveis

AgRg no REsp 1372652, (j. 19/3/2015)

É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. (RE 654833)

Responsabilidade por omissão na segurança de hospital

O hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva.

REsp 1.708.325-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 24/05/2022.

Diferença de excludente de responsabilidade civil e excludente de ilicitude penal

A Administração Pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal.

Jurisprudência em teses (Edição 61)



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FGV - MPU / 2025) João e José, fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal, em regular diligência no interior da unidade de conservação Alfa, pilotavam um drone para verificar a ocorrência de dano ambiental quando, por acidente, provocaram a queda indevida do equipamento, causando danos materiais à cidadã Maria, que caminhava regularmente pela região, em área permitida.

No caso em tela, Maria deve manejar ação indenizatória em face:

- A) da União, pois os agentes que causaram o dano são servidores públicos de autarquia federal, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo dispensada a comprovação de dolo ou culpa de João e José;
- B) do ICMBio, pois os agentes que causaram o dano são servidores públicos de autarquia federal, com base na responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa de João e José;
- C) de João e José, pois foram os responsáveis diretos pelo dano causado, não podendo a União ou o ICMBio ser diretamente responsabilizados, mas sim subsidiariamente, pelo princípio da supremacia do interesse público;
- D) da União, pois os agentes responsáveis pelo dano são servidores públicos de autarquia federal, com base no poder hierárquico exercido pela União sobre a autarquia;
- E) do ICMBio, pois os agentes que causaram o dano são servidores públicos de autarquia federal, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo dispensada comprovação de dolo ou culpa de João e José.

Comentários:

João e José são servidores do ICMBio, que é uma autarquia e, sendo assim, goza de personalidade jurídica própria, de direito público. Nesse sentido, a responsabilidade civil será do ICMBio, de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição. Logo, o gabarito será a letra E, pois o ICMBio responderá de forma objetiva, independentemente de dolo ou culpa de João e José,

As opções A e D estão erradas, pois a União não será responsável, em razão da natureza autárquica do ICMBio. A letra C é errada, pois os agentes públicos não respondem diretamente, mas somente em ação de regresso. Por fim, o erro na opção B é que a responsabilidade é objetiva (e não subjetiva).

Gabarito: letra E.

2. (FGV – MPU / 2025) Adalgisa ajuizou ação de indenização por danos morais em face da concessionária de serviço público que realiza a coleta e o tratamento de esgoto em sua cidade. Na inicial,



Adalgisa afirmou morar nas redondezas de uma estação de tratamento de esgoto operada pela ré, que emitiria um mau odor causador de profunda violação à sua dignidade humana.

Os elementos de prova produzidos ao longo do processo demonstraram que, de fato, a atividade exercida pela estação de tratamento de esgoto descumpria as normas de regência e causava a emissão de odores fétidos que atingiam a região em que residia Adalgisa, gerando nesta desconforto, frustração, desespero e problemas de saúde, principalmente respiratórios.

Nessa situação, é possível afirmar que:

- (A) a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos a terceiros exige a demonstração de dolo ou culpa, sendo a inversão do ônus da prova *ope judicis*;
- (B) a responsabilidade da concessionária de serviço público e do poder concedente é solidária, sendo facultado a Adalgisa exigir o pagamento de quaisquer deles na fase de cumprimento de sentença;
- (C) a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, não havendo necessidade de demonstração de culpa ou dolo de seus agentes;
- (D) a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos a terceiros exige a demonstração de dolo ou culpa, assegurada a inversão do ônus da prova *ope legis*;
- (E) a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é baseada na teoria do risco integral, não havendo necessidade de demonstração do nexo causal entre conduta e resultado danoso.

Comentários:

Segundo a Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º).

Assim, a concessionária, por ser uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, terá responsabilidade civil objetiva, inexistindo a necessidade de demonstrar dolo ou culpa de seus agentes (letra C).

Observe que o dolo ou culpa é para a concessionária propor a ação de regresso e não para o terceiro ajuizar ação contra a concessionária.

Vejamos o erro nas demais opções:

- a) **Errada:** não há necessidade de dolo ou culpa, pois a responsabilidade é objetiva. A inversão do ônus da prova *ope judicis* ocorre quando o ônus da prova é invertido por decisão judicial, mas não tem relação com o caso da questão.
- b) **Errada:** como a concessionária é pessoa jurídica, ela responderá pelo dano. O Estado, por sua vez, somente poderá ser responsabilizado de forma subsidiária, quando a concessionária não possuir recursos para arcar com a indenização. Assim, não se trata de responsabilidade solidária.
- d) **Errada:** não há necessidade de dolo ou culpa, pois a responsabilidade é objetiva. A inversão do ônus da prova *ope legis* ocorre quando o ônus da prova é invertido por determinação legal.



e) **Errada:** a teoria aplicável à responsabilidade civil do Estado, em regra, é do risco administrativo. Com efeito, a responsabilidade exige a comprovação de (i) dano; (ii) conduta estatal; (iii) nexo causal.

Gabarito: letra C.

3. (FGV / TCE RR / 2025) Diante da necessidade de aprofundar os seus conhecimentos acerca da responsabilidade civil do Estado, Briana passou a estudar a orientação dos Tribunais Superiores acerca do tema, notadamente em relação ao disposto no Art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, vindo a concluir corretamente que o aludido dispositivo

a) abarca a responsabilização do Estado por danos ambientais, devendo ser aplicada, nesse caso, a teoria do risco administrativo.

b) não é aplicável em nenhuma hipótese de omissão do Estado, situação em que não é cabível a teoria do risco administrativo, ainda que caracterizada violação a específico dever de agir.

c) alberga ataques terroristas a bordo de aeronaves com matrícula brasileira operadas por empresa brasileira, em relação a qual deve ser aplicada a teoria do risco administrativo.

d) não alcança a responsabilização em decorrência de atividades nucleares, que se submete à regramento específico, hipótese em que é aplicável a teoria do risco integral.

e) consagra a reponsabilidade das concessionárias de serviços públicos apenas em relação aos terceiros usuários dos respectivos serviços, com base na teoria do risco integral, a qual não alcança os danos provocados a terceiros não usuários.

Comentário:

A questão versa sobre a teoria do risco integral. Nesse caso, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas não são admitidas as excludentes de responsabilidade civil. Portanto, é uma regra que não é abrangida pela hipótese do art. 37, § 6º, que enseja a aplicação do risco administrativo.

A priori, a teoria do risco integral não é aplicada no direito brasileiro, salvo casos excepcionais, quais sejam:

- (i) danos ambientais;
- (ii) danos nucleares (CF, 21, XXIII, “d”);
- (iii) atos terroristas e atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves brasileiras (leis 10309/2001 e 10744/2003).

Assim, o gabarito é a letra D. Vejamos as outras alternativas:

a) **Errada:** os danos ambientais se submetem ao risco integral;

b) **Errada:** o risco administrativo é aplicável nas hipóteses de omissão específica, ou seja, quando houver violação a específico dever de agir (como na morte de presos);

c) **Errada:** atos terroristas e atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves brasileiras, são “protegidos” pela teoria do risco integral;



e) **Errada:** quando o dano for cometido por concessionária de serviço público, será aplicável o risco administrativo, tanto para os usuários como para não usuários do serviço público.

Gabarito: letra D.

4. (FGV – PCMG / 2025) Maria residia em uma comunidade carente e, em um domingo, ao sair para ir à padaria, foi baleada na porta de sua casa. Na ocasião estava havendo uma operação da polícia para combater o tráfico de drogas na região.

No caso em tela, a respeito da responsabilidade civil do Estado, de acordo com o entendimento do STF, assinale a afirmativa correta.

- a) O Estado responderá civilmente com base na teoria do risco integral.
- b) A demonstração da presença de excludentes de responsabilidade civil é ônus probatório dos parentes de Maria.
- c) Haverá responsabilidade civil do Estado somente se restar comprovado que os agentes policiais agiram com dolo ou culpa.
- d) A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado.
- e) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, em caso de perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal, nos termos da teoria do risco administrativo.

Comentário:

No ARE 1.385.315, o STF firmou a seguinte tese:

1. O Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, **nos termos da teoria do risco administrativo.**
2. É **ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.**
3. A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

Agora, vamos analisar as opções:

- a) **Errada:** a teoria do risco integral somente se aplica em casos excepcionais, como danos nucleares e ambientais;
- b) **Errada:** cabe ao Estado provar as excludentes;
- c) **Errada:** a responsabilidade do Estado é objetiva, motivo pelo qual não há necessidade de comprovar a conduta dolosa ou culposa dos agentes estatais;



d) **Errada:** a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado. Cabe ao Estado provar que houve a excludente, sob pena de ter que arcar com o dano.

e) **Certa:** é isso que afirma o primeiro item da tese, ou seja, o Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo.

Gabarito: letra E.

5. (FGV – TCE PI/2025) João, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado Alfa, no exercício de suas funções, analisou de forma errônea o pedido de concessão de aposentadoria formulado por Ana, servidora pública de órgão jurisdicionado. Esse fato resultou no indeferimento do pedido de aposentadoria por parte do corpo deliberativo da Corte de Contas, com consequente retorno da servidora ao exercício das funções, mesmo já tendo cumprido integralmente o período aquisitivo.

Sentindo-se prejudicada pelo indeferimento do pleito, Ana ajuizou demanda judicial diretamente contra João, pleiteando reparação pelos danos morais e materiais sofridos, em razão da análise errônea realizada pelo auditor.

Nesse contexto, em sede de responsabilidade civil do Estado, assinale a afirmativa correta.

- A) João poderá ser demandado diretamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- B) João poderá ser demandado diretamente, sendo sua responsabilidade de natureza subjetiva.
- C) João não poderá ser demandado diretamente, mas apenas em regresso, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- D) João não poderá ser demandado diretamente, mas apenas em regresso, sendo sua responsabilidade de natureza subjetiva.
- E) João poderá ser demandado concomitantemente com o órgão público ao qual pertence, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.

Comentário: o art. 37, § 6º, da Constituição Federal determina que o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A responsabilidade é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo apenas (i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal. Nessa ideia, conforme o entendimento consolidado no STF (Tema 940), não é cabível ação direta contra o agente público. A demanda deve ser ajuizada contra o Estado, que, se condenado, terá direito de regresso contra o agente, desde que comprovados dolo ou culpa.

Nessa esteira, percebemos que a responsabilidade do agente público é de natureza subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). No caso em questão, João somente responderá em regresso se for provado que a sua análise errônea foi dolosa ou culposa.

Gabarito: letra D.

6. (FGV / TCE RR / 2025) João, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado Alfa, obteve, no curso de auditoria governamental, dados e informações sensíveis acerca dos potenciais beneficiários da política pública de combate ao uso de drogas desenvolvida pelo Estado Alfa.



Embora tais dados tenham recebido o devido tratamento pela equipe de auditoria, com a categorização como sigilosos no sistema da Corte, vieram a público por desídia de João, que divulgou em aplicativos de mensagens e redes sociais abertas.

Pedro, um dos beneficiários da referida política pública, teve sua vida severamente impactada pela divulgação de seu nome nas redes sociais, o que lhe acarretou danos morais e materiais, dos quais busca reparação na seara judicial.

Nesse contexto, em sede de responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que Pedro deverá demandar

- a) João, direta e exclusivamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- b) o Tribunal de Contas do Estado Alfa, direta e exclusivamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- c) o Estado Alfa, direta e exclusivamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- d) o Estado Alfa e o Tribunal de Contas do Estado Alfa, solidariamente, sendo sua responsabilidade de natureza subjetiva.
- e) o Estado Alfa, diretamente, e João, subsidiariamente, sendo a responsabilidade objetiva para ambos.

Comentário:

A responsabilidade civil será da pessoa jurídica. Assim, não cabe a demanda contra João (letra A) nem contra o Tribunal de Contas, que é um órgão público (sem personalidade jurídica) (letra B e D). João somente poderá responder em ação de regresso. Logo, a letra E também é errada.

Assim, o gabarito é a “letra C”. A ação será proposta contra o Estado Alfa, direta e exclusivamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.

Gabarito: letra C.

7. (FGV – CGM Cuiabá MT/2025) Sociedade Borabombar desenvolve atividade empresarial relacionada a venda de artigos para festas, mas, seus representantes, clandestinamente, decidiram vender fogos de artifício para incrementar o negócio, sendo certo que foram realizadas inúmeras denúncias junto ao poder público local acerca de tal fato, sem que qualquer providência fosse adotada pelos agentes competentes municipais.

Diante do indevido acondicionamento dos referidos produtos irregulares no fundo do depósito da respectiva loja, houve uma explosão que ocasionou danos materiais e morais a Amaury, que foi atingido pelos destroços quando transitava na localidade no momento do trágico evento.

Por considerar que o Município deve ser civilmente responsabilizado, em decorrência de sua obrigação de fiscalizar tais atividades empresariais, Amaury visa a ajuizar ação indenizatória em face do mencionado ente federativo.

Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal.

A) Considerando que o comércio de fogos de artifício é uma atividade que põe em risco à coletividade, o ordenamento prevê a responsabilização do Município com base na teoria do risco integral com relação ao exercício da respectiva fiscalização.



B) Não é cabível a responsabilização do Município por omissão no dever de fiscalização, em qualquer caso, na medida em que os entes federativos não podem ser considerados seguradores universais, sendo uma das situações em que o ordenamento prevê expressamente a irresponsabilidade do Estado.

C) Tendo em vista que a ausência de fiscalização corresponde a uma conduta omissiva do ente federativo, a responsabilização civil do Município na hipótese narrada é subjetiva, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo para a sua caracterização.

D) Considerando que a responsabilidade pela explosão é da sociedade que acondicionou os produtos indevidamente, eventual responsabilização do Município apenas pode ser subsidiária, na medida em que não há causalidade imediata entre a sua omissão e o dano.

E) A caracterização da responsabilidade objetiva do Município em tais casos exige a violação de um dever jurídico específico de agir, como se infere do caso narrado, em que as inúmeras denúncias demonstram que as irregularidades praticadas pelo particular eram de conhecimento do poder público.

Comentário: por meio do RE 136861, o STF firmou a tese no sentido de que, para que haja a responsabilidade civil do Estado por danos derivados do comércio de fogos de artifício, é necessário que ocorra a violação de um dever jurídico específico de agir. Esta obrigação de agir se faz presente nos seguintes casos, conforme entendimento do STF:

(i) concessão da licença para funcionamento sem as cautelas legais; ou

(ii) conhecimento pelo poder público de eventuais irregularidades praticadas pelo particular.

Tendo isso em mente, vamos analisar cada um dos itens.

a) **Errado.** O ordenamento jurídico brasileiro adota como regra a teoria do risco administrativo para fundamentar a responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A teoria do risco integral, mencionada na assertiva, não se aplica ao caso do exercício da fiscalização pelo Município, uma vez que essa teoria só é admitida em hipóteses excepcionais, como em acidentes nucleares (art. 21, XXIII, "d", da CF), danos ambientais e atos de guerra ou terrorismo contra aeronaves brasileiras, previstos em legislação específica.

b) **Errado.** De fato, o Estado não é um segurador universal, haja vista que essa é uma ideia válida apenas para a teoria do risco integral. Contudo, veremos que há hipóteses de responsabilização por omissão. Assim, o item erra ao afirmar que o Estado não responde “em qualquer caso”.

c) **Errado.** No caso em particular, o Estado responderá de forma objetiva pela sua omissão, em razão da violação do seu dever específico de agir, como vamos analisar adiante.

d) **Errado.** Veremos adiante que o município vai responder de forma primária e objetiva. Portanto, não cabe a responsabilidade subsidiária.

e) **Correto.** No caso apresentado, o Município foi reiteradamente notificado sobre a irregularidade na comercialização de fogos de artifício, mas não tomou as providências cabíveis. Tal omissão caracteriza violação do dever específico de agir. Consoante a jurisprudência que citamos acima, o Estado responderá pelo dano derivado do comércio irregular de fogos de artifício, uma vez que teve conhecimento das



irregularidades pelas diversas denúncias. Isso configura omissão ao dever específico de agir, ensejando a responsabilidade civil objetiva. Logo, o gabarito correto é a letra E.

Gabarito: alternativa E.

8. (FGV / PCMG / 2025) Durante o cumprimento de uma diligência externa, determinada pela autoridade policial, Carlos, policial civil do Estado de Minas Gerais, agindo de forma negligente, acabou por atropelar um transeunte. Registre-se que, realizada perícia no local dos fatos, constatou-se que o pedestre não teve qualquer culpa para o advento do resultado danoso.

Considerando as disposições da Constituição Federal e os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O Estado de Minas Gerais poderá ser responsabilizado, subsidiariamente, em razão da conduta praticada por Carlos, caso este não tenha capacidade para arcar com eventual indenização fixada em benefício do transeunte.

() A responsabilidade civil de Carlos, na qualidade de agente público, é objetiva, pressupondo-se a demonstração do elemento anímico.

() Para que a responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais possa ser invocada, é necessário que se demonstre, em juízo, no que consistiu a conduta negligente de Carlos.

A) V – F – V.

B) F – F – F.

C) V – V – F.

D) F – V – F.

E) V – V – V.

Comentário:

(Falso): *O Estado de Minas Gerais poderá ser responsabilizado, subsidiariamente, em razão da conduta praticada por Carlos, caso este não tenha capacidade para arcar com eventual indenização fixada em benefício do transeunte.*

A responsabilidade do Estado de Minas Gerais é primária e objetiva, não subsidiária, independentemente de a conduta do agente público Carlos ser culposa ou dolosa.

(Falso): *A responsabilidade civil de Carlos, na qualidade de agente público, é objetiva, pressupondo-se a demonstração do elemento anímico.*

O agente público responderá de forma **subjetiva**, ou seja, mediante a demonstração do elemento subjetivo (culpa ou dolo), em uma ação regressiva movida contra Carlos pelo Estado.

(Falso): *Para que a responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais possa ser invocada, é necessário que se demonstre, em juízo, no que consistiu a conduta negligente de Carlos.*



A demonstração da existência de negligência (uma conduta culposa) seria necessária em uma responsabilidade subjetiva. No entanto, a responsabilidade civil do Estado de MG é **objetiva**, ou seja, independe do elemento subjetivo. O que será necessário demonstrar em juízo é o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta estatal.

Portanto, todas as afirmações são falsas.

Gabarito Letra B.

9. (FGV / TJ-PE / 2024) Uma antena de telefonia despencou e atingiu casas e veículos no centro de Limoeiro, no agreste de Pernambuco, enquanto técnicos estavam fazendo manutenção na base do equipamento. Duas pessoas foram atingidas e lesionadas.

Sobre a responsabilidade civil da concessionária de serviços de telecomunicações ou a competência para o julgamento da ação judicial, é correto afirmar que:

- A) a responsabilidade civil da concessionária será subjetiva caso não seja demonstrado que as vítimas são usuárias do serviço público;
- B) a Anatel será parte legítima para a demanda entre o usuário do serviço e a concessionária, comprovada a relação contratual;
- C) a ação de responsabilidade civil será de competência da Justiça Federal, pois a Anatel é litisconsorte passiva necessária;
- D) a responsabilidade civil da concessionária é objetiva relativamente a terceiros, ainda que não usuários do serviço;
- E) a responsabilidade civil pelos danos a terceiros não usuários do serviço é do poder concedente, respondendo a concessionária subsidiariamente.

Comentário:

a) **Errada** e d) **Certa**: a responsabilidade civil da concessionária é objetiva e alcança tanto os usuários quanto os não usuários do serviço. Nesse sentido, veja esta parte da ementa do RE 591.874/MS:

*I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é **objetiva** relativamente a terceiros **usuários e não-usuários do serviço**, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.*

II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.

O mencionado art. 37, §6º da CF diz o seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



b) **Errada:** a Anatel não é parte legítima nesse caso. A assertiva contraria a súmula 506 do STJ:

A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual.

c) **Errada:** litisconsorte é uma parte que atua em litisconsórcio em um processo, ou seja, demanda conjuntamente em juízo com outra parte. Exemplo: se João e Ana são processados simultaneamente em uma ação de cobrança, eles são “litisconsortes passivos”.

Nesse sentido, a Anatel não é litisconsorte necessária, pois sequer participará do processo, como vimos na opção B. A opção C ainda contraria a Súmula Vinculante 27:

*Compete à **Justiça Estadual** julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.*

e) **Errada:** como vimos, a responsabilidade pelos danos não é poder concedente, mas sim da concessionária, tanto para usuários quanto para não usuários do serviço. Ademais, no âmbito do REsp 1.095.575, o STJ decidiu que é o ente público que pode responder subsidiariamente em caso de insolvência do concessionário, ao contrário do que afirma a opção E.

Gabarito Letra D.

10. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) Durante operação da polícia do Estado Alfa na comunidade Beta, houve confronto armado, com disparos de armas de fogo, entre os agentes de segurança pública e integrantes de uma organização criminosa, que resultou na morte do idoso Antônio, que foi atingido no peito por uma bala perdida.

Familiares de Antônio ajuizaram ação indenizatória em face do Estado Alfa. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir, em tema de responsabilidade civil do Estado.

I. O Estado é responsável objetivamente, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Integral.

II. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.

III. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário:



Em sede do ARE 1.385.315, o STF firmou a seguinte tese:

1. O Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, **nos termos da teoria do risco administrativo**.
2. É **ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil**.
3. A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

Perceba que apenas a afirmativa I contraria a jurisprudência do Supremo, uma vez que se aplica a teoria do risco administrativo e não do risco integral. A diferença é que aquela admite excludentes, enquanto esta não. O risco integral somente é adotado em casos excepcionais, como prejuízos decorrentes de danos nucleares.

Por outro lado, estão corretas as afirmativas II e III. Cabe ao Estado provar as excludentes e, não havendo a comprovação, o poder público responderá pelos disparos.

Gabarito Letra D.

11. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) João, analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) do Município de Niterói, no exercício da função, de forma culposa, praticou ato ilícito que causou danos materiais à administrada Maria.

Maria ajuizou ação indenizatória em face do Município de Niterói e obteve, por sentença que acaba de transitar em julgado, o valor de dez mil reais a título de reparação pelos danos materiais.

No caso em tela, na ação ajuizada por Maria em face do Município de Niterói incidiu a responsabilidade civil

A) objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, sendo cabível ação regressiva do Município em face de João, com base na responsabilidade civil subjetiva.

B) objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo cabível ação regressiva do Município em face de João, com base na responsabilidade civil objetiva.

C) objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo incabível ação regressiva do Município em face de João, pois o servidor não atuou dolosamente.

D) subjetiva, baseada na teoria do risco administrativo, sendo cabível ação regressiva do Município em face de João, com base na responsabilidade civil subjetiva.

E) subjetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo cabível ação regressiva do Município em face de João, com base na responsabilidade civil objetiva, pela teoria da dupla garantia.

Comentário:

Pela **teoria do risco administrativo**, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e um dano fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente de dolo ou culpa do agente público. Logo, em face do Município de Niterói, incidiu a responsabilidade objetiva.



Existe para a Administração o direito de regresso, em que o Estado busca reaver o que pagou ao lesado por meio de uma ação contra seu agente ou responsável que agiu com dolo ou culpa. Contudo, nesse caso **a responsabilidade do agente público é subjetiva**, ou seja, caberá ao poder público demonstrar a existência dos elementos subjetivos (dolo ou culpa). O enunciado nos informa que João agiu de forma culposa. Logo, é cabível a ação regressiva do Município em face do agente público.

Gabarito Letra A.

12. (FGV / TJ-RR / 2024) Ao analisar a possibilidade de responsabilização civil de certo Estado da Federação, em decorrência da promulgação de uma lei de efeitos concretos que observou o devido processo legislativo e se mostra compatível com a Constituição, mas que, apesar de válida e constitucional, ocasionou prejuízos individualizáveis e anormais a determinado administrado, Monica verificou corretamente que se trata de hipótese de

- A) responsabilização objetiva, com base na teoria do risco integral.
- B) responsabilização subjetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo.
- C) responsabilização por ato lícito, que tem por fundamento a repartição dos ônus e encargos sociais.
- D) irresponsabilidade do Estado, pois o exercício da atividade legislativa não pode ensejar o dever de indenizar.
- E) irresponsabilidade do Estado, que não pode ser penalizado por condutas lícitas.

Comentário:

Em regra, o Estado não responde civilmente pela **atividade legislativa**, a qual, ocorrendo dentro de ritos normais, não incorre em indenização, ainda que traga obrigações ou restrinja direitos.

A exceção fica por conta de duas hipóteses, em que o Estado pode ser responsabilizado civilmente pela atividade legislativa: (i) lei inconstitucional; e (ii) leis de efeitos concretos.

O caso da questão é o mesmo da hipótese (ii). As leis de efeitos concretos são aquelas que, embora sejam leis em sentido formal, equiparam-se a atos administrativos, porque não possuem generalidade e abstração, mas sim efeitos concretos a destinatários certos. Um exemplo seria uma “lei” que demitisse um servidor público. Em que pese houvesse a forma de lei, o ato seria um típico “ato administrativo”.

Agora, vamos às assertivas:

a) e b) **Erradas**: a responsabilização civil do Estado é objetiva, mas ela tem base na teoria do risco administrativo, não na teoria do risco integral. A primeira admite excludentes de responsabilidade; a segunda não.

c) **Certa**: a responsabilidade objetiva cabe **mesmo em atos lícitos**, bastando que haja o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Ademais, a teoria do risco administrativo, da qual decorre a responsabilidade objetiva do Estado, tem dois aspectos: (i) a atividade estatal gera um potencial risco para os administrados e (ii) a necessidade de **repartir tanto os benefícios da atuação estatal quanto os encargos suportados por alguns**, pelos danos decorrentes dessa atuação (solidariedade social). Portanto, ainda que o



ato seja lícito, mas se ocasionar dano desproporcional e específico, poderá haver responsabilidade civil do Estado.

d) **Errada**: como vimos, há hipóteses restritas em que a atividade legislativa enseja o dever de indenizar.

e) **Errada**: mesmo em atos lícitos pode o Estado ser responsabilizado, bastando que haja o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.

Gabarito Letra C.

13. (FGV / TJ-MT / 2024) Maria ajuizou demanda em face do município de Cuiabá/MT postulando o pagamento de indenização sob o argumento de que, ao atravessar a faixa de pedestre com o sinal fechado, teria caído em um buraco aberto na rua, o que ocasionou lesão em sua perna esquerda.

Sobre a responsabilidade civil do Estado e a situação apresentada, é correto afirmar que:

A) a demanda deverá ser julgada improcedente se não ficar demonstrado o nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima no caso em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso;

B) deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo entre o município e os agentes públicos diretamente responsáveis pela conservação da via, cabendo à autora a demonstração do dolo ou culpa destes;

C) é facultativo o litisconsórcio entre o município e os agentes públicos diretamente responsáveis pela conservação da via, cabendo à autora a demonstração do dolo ou culpa destes;

D) a demanda deverá ser julgada procedente, pois a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração do dano e da precariedade do serviço público;

E) o processo deverá ser extinto por carência de ação, considerando que a legitimidade passiva na hipótese seria dos agentes públicos diretamente responsáveis pela conservação da via, cabendo à autora a demonstração do dolo ou culpa destes.

Comentário:

a) **Certa**: na situação apresentada, houve uma omissão do Estado no dever legal de sinalizar o buraco aberto na rua. Para caracterizar essa responsabilidade, é necessário demonstrar o nexo causal entre a omissão estatal e o dano, caso contrário a demanda será julgada improcedente.

b) e e) **Erradas**: a ação de indenização é movida contra a pessoa jurídica, não contra o agente público. Nesse sentido, há a seguinte tese de repercussão geral fixada pelo STF, no âmbito do RE 1.027.633:

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Logo, não haverá litisconsórcio passivo entre o Município e os agentes públicos responsáveis pela conservação da via e a autora da ação não precisará demonstrar o dolo ou a culpa deles.



c) **Errada:** o STJ chegou a se posicionar no sentido de ser facultativo o litisconsórcio passivo entre o município e os agentes públicos diretamente responsáveis pela conservação da via. No entanto, a posterior tese de repercussão geral do STF superou aquele posicionamento.

d) **Errada:** Há necessidade de demonstrar a omissão estatal, por meio da precariedade do serviço prestado (por isso que havia um buraco na via). Assim, teremos o nexo causal entre a omissão do Estado e o dano. Todavia, não é pacífico se a responsabilidade por omissão será objetiva ou subjetiva. Porém, de forma genérica, devemos considerar a responsabilidade por omissão como subjetiva.

Gabarito Letra A.

14. (FGV / TJ-SC / 2024) Carlos dirigia tranquilamente pela rodovia XX-200, do estado X, administrada pela concessionária Rodebem, quando, na altura de um dos postos de pedágio, foi abordado por três pessoas encapuzadas e armadas com fuzis, que o forçaram a sair do veículo, levando o automóvel. Indignado com o roubo, Carlos ajuíza ação, pleiteando indenização por danos materiais e morais em face da concessionária e, subsidiariamente, em face do estado X.

À luz da jurisprudência do STJ, o pedido de Carlos deve ser julgado:

A) procedente em face de ambos, pois se trata de fortuito interno, já que a concessionária e o estado X têm o dever de prover a segurança do local, sendo objetiva e solidariamente responsáveis no caso;

B) procedente apenas em face da concessionária, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, que responde objetivamente, não tendo, no caso, o estado X incorrido em falha na fiscalização do serviço;

C) procedente apenas em face do estado X, que é garantidor universal da segurança pública, tendo o dever de proteger as pessoas em situações como a que ocorreu, sendo irrelevante eventual falha na fiscalização do serviço;

D) improcedente em face de ambos, porque, quanto à concessionária, trata-se de fortuito externo, ou seja, fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade, e, quanto ao estado X, porque não é garantidor universal;

E) improcedente em face de ambos, porque a responsabilidade da concessionária e do estado X, no caso, é subjetiva e dependeria de efetiva prova da culpa na prestação do serviço, o que não ocorreu.

Comentário:

A questão faz alusão ao REsp 1.872.260-SP, em que o STJ entende não haver responsabilidade da concessionária em caso de roubo com emprego de arma de fogo cometido em posto de pedágio.

Na decisão, o Tribunal considerou que a situação do roubo em fila de pedágio não se inclui na usual responsabilidade objetiva que pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público têm pelos danos que seus agentes causam. O motivo é o nítido **fortuito externo** (fato de terceiro), o qual rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva.

Ademais, o Estado, embora responsável pela segurança pública, **não é garantidor universal**, o que só ocorre em sede da teoria do risco integral, admitida apenas em casos excepcionais.



Logo, o pedido de Carlos deve ser julgado improcedente tanto em face da concessionária quanto em face do Estado.

Gabarito Letra D.

15. (FGV / Prefeitura de Caraguatatuba - SP / 2024) Enzo, adolescente, é estudante de uma escola pública municipal, que após diversas ameaças que eram de conhecimento de todos no ambiente escolar, agrediu a também adolescente e aluna da instituição Julia, sua antiga namorada. Tal fato ocorreu em sala de aula, durante o período letivo, na presença de professores e inspetores, que nada fizeram, sendo certo que Julia sofreu lesões graves em decorrência do evento, razão pela qual seus genitores almejam buscar a responsabilização civil do respectivo ente federativo.

Diante dessa situação hipotética, considerando a orientação dos Tribunais Superiores acerca do tema, é correto afirmar que o Município em questão

- A) responde objetivamente em âmbito civil pelos danos causados a Julia, com base na teoria do risco integral.
- B) não pode ser civilmente responsabilizado pelos causados a Júlia, em decorrência do fato exclusivo de terceiro.
- C) responde subjetivamente em âmbito civil pelos danos causados a Julia, com base na teoria do risco administrativo.
- D) não pode ser civilmente responsabilizado pelos danos causados a Julia, pois não há conduta de agente público passível de caracterizar o dever de indenizar.
- E) responde objetivamente em âmbito civil pelos danos causados a Júlia, pois tinha o dever de guarda, vigilância e proteção da aluna na instituição pública.

Comentário:

Quando o ente público atua com o dever de guarda, vigilância ou proteção de alguém, tal como em uma escola pública municipal, incide a responsabilidade **objetiva**, com base na **teoria do risco administrativo**, não na teoria do risco integral. Este tipo de omissão é conhecida como “omissão específica”, sendo equivalente às ações estatais.

Nesse sentido, estão erradas as opções A e C, e está certa a opção E.

Vejamos os erros das demais assertivas:

b) **Errada:** usualmente, o fato de terceiro rompe o nexo causal necessário à responsabilidade objetiva. Contudo, isso não se aplica ao caso da questão, em que as diversas ameaças que precederam a agressão eram de conhecimento dos agentes públicos escolares responsáveis pela guarda ou proteção.

d) **Errada:** quando a instituição pública tem o dever de manter a integridade física de alguém (no caso, uma aluna), a responsabilização civil independe de envolvimento de um agente público no ato que gerou o dano. Na verdade, o Estado responde pela sua omissão.

Gabarito Letra E.



16. (FGV / Prefeitura de Macaé - RJ / 2024) Mário, ocupante de um cargo efetivo na Prefeitura de Macaé, conduzia um veículo automotor oficial, devidamente caracterizado, pela Praia do Pecado, ocasião em que, por imprudência, atropelou um ciclista, o qual sofreu diversos danos materiais.

Registre-se que Mário não estava, no momento do acidente, na sua jornada regular de trabalho, embora tenha atuado na qualidade de agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Município de Macaé

- A) responderá, objetivamente, pelos danos causados ao particular, desde que se comprove que Mário não possui recursos para arcar com a indenização.
- B) não tem qualquer responsabilidade pelo evento danoso, já que o referido servidor público não estava em sua jornada regular de trabalho.
- C) não tem qualquer responsabilidade pelo evento danoso, já que Mário foi o único responsável pelo seu advento.
- D) possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao ciclista.
- E) possui responsabilidade subjetiva pelos danos causados ao ciclista.

Comentário:

Exigem-se três requisitos para gerar a responsabilidade **objetiva** do Estado: o dano, a conduta estatal e o nexo causal. No que diz respeito à **conduta**, considera-se a atuação do agente estatal na qualidade de agente público. A questão informa que Mário não estava em sua jornada regular de trabalho, mas atuava na qualidade de agente público. Imagine, por exemplo, que um agente público, após o horário de expediente, foi levar um documento da Administração em determinado local. Apesar do término do horário do expediente, ele estará agindo na qualidade de agente público. Logo, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do Município de Macaé.

Gabarito Letra D.

17. (FGV / Prefeitura de Vitória - ES / 2024) Diana estava caminhando quando caiu em um gigantesco buraco na calçada, sendo certo que a queda importou em diversas fraturas em seu corpo, em relação as quais foram necessárias diversas cirurgias, longo tempo de internação e um tratamento que perdurou por mais de seis meses.

Em decorrência de tais fatos, Diana ajuizou ação indenizatória em face do Município, por meio da qual demonstrou que o buraco existia há mais de um ano antes da queda e foi aumentando de tamanho, a despeito das inúmeras reclamações dos munícipes para que fossem adotadas providências a fim de evitar acidentes e danos, tais como aqueles que por ela foram experimentados, sem que qualquer conduta fosse realizada pelo ente federativo, sequer para sinalizar a existência da cratera.

Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar com relação a demanda ajuizada por Diana que

- A) o Município não pode ser responsabilizado por omissão, na medida em que a configuração do dever de indenizar exige uma conduta comissiva de agente público, nessa qualidade.



B) é indispensável a demonstração do elemento subjetivo, considerando que a responsabilidade civil do Município tanto por condutas comissivas quanto omissivas é subjetiva.

C) caso demonstrado nexo causal entre o dano e a omissão administrativa, ou seja, a violação do dever legal específico do município de agir para impedir o evento danoso, a responsabilização do Município é objetiva.

D) diante da adoção da teoria do risco integral, o Município se torna segurador universal de quaisquer danos ocorridos com os munícipes em relação à manutenção de ruas e calçadas.

E) se resultar comprovada a culpa concorrente da vítima, no sentido de que ela caiu no buraco por descuido, resultará rompido o nexo de causalidade e afastada a responsabilização do Município.

Comentário:

a) **Errada:** a responsabilização não é exclusiva de condutas comissivas. Pode haver responsabilização inclusive por omissão do ente público.

b) **Errada:** em geral, as condutas omissivas do poder público incorrem em responsabilidade subjetiva, a qual requer a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Contudo, as condutas comissivas relacionam-se à responsabilidade objetiva, a qual independe do elemento subjetivo. Logo, não se pode falar que a responsabilidade civil do Município é subjetiva tanto em condutas comissivas quanto em omissivas.

c) **Certa:** ainda que em geral a responsabilidade de condutas estatais omissivas seja subjetiva, quando a omissão acontece perante um dever legal específico de agir, passa a haver responsabilidade objetiva. Nela, basta demonstrar o nexo causal entre a omissão e o dano. Há ainda dúvidas sobre quando o Estado vai responder objetivamente pela omissão (configurando a omissão específica). Porém, a própria opção adota a expressão “violação do dever legal específico do município de agir para impedir o evento danoso”. E nesses casos a responsabilidade do Estado é sim objetiva.

d) **Errada:** sob a teoria do risco integral, a Administração se torna seguradora universal de danos ocorridos com administrados. No entanto, o ordenamento jurídico só admite essa teoria em casos específicos, que não se relacionam à manutenção de ruas e calçadas.

e) **Errada:** é a **culpa exclusiva do particular** que rompe o nexo causal e afasta completamente a responsabilização do ente público. A **culpa concorrente** enseja, no máximo, a atenuação da responsabilização estatal.

Gabarito Letra C.

18. (FGV / Prefeitura de Vitória - ES / 2024) Caso o Município venha a ser condenado em ação indenizatória, com base na caracterização de responsabilidade civil em decorrência de danos causados por seus agentes no exercício de suas atribuições, o ente federativo deverá ajuizar ação de regresso para fins de obter o ressarcimento ao erário.

Considerando o ordenamento vigente e a orientação dos Tribunais Superiores acerca do tema, é correto afirmar que a pretensão a ser veiculada na mencionada ação de regresso

A) é imprescritível.

B) decai no prazo de 10 (dez) anos.



- C) prescreve no prazo de 5 (cinco) anos.
- D) decai no prazo de 3 (três) anos.
- E) prescreve no prazo de 20 (vinte) anos.

Comentário:

Em se tratando de **ilícitos civis**, conforme julgamento do STF no âmbito do RE 669.069, a ação regressiva movida pelo Estado contra o agente público que agiu com dolo ou culpa **prescreve** em **cinco** anos. A **prescrição** é a extinção da pretensão por decorrer determinado tempo. Não se confunde com a **decadência**, mencionada nas opções B e D, que é a perda do direito em si, pela falta de atitude do titular.

Gabarito Letra C.

19. (FGV / Prefeitura de Vitória - ES / 2024) Ao estudar a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, Edilene verificou que há uma situação em que prevalece que não se configura o dever de indenizar pelo ente federativo, ou seja, que prevalece a tese de irresponsabilidade.

Nesse contexto, é correto afirmar que se enquadra na mencionada hipótese

- A) a caracterização de erro judiciário.
- B) as condutas comissivas de agentes públicos que, nessa qualidade, violem princípios da administração.
- C) a edição de normas gerais e abstratas, que não se revelem inconstitucionais.
- D) a conduta omissiva dos agentes públicos na realização de suas atribuições.
- E) a realização de qualquer conduta lícita, independentemente de prejuízos anormais e individualizáveis.

Comentário:

a) **Errada:** por força da CF, art. 5º, LXXV, “o Estado indenizará o condenado por **erro judiciário** [...]”. Logo, há o dever de indenização e não prevalece a tese da irresponsabilidade, mas sim a teoria do risco administrativo.

b) **Errada:** comprovando-se o nexo causal entre a conduta comissiva de um agente público agindo nessa qualidade e um dano, há a responsabilização civil objetiva do Estado, que é fundamentada pela teoria do risco administrativo. A violação a princípios da administração, como qualquer outra conduta, também pode ensejar a responsabilidade civil do Estado.

c) **Certa:** de fato, a atividade legislativa, em regra, não configura o dever de indenizar, ainda que traga obrigações ou restrinja direitos. Logo, prevalece a tese da irresponsabilidade. O Estado somente responderá pela atividade legislativa se a lei for declarada inconstitucional ou quando se tratar de lei de efeitos concretos.

d) **Errada:** a conduta estatal omissiva em regra relaciona-se à responsabilidade subjetiva, fundamentada nesse caso pela teoria da culpa administrativa. Logo, também pode haver dever de indenizar.

e) **Errada:** prejuízos normais e generalizados, quando causados por condutas lícitas, não ensejam a responsabilidade do Estado. O poder público responde por condutas lícitas quando alguém tiver que



suportar um dano específico e anormal. Por exemplo: se uma equipe de resgate tiver que derrubar o muro de uma casa para salvar o vizinho (trata-se de um dano específico e anormal).

Gabarito Letra C.

20. (FGV / TRF - 1ª REGIÃO / 2024) Josélia decidiu aprofundar os seus conhecimentos com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade civil do Estado, à luz do disposto no Art. 37, §6º, da CRFB/1988, vindo a concluir corretamente que:

- A) no caso atinente a morte por disparo de arma de fogo em decorrência de operação policial, a responsabilidade civil do Estado é fundada na teoria do risco integral;
- B) o direito de regresso em relação ao agente público causador do dano em sede de responsabilidade civil é imprescritível, por se tratar de ressarcimento ao erário;
- C) não é cabível o reconhecimento de causas excludentes da responsabilidade civil, diante da previsão constitucional;
- D) o agente causador do dano não tem legitimidade para constar do polo passivo da ação judicial que visa à responsabilização civil do Estado;
- E) tanto o Estado quanto o agente causador do dano respondem objetivamente pelos danos por este causados no exercício de suas atribuições.

Comentário:

- a) **Errada:** em sede do ARE 1385315, parte da tese de repercussão geral firmada pelo STF é: “O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da **Teoria do Risco Administrativo**”. Logo, o fundamento não é a teoria do risco integral.
- b) **Errada:** no julgamento do RE 669.069, o STF entendeu que é **prescritível** a ação de reparação de danos à Fazenda Pública (ou seja, o direito de regresso) decorrente de ilícito civil.
- c) **Errada:** não existe previsão constitucional que afirme não haver causas excludentes da responsabilidade civil do Estado. A teoria do risco administrativo, que prevalece no ordenamento jurídico, admite causas excludentes.
- d) **Certa:** ao julgar o RE 1.027.633, o STF decidiu que não se admite ação movida diretamente contra o agente público causador do dano. Logo, ele não tem legitimidade para constar do polo passivo da ação judicial.
- e) **Errada:** o Estado responde de forma primária e objetiva, ao passo que o agente público responde de forma regressiva e subjetiva (tem que ter dolo ou culpa).

Gabarito Letra D.

21. (FGV / Prefeitura de Abreu e Lima - PE / 2024) João, motorista da sociedade empresária Alfa, concessionária do serviço público de coleta de lixo do Município Sigma, quando se encontrava na direção do veículo de Alfa, atropelou Joana.



À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Joana, caso decida ingressar com a ação de responsabilidade civil em razão dos danos sofridos,

- A) deve demonstrar a culpa de João.
- B) somente pode ajuizar a ação em face de Sigma.
- C) deve ajuizar a ação em face de João e, na ausência de meios financeiros, para o ressarcimento, em face de Alfa.
- D) terá que demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado, mas não o elemento subjetivo do agente.
- E) não poderá invocar a responsabilidade objetiva de Alfa, já que esta última não integra a Administração Pública indireta.

Comentário:

a) **Errada:** a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, tais como a sociedade empresária Alfa, é objetiva. Logo, não é necessário comprovar o elemento subjetivo (dolo ou culpa).

b) **Errada:** a responsabilidade é da sociedade empresária, não do Município. Este somente poderia responder de forma subsidiária, ou seja, quando a concessionário não tivesse condições de arcar com o dano.

c) **Errada:** a ação é ajuizada em face da sociedade empresária, não de João. O motorista só responderá a uma ação sob eventual direito regressivo caso tenha havido dolo ou culpa.

d) **Certa:** para que se comprove a responsabilidade objetiva da sociedade empresária, é necessário demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado (danoso), independentemente do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

e) **Errada:** a sociedade empresária não integra a Administração Pública indireta, mas isso não lhe retira a responsabilidade objetiva, uma vez que é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos.

Gabarito Letra D.

22. (FGV / TCE-PA / 2024) O Art. 37, §6º, da CRFB/88 consagra a responsabilização civil objetiva do Estado em razão dos danos que seus agentes, nessa qualidade, provocarem a terceiros, com base na teoria do risco administrativo, que admite causas excludentes e atenuantes da responsabilidade, entre as quais podem ser indicadas, respectivamente,

- A) o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima.
- B) a força maior e o fato exclusivo de terceiro.
- C) o fato exclusivo de terceiro e a culpa concorrente da vítima.
- D) o fortuito interno e o fato exclusivo de terceiro.
- E) a culpa concorrente da vítima e o fortuito externo.

Comentário:



O **fortuito externo** e a **força maior** relacionam-se a eventos humanos ou da natureza que não se poderia prever ou evitar, como uma enchente. Trata-se de uma causa excludente da responsabilidade civil objetiva.

Diferente é o **caso fortuito interno**, aquele que está relacionado ao risco da atividade e, portanto, não exclui nem atenua a responsabilidade civil objetiva.

Por exemplo: imagine que uma funcionária de uma concessionária está realizando a limpeza de uma estação. De repente, ela derruba água e um usuário do serviço pisa na poça d'água, sofrendo lesões. Trata-se de **fortuito interno**, pois ninguém teve a intenção de causar o incidente. Porém, tem relação com a natureza do serviço, não afastando a responsabilidade da concessionária. Por outro lado, se houver um assalto por um grupo fortemente armado, no ônibus de uma concessionária, a responsabilidade da empresa será excluída, por se tratar de **fortuito externo**. A concessionário, nesse caso, não teria como evitar o assalto e essa atividade não tem correlação direta com o serviço.

A **culpa exclusiva da vítima** caracteriza-se quando o Estado prova que foi o particular que deu causa ao dano, excluindo sua responsabilidade. De forma similar, o **fato exclusivo de terceiro** pode romper o nexo causal e, portanto, a responsabilidade. Por fim, a **culpa concorrente da vítima** pode ser provada pela Administração para atenuar sua responsabilidade.

Ademais, lembre-se que as hipóteses discutidas nessa questão se relacionam à responsabilidade objetiva. Em alguns desses casos, ainda pode ser demonstrada a responsabilidade subjetiva, mediante comprovação de dolo ou culpa.

Vamos às assertivas, em busca de uma que indique respectivamente uma causa excludente e uma causa atenuante de responsabilidade:

a) e b) **Erradas**: ambas indicam duas causas excludentes de responsabilidade.

c) **Certa**: o fato exclusivo de terceiro é uma causa excludente de responsabilidade; a culpa concorrente da vítima é uma causa atenuante.

d) **Errada**: o caso fortuito interno não exclui nem atenua a responsabilidade civil objetiva; o fato exclusivo de terceiro exclui a responsabilidade.

e) **Errada**: a culpa concorrente da vítima atenua a responsabilidade, enquanto o caso fortuito externo a exclui.

Gabarito Letra C.

23. (FGV / CVM / 2024) Pedro, analista da Comissão de Valores Mobiliários, no exercício da função, praticou ato ilícito que, com o comprovado nexo causal, resultou em danos morais e materiais ao administrado Antônio, sem a incidência de quaisquer causas de excludente de responsabilidade civil.

No caso em tela, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, Pedro deve direcionar ação indenizatória em face de(a):

A) Antônio, agente público responsável pelo ato ilícito, diretamente, com base em sua responsabilidade civil objetiva, em que não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente;



- B) Comissão de Valores Mobiliários, com base na teoria da dupla garantia, incidindo a responsabilidade civil objetiva, em que não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente;
- C) União, com base na teoria da garantia, incidindo a responsabilidade civil objetiva, em que não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente;
- D) Comissão de Valores Mobiliários, com base na responsabilidade civil objetiva, em que não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente, sendo inviável qualquer responsabilidade civil da União por ato lícito de seus agentes;
- E) União, com base na responsabilidade civil subjetiva, em que há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente, sendo inviável qualquer responsabilidade civil da União por ato lícito de seus agentes.

Comentário:

Ao questionar quem deve mover a ação, a questão erra ao mencionar Pedro, e não Antônio, que foi o administrado lesado. Mas isso em si não prejudica tanto a questão, só é um fato “curioso”.

Em se considerando **Antônio**, o administrado deve mover ação contra o Estado, o qual responde objetivamente pelo dano causado. Como a responsabilidade é **objetiva**, não há necessidade de comprovar o elemento **subjetivo** (dolo ou culpa). Com efeito, não é cabível a ação direta contra o agente público que praticou o ato causador do dano, seja ele lícito ou ilícito, por força da CF, art. 37, §6º.

No caso da questão, a pessoa jurídica estatal em que o agente público exerce suas funções é uma entidade autárquica (a Comissão de Valores Mobiliários), a qual tem direitos e obrigações próprias. Logo, não há que se falar em responsabilidade da União. Logo, como a CVM é uma autarquia, a ação será movida diretamente contra a CVM. Cuidado, pois outras questões no mesmo estilo tratam de órgãos, aí a ação terá que ser contra a PJ que o órgão compõe.

Ademais, em sede do RE 327.904/SP, o STF interpretou que o art. 37, §6º, da CF consagra uma **dupla garantia**: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, uma vez que ela lhe proporciona uma possibilidade muito maior, praticamente certa, de pagamento do dano objetivamente sofrido. A outra garantia é em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

Gabarito Letra B.

24. (FGV / TJ-SC / 2024) Suponha que, em decorrência de uma operação policial, tenha ocorrido a morte por disparo de arma de fogo de um civil desarmado dentro de sua residência, não sendo, contudo, possível identificar se o projétil que atingiu a vítima foi disparado por agente estatal.

Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tais circunstâncias, é correto afirmar que:

- A) a impossibilidade de identificação da origem do projétil em questão, por si só, é suficiente para romper o nexo de causalidade e, conseqüentemente, afastar o dever de indenizar do Estado em tais circunstâncias;
- B) a aludida ação estatal importa na aplicação da teoria do risco integral que afasta a possibilidade de reconhecimento das hipóteses interruptivas do nexo de causalidade;



- C) eventuais danos decorrentes da ação em questão não podem ensejar a sua responsabilização civil, por se tratar do exercício de atividade estatal típica, que não pode caracterizar o dever de indenizar;
- D) a responsabilização do Estado em tais circunstâncias é subjetiva, de modo que deve restar comprovada a culpa ou dolo do agente estatal na aludida empreitada para a caracterização do dever de indenizar;
- E) comprovado o confronto armado entre agentes estatais e criminosos, bem como a lesão ou morte de cidadão por disparo de arma de fogo, cabe ao Estado comprovar a ocorrência de hipóteses interruptivas da relação de causalidade, independentemente da origem do projétil.

Comentário:

A questão discute a jurisprudência do STF no âmbito do ARE 1.385.315. Vamos relembrar as teses firmadas:

1. *O Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo.*
2. *É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.*
3. *A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.*

Agora, vamos às assertivas:

- a) **Errada:** segundo a terceira tese, a impossibilidade de identificação da origem do projétil (perícia inconclusiva) **não** é suficiente, por si só, para romper o nexo de causalidade (e, portanto, para afastar a responsabilidade civil do Estado).
- b) **Errada:** segundo a primeira tese, a responsabilidade civil do Estado no caso firma-se na **teoria do risco administrativo**, que, diferentemente da teoria do risco integral, não afasta a possibilidade de reconhecimento de hipóteses interruptivas do nexo de causalidade.
- c) **Errada:** a jurisprudência nos esclarece que a ação em questão enseja a responsabilidade civil do Estado.
- d) **Errada:** como a responsabilidade estatal neste caso fundamenta-se na teoria do risco administrativo, trata-se de responsabilidade civil **objetiva**, a qual independe da comprovação do elemento subjetivo (culpa ou dolo).
- e) **Certa:** de acordo com a segunda tese, cabe ao Estado demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil, as quais interromperiam o nexo de causalidade.

Gabarito Letra E.

25. (FGV / Câmara dos Deputados / 2024) Guilherme, Juiz de Direito, possui dois processos devidamente instruídos, prontos para a prolação de sentença, quais sejam:

- I. uma ação indenizatória proposta em face do Estado Alfa, ao argumento de que um tabelião oficial, no exercício de suas funções, teria causado dano a terceiro;



II. uma ação indenizatória proposta em face do Estado Alfa, sob o fundamento de que o Poder Público causou, por intermédio de comportamento comissivo, dano ao meio ambiente, sete anos atrás.

Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que

A) o Estado responderá, subjetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa; ademais, o Estado, em tese, responde objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco administrativo, mas a pretensão de reparação civil, na espécie, está prescrita.

B) o Estado responderá, objetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa; ademais, o Estado responderá objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco integral, sendo certo que a pretensão de reparação civil, na espécie, é imprescritível.

C) o Estado responderá, objetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa; ademais, o Estado responde, em tese, objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco administrativo, mas a pretensão de reparação civil, na espécie, está prescrita.

D) o Estado responderá, subjetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa; ademais, o Estado responderá objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco administrativo, sendo certo que a pretensão de reparação civil, na espécie, é imprescritível.

E) o Estado responderá, subjetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa; ademais, o Estado responderá objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco integral, sendo certo que a pretensão de reparação civil, na espécie, é imprescritível.

Comentário:

Em relação aos atos decorrentes de serviços notariais, o STF, no âmbito do RE 842.846/SC, firmou a seguinte tese:

O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Logo, o Estado responderá **objetivamente**, e a pena caso não exerça o dever de regresso contra o responsável é de **improbidade administrativa**.



Em relação ao dano causado ao meio ambiente, há diversos entendimentos jurisprudenciais¹ no sentido de que a responsabilização se dá sob a **teoria do risco integral**. Ademais, a pretensão de reparação civil é **imprescritível**, conforme a tese firmada no âmbito do RE 654833:

É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado.

Gabarito Letra B.

26. (FGV / ADAB / 2024) Caio, residente e domiciliado no Município *Alfa*, conduzia o seu veículo automotor, ocasião em que se iniciou uma forte chuva torrencial, de natureza imprevisível, que acabou por danificar severamente o automóvel, sem qualquer contribuição, comissiva ou omissiva, do ente federativo citado. Nesse contexto, o particular ingressou com uma ação indenizatória em face da municipalidade, visando ao ressarcimento pelos danos materiais suportados.

Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que

- A) não há responsabilização civil do Município *Alfa*, em razão do fato exclusivo de terceiro.
- B) não há responsabilização civil do Município *Alfa*, em razão do fato exclusivo da vítima.
- C) há responsabilização civil do Município *Alfa*, que ostenta natureza subjetiva.
- D) há responsabilização civil do Município *Alfa*, que ostenta natureza objetiva.
- E) não há responsabilização civil do Município *Alfa*, em razão do caso fortuito.

Comentário:

Como a questão nos informa que não há contribuição comissiva ou omissiva do ente federativo no caso da forte chuva torrencial, um exemplo de caso fortuito, não há que se falar em responsabilização civil do Município.

Em alguns casos, a omissão do Estado pode contribuir para o evento danoso, como na falta de manutenção dos bueiros. Porém, a questão expressamente informou que o Estado não contribuiu, nem por ação nem por omissão.

Logo, está certa a opção E. Fica uma ressalva, contudo. O sentido de caso fortuito e força maior não é pacífico na doutrina. É comum associar um ou outro ao evento da natureza ou à conduta humana. Isso poderia gerar dúvidas na hora da prova. Todavia, certamente não caberia a letra B, já que o evento da natureza não pode ser considerado um “fato exclusivo da vítima”.

Gabarito Letra E.

27. (FGV – TJDF/2022) Joana, servidora pública estadual, no exercício regular de suas funções, estava operando uma empilhadeira em um galpão da Secretaria Municipal de Obras do Município Beta. Nesse

¹ Tais como no REsp 1.373.788-SP.



contexto, causou danos ao veículo automotor que se encontrava estacionado, de Tiago, o qual comparecera ao prédio anexo, da mesma repartição, para solicitar uma licença de construção.

Nesse caso, a responsabilidade civil pelos danos causados ao bem de Tiago é:

- a) do Município Beta ou de Joana, mas apenas se for demonstrada a culpa desta última;
- b) do Município Beta, apenas se for demonstrada a culpa de Joana;
- c) do Município Beta, sendo demonstrada, ou não, a culpa de Joana;
- d) do Município Beta, ainda que haja culpa exclusiva de Tiago;
- e) apenas de Joana, sendo demonstrada, ou não, a sua culpa.

Comentário:

No caso, quem responde pelo prejuízo, no primeiro momento, é a pessoa jurídica na qual a servidora está lotada. Assim, como o caso ocorreu na Secretaria Municipal de Obras do Município Beta, caberá a responsabilização do Município Beta, que responderá objetivamente pelo prejuízo ocasionado por Joana, ou seja, independentemente da comprovação de sua culpa (em sentido amplo). Assim, o gabarito é a letra C.

A letra A está incorreta, ao inserir Joana na responsabilização. A letra B está incorreta, pois não há necessidade de demonstrar a culpa da servidora. O erro na letra D é que a culpa exclusiva afasta a responsabilidade civil do Estado, pois configura excludente de responsabilidade civil. Por fim, a letra E é errado por dois motivos: (i) a responsabilidade não é de Joana no primeiro momento e (ii) na ação de regresso, Joana responderá se houver dolo ou culpa (subjetivamente).

Não há dúvidas de que o gabarito será a letra C. Mas a questão tem um erro no enunciado, pois falou que Joana é servidora estadual, quando o caso aconteceu na Secretaria de Obras do Município. Poderíamos deduzir que se tratava de cessão de servidor, mas não há qualquer informação nesse sentido. Enfim, houve um pequeno erro da banca, mas invariavelmente o gabarito somente poderia ser a letra C.

Gabarito: alternativa C.

28. (FGV – TJDF/2022) Armando, tinha interesse em compreender as teorias que dispõem sobre a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública. Após ampla pesquisa, identificou a teoria adotada no direito brasileiro para justificar a responsabilização objetiva da Administração Pública por atos praticados por seus servidores, constatando, ainda, que essa responsabilização pode ser afastada se houver culpa exclusiva da vítima.

Trata-se da teoria:

- a) dos atos de império, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, porque o dano decorreu de ato de outrem, não de ato de império;
- b) da culpa administrativa, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, porque o dano não pode ser atribuído ao mau funcionamento do serviço;
- c) do risco integral, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, em razão da presença do elemento subjetivo culposo no agir da vítima;



d) do risco administrativo, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, em razão da ausência do nexo de causalidade entre o atuar estatal e o dano causado;

e) da culpa do serviço público, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, porque o mau funcionamento do serviço, ainda que tenha ocorrido, não foi preponderante.

Comentário:

A teoria adotada pelo Brasil é a do **risco administrativo**, que em duas características: (i) a **responsabilidade independe de dolo ou culpa**; (ii) **admite as excludentes de responsabilidade**, como a culpa exclusiva da vítima.

Essa teoria fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da CF/88, que diz que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na teoria do risco administrativo, presume-se a responsabilidade da Administração. No entanto, é possível que o Estado comprove que a **culpa é exclusiva do particular**, eximindo-se do dever de indenizar pela **ausência de nexo de causalidade entre o atuar estatal e o dano causado**; ou comprove que a culpa é concorrente, atenuando a obrigação de reparação. Também são excludentes o caso fortuito ou força maior e o ato exclusivo de terceiros.

Com base nisso, nosso gabarito está na alternativa D.

Vamos agora analisar cada alternativa:

a) os **atos de império** são aqueles que a Administração impõe coercitivamente aos administrados, e essa teoria previa que as condutas administrativas decorrentes desse tipo de ato não seriam passíveis de responsabilização. Tal corrente foi afastada, à medida que foram incorporadas as teorias publicistas, como a teoria do risco administrativo. – ERRADA;

b) pela **teoria da culpa administrativa**, a culpa é do serviço e não do agente, por isso que a responsabilidade do Estado independe da culpa subjetiva do agente (a “culpa” seria do Estado). Ela seria aplicada em três situações: o serviço não existiu ou não funcionou, quando deveria funcionar; o serviço funcionou mal; ou o serviço atrasou – ERRADA;

c) a **teoria do risco integral** não admite as causas excludentes da responsabilidade civil da Administração. Nesse caso, o Estado funciona como um segurador universal, que deverá suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese – ERRADA;

e) essa é a mesma teoria da **culpa administrativa**, em que a culpa é do serviço, e não do agente, sendo que a hipótese citada é justamente aquela que justifica a aplicação da responsabilidade do Estado – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

29. (FGV – PC AM/2022) João cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado em estabelecimento prisional do Estado Alfa. Um dia, João foi encontrado morto, sendo certo que a



investigação realizada e a prova técnica produzida comprovaram, de forma inequívoca, que se tratou de suicídio e que não houve inobservância pelo Estado do dever específico de proteção previsto no Art. 5º, inciso XLIX, da Constituição da República.

Mesmo sendo incontroverso o fato de que, no caso em tela, houve causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, os filhos de João ajuizaram ação indenizatória em face do Estado Alfa. Levando em consideração a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, a pretensão reparatória dos filhos de João

- a) merece prosperar, com base da responsabilidade civil objetiva do Estado Alfa, sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa de agentes públicos.
- b) merece prosperar, com base da responsabilidade civil subjetiva por omissão do Estado Alfa, sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa de agentes públicos.
- c) merece prosperar, com base da responsabilidade civil objetiva por omissão do Estado Alfa, com necessidade de comprovação de dolo ou culpa de agentes públicos.
- d) não merece prosperar, pois rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado Alfa e o resultado danoso consistente na morte de João.
- e) não merece prosperar, pois o Estado Alfa, em qualquer hipótese, não pode ser responsabilizado por morte decorrente de suicídio.

Comentário: a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos (ações) é do tipo objetiva, ao passo que a responsabilidade civil por omissão, em regra, é do tipo subjetiva.

Ocorre que, em determinadas situações, o Estado tem um dever específico de cuidado de determinadas pessoas que estão sob sua guarda. Esse tipo de situação é chamado de “Estado como garante”, uma vez que o Estado tem um dever de garantia das pessoas sob sua guarda. Essa situação ocorre, por exemplo, em relação a detentos.

Nessas situações, a **responsabilidade é objetiva**, com base na **teoria do risco administrativo**, mesmo que o dano não decorra de uma atuação de qualquer agente. Isso porque existia o dever de garantir a integridade das pessoas ou coisas sob custódia da Administração.

É o que ocorre em relação aos presos e aos alunos de rede pública de ensino. Nesses casos, o Estado tem o dever específico de agir, respondendo objetivamente inclusive no caso de omissão.

Contudo, tratando-se de detento, em hipóteses em que **não é possível ao Estado agir para evitar a morte** (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), **rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público**, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. Assim, a responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova **causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso** (STF - RE 841526).

Logo, em relação ao suicídio, o Estado **pode responder ou não**. Vai depender de cada caso. Se o preso deu indícios de que poderia se matar e o Estado não fez nada para impedir, haverá responsabilidade do Estado. Por outro lado, se o preso se suicidou “do nada”, sem que houvesse possibilidade de o Estado agir,



demonstrando-se que não houve inobservância pelo Estado do dever específico de proteção, não haverá responsabilidade estatal, por excludente de responsabilidade civil.

O pleito dos familiares, então, não merece prosperar, pois rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado Alfa e o resultado danoso consistente na morte de João.

Gabarito: alternativa D.

30. (FGV – SSP AM/2022) José é servidor público ocupante do cargo efetivo de Técnico de Nível Superior da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa e, no exercício da função, praticou ato ilícito que, com nexo causal, causou danos materiais a Davi, usuário do serviço público, inexistindo qualquer causa de exclusão da responsabilidade.

No caso em tela, eventual ação indenizatória deverá ser ajuizada por Davi em face

- a) da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta do agente, que deverá responder em ação regressiva, caso haja condenação da referida Secretaria e João tenha agido com culpa ou dolo.
- b) da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta de João, que não está sujeito à ação regressiva, pela teoria do risco administrativo.
- c) de João, diretamente, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário se comprovar o elemento subjetivo em sua conduta, e o Estado Alfa está sujeito à ação regressiva, pela teoria do risco administrativo, caso João seja condenado.
- d) do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta de João, que não está sujeito à ação regressiva, pela teoria do risco administrativo.
- e) do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta de João, que deverá responder em ação regressiva, caso haja condenação do referido Estado e o agente tenha agido com culpa ou dolo.

Comentário:

- a) a Secretaria é um órgão público sem personalidade jurídica, de forma que não poderá ser demandada de forma independente como responsável pelo pagamento da indenização decorrente da ação de José – ERRADA;
- b) a ação não será ajuizada em face da Secretaria, que não possui capacidade para figurar em juízo nesse caso. Além disso, é necessária a comprovação de dolo ou culpa na conduta do agente, para que esse possa ser responsabilizado em sede de **ação de regresso** – ERRADA;
- c) o agente não responde diretamente pelos danos causados a terceiros em virtude do exercício de suas atribuições. É o Estado quem responde diretamente, pois o servidor atua em seu nome, respondendo em ação regressiva – ERRADA;



d) o Estado responde de forma objetiva, e não subjetiva, pelos danos causados por seus agentes. Já João responde em ação de regresso, na qual deverá restar comprovado o dolo ou a culpa do agente – ERRADA;

e) exatamente isso. Com base na responsabilidade objetiva estatal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6º, CF/88) – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

31. (FGV – MPE BA/2022) Joana, servidora pública do Município Alfa, ao manusear uma poltriz portátil, com o objetivo de dar polimento em um monumento situado em praça pública, terminou por danificar o veículo de Pedro, que estava estacionado próximo ao local. Acresça-se que Joana não seguiu as orientações de segurança estabelecidas pelo Município.

À luz da sistemática constitucional:

- a) somente Joana será responsabilizada pelos danos causados a Pedro, mesmo que não seja demonstrada sua culpa;
- b) o Município Alfa será responsabilizado pelos danos causados a Pedro, mas apenas se for demonstrada a culpa de Joana;
- c) o Município Alfa será responsabilizado pelos danos causados a Pedro, ainda que não seja demonstrada a culpa de Joana;
- d) é necessário que o Município Alfa e Joana sejam simultaneamente responsabilizados, desde que provada a culpa desta última;
- e) Joana e o Município Alfa não serão responsabilizados pelo dano causado a Pedro, pois o interesse público prepondera sobre o individual.

Comentário: o Estado é responsável objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, no exercício de suas atribuições. Nesse sentido, a CF/88 dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Vamos a cada alternativa:

- a) o Município responde diretamente, e Joana responde em ação de regresso, na qual será demonstrado se ela agiu com dolo ou culpa – ERRADA;
- b) o Município responde objetivamente, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do agente – ERRADA;
- c) isso mesmo. A responsabilidade do Município é direta, objetiva, e independe da demonstração de dolo ou culpa do agente. A responsabilidade do agente vai ser avaliada depois, em ação de regresso ajuizada pelo Município em face dele, onde deverá ficar demonstrado se o agente teve dolo ou culpa no resultado danoso – CORRETA;



d) não há essa responsabilização simultânea: o Município responde diretamente, sem necessidade de se demonstrar dolo ou culpa de Joana; e Joana responde em ação de regresso, em momento posterior, devendo ser demonstrado o dolo ou a culpa em sua conduta – ERRADA;

e) em caso de danos causados a terceiros, mesmo que decorram de uma atividade lícita estatal, há sim a responsabilização do Estado – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

32. (FGV – TJ MG/2022) A Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, através da qual o Estado responde, em razão de sua atividade, se causar danos a terceiros.

Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, analise as afirmativas a seguir.

I. Na responsabilidade objetiva, o particular deve demonstrar o ato da administração pública, o dano e o nexo de causalidade, preenchendo os requisitos para a indenização.

II. Na responsabilidade objetiva, se houver a culpa da vítima, afasta-se o dever de indenizar, pois o Estado não responde sempre.

III. Não é preciso provar a culpa do Estado, em caso de responsabilidade subjetiva, ocorrendo omissão estatal que provoque danos ao particular.

Está correto o que se afirma em

- a) I, somente.
- b) II e III, somente.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.

Comentário:

I – para que fique comprovada a responsabilidade objetiva estatal, que é aquela que independe da demonstração de dolo ou culpa do agente, o particular deve demonstrar: que houve uma conduta estatal; que houve um dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. Demonstrados esses pressupostos, estão preenchidos os requisitos para a indenização – CORRETA;

II – na responsabilidade da objetiva, a culpa da vítima pode influenciar sim. Se a culpa for concorrente, ou seja, tanto a vítima quanto o agente público contribuíram para o resultado danoso, a responsabilidade estatal poderá ser atenuada; se a culpa for exclusiva da vítima, então a responsabilidade estatal fica excluída. Então, não se pode afirmar que a culpa da vítima afasta (por si só) o dever de indenizar, devendo analisar se a **culpa foi concorrente ou exclusiva**. Enfim, a questão generalizou, já que, na culpa concorrente, tem culpa, mas somente se atenua a responsabilidade estatal – ERRADA;

III – quando o Estado é omissor, a responsabilidade é subjetiva, fundamentando-se na teoria da culpa administrativa. Assim, em caso de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa – ERRADA.

Apenas a afirmativa I está correta, portanto.



Gabarito: alternativa A.

33. (FGV – PCE RJ/2022) João, investigador policial da Polícia Civil do Estado Alfa, cumpria diligência determinada por delegado de polícia no bojo de inquérito policial que apura crime de associação para o tráfico de drogas. Para tanto, João realizava o mapeamento de determinada rua, quando, por descuido, deixou sua arma cair no chão, causando um disparo que atingiu a perna de Maria, moradora da comunidade.

Após receber alta no hospital onde foi atendida, Maria procurou a Defensoria Pública e ajuizou ação indenizatória em face:

- a) de João, diretamente, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de ter o policial agido com culpa ou dolo;
- b) de João, diretamente, com base em sua responsabilidade civil subjetiva e solidária, sendo necessária a comprovação de ter o policial agido com culpa ou dolo;
- c) da Polícia Civil do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de ter agido João com culpa ou dolo;
- d) do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de ter agido João com culpa ou dolo;
- e) do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de ter agido João com culpa ou dolo.

Comentário:

- a) a ação de responsabilização civil dos agentes estatais deve ser ajuizada diretamente em face do Estado, e não em face do agente, aplicando-se a **teoria da dupla garantia** – ERRADA;
- b) a ação não é ajuizada em face de João, mas sim do Estado. A responsabilidade estatal é objetiva e primária, não se falando em responsabilidade solidária com João – ERRADA;
- c) a Polícia Civil é um órgão público sem personalidade jurídica, motivo pelo qual não pode ser demandada diretamente. No caso, as ações devem ser ajuizadas em face do Estado Alfa – ERRADA;
- d) com base na teoria da responsabilidade objetiva, o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A ação é ajuizada diretamente em face do Estado, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do agente – CORRETA;
- e) a responsabilidade estatal é objetiva, pela qual é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de João – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

34. (FGV – PCE RJ/2022) João, motorista do Município Alfa, durante o horário de expediente, utilizando o veículo da repartição e no pleno exercício de suas funções, atropelou uma pessoa, causando-lhe lesões.

O procurador do Município, ao tomar conhecimento dos fatos, disse, corretamente, que:



- a) o Município Alfa, observados os demais requisitos, poderia responder pelo dano, ainda que não provada a culpa de João;
- b) tanto o Município Alfa como João são responsáveis, desde que provada a culpa deste último;
- c) apenas João poderia ser responsabilizado, ainda que não provada a sua culpa;
- d) o Município Alfa responderia pelo dano, desde que provado o dolo de João;
- e) apenas João poderia ser responsabilizado, desde que provada a sua culpa.

Comentário: no Brasil, vigora a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade de risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, vejamos:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Essa responsabilidade independe da demonstração de dolo ou culpa do agente, respondendo o Estado diretamente pelos prejuízos causados aos administrados.

Portanto, ainda que não provado dolo ou culpa de João, o Município responde pelo dano, de forma direta, podendo responsabilizar João em momento posterior, em ação de regresso.

Assim, a única opção correta está na alternativa A.

Gabarito: alternativa A.

35. (FGV – SEFAZ AM/2022) Fernando, profissional da imprensa, foi ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestação em que houve tumulto e conflitos entre policiais e manifestantes.

Os policiais que atuaram no evento portavam câmeras que filmaram o tumulto, restando comprovado que Fernando descumpriu ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que havia grave risco à sua integridade física.

No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a responsabilidade civil

- a) subjetiva do Estado, mas incide a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima.
- b) objetiva do Estado, mas incide a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima.
- c) objetiva do Estado, e não incide a excludente da responsabilidade do caso fortuito, em razão da imprevisibilidade dos danos sofridos por Fernando.
- d) objetiva do Estado, e não incide a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, em razão da relevante função desempenhada pelo profissional de imprensa.
- e) subjetiva do Estado, e não incide a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, em razão da relevante função desempenhada pelo profissional de imprensa.



Comentário: a questão trata do entendimento do STF de que, em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública.

O assunto foi tratado com Repercussão Geral – Tema 1055, sendo fixada a tese de que:

É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física.

Assim, o Estado responde de forma objetiva, no caso de lesão de profissional de imprensa durante cobertura jornalística. Essa regra não é absoluta, uma vez que não se aplicará se o jornalista houver **descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à sua integridade física**, caso em que poderá ser aplicada a excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Gabarito: alternativa B.

36. (FGV – MPE GO/2022) Em janeiro de 2020, José foi condenado a 12 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável e cumpria pena, em regime fechado, em um presídio do Estado Alfa, quando conseguiu fugir, através de um túnel subterrâneo, em janeiro de 2021. Oito meses depois, José se associou a outros delinquentes em organização criminosa e praticou latrocínio, que causou a morte da cidadã Maria.

Familiares de Maria ajuizaram ação indenizatória contra o Estado Alfa, alegando sua responsabilidade civil objetiva, eis que Maria foi morta por José, que ainda deveria estar preso, tendo o Estado Alfa sido omissor por não exercer a contento a vigilância do preso José, que estava originariamente sob a sua custódia.

No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil objetiva do Estado Alfa por danos decorrentes do novo crime praticado por José, pessoa foragida do sistema prisional, que vitimou Maria

- a) não está caracterizada, pois incidiu a causa de exclusão da responsabilidade civil consistente em caso fortuito ou força maior.
- b) está caracterizada, não havendo que se provar o elemento subjetivo do dolo ou culpa dos agentes penitenciários, responsáveis pela omissão que ensejou a fuga de José.
- c) não está caracterizada, pois não restou demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga de José e o latrocínio que matou Maria.
- d) está caracterizada, havendo que se provar o elemento subjetivo do dolo ou culpa dos agentes penitenciários responsáveis pela omissão que ensejou a fuga de José.
- e) está caracterizada, e o Estado Alfa, caso condenado, deve promover ação de regresso em face dos agentes públicos responsáveis pela fuga de José, mediante a demonstração de seu dolo ou culpa.

Comentário: sobre o tema, o STF já decidiu da seguinte forma (RE 608880, Tema 362):



*Nos termos do artigo 37 §6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por **pessoa foragida do sistema prisional**, quando **não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada**.*

Portanto, em regra, o Estado não responde por ato de foragido do sistema prisional, exceto se o dano foi ocasionado “no momento da fuga”. Por exemplo: o preso pulou o muro da prisão e furtou uma moto para concluir a fuga; nesse caso, o Estado será responsável, em virtude do nexo causal do furto com a fuga. Por outro lado, se o foragido, dias depois, furtar ou roubar alguém, não haverá nexo causal com a fuga e, por isso, o Estado não será responsável.

Não havendo essa demonstração, não está caracterizada a responsabilidade, pois não restou demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga de José e o latrocínio que matou Maria.

Gabarito: alternativa C.

37. (FGV – DPE MS/2022) João é jornalista e cobria, presencialmente, uma manifestação em que ativistas de direitos humanos protestavam contra os altos índices de letalidade policial no Estado Alfa. Na qualidade de profissional de imprensa, enquanto fazia a cobertura jornalística, João foi ferido pelo policial militar José, ao receber uma pancada com cassetete em seu rosto, no momento em que havia conflito entre policiais e manifestantes.

Inconformado com as lesões que sofreu, João buscou atendimento na Defensoria Pública para ajuizar ação indenizatória, ocasião em que lhe foi explicado que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso em tela, a responsabilidade civil do Estado é:

- a) subjetiva, mas não cabe responsabilização direta do policial militar José, em razão da teoria da dupla garantia, seja para a vítima, seja para o agente público;
- b) subjetiva, mas cabe o reconhecimento da culpa concorrente, eis que os danos foram causados em evento multitudinário;
- c) objetiva, mas cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, caso João tenha descumprido ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas como de grave risco à sua integridade física;
- d) objetiva, mas cabe a excludente da responsabilidade da força maior, diante da imprevisibilidade do conflito entre os manifestantes e os policiais, desde que a Polícia Militar comprove que planejou regularmente sua atuação.

Comentário: em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública. Esse é o entendimento do STF, que tratou do tema em sede de Repercussão Geral – Tema 1055, sendo fixada a tese de que:

É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da **culpa exclusiva da vítima**, nas hipóteses em que o profissional de



imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física.

Assim, o Estado responde de forma objetiva, desde que o jornalista não haja descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à sua integridade física, caso em que poderá ser aplicada a excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

A questão trouxe o entendimento literal do Supremo, e o gabarito está na alternativa C.

Gabarito: alternativa C.

38. (FGV – TJ AP/2022) A sociedade empresária Alfa exercia a venda de produtos alimentícios em uma mercearia, com licença municipal específica para tal atividade. No entanto, os proprietários do comércio também desenvolviam comercialização de fogos de artifício, de forma absolutamente clandestina, pois sem a autorização do poder público. Durante as inspeções ordinárias, o poder público nunca encontrou indícios de venda de fogos de artifício, tampouco o fato foi alguma vez noticiado à municipalidade. Certo dia, grande explosão e incêndio ocorreram no comércio, causados pelos fogos de artifício, que atingiram a casa de João, morador vizinho à mercearia, que sofreu danos morais e materiais. João ajuizou ação indenizatória em face do Município, alegando que incide sua responsabilidade objetiva por omissão.

No caso em tela, valendo-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o magistrado deve julgar:

- a) procedente o pedido, pois se aplica a teoria do risco administrativo, de maneira que não é necessária a demonstração do dolo ou culpa do Município, sendo devida a indenização;
- b) procedente o pedido, pois, diante da omissão específica do Município, aplica-se a teoria do dano in re ipsa, devendo o poder público arcar com a indenização, desde que exista nexa causal entre o incêndio e os danos sofridos por João;
- c) procedente o pedido, diante da falha da Administração Municipal na fiscalização de atividade de risco, qual seja, o estabelecimento destinado a comércio de fogos de artifício, incidindo a responsabilidade civil objetiva;
- d) improcedente o pedido, pois, apesar de ser desnecessária a demonstração de violação de um dever jurídico específico de agir do Município, a responsabilidade civil originária é da sociedade empresária Alfa, de maneira que o Município responde de forma subsidiária, caso a responsável direta pelo dano seja insolvente;
- e) improcedente o pedido, pois, para que ficasse caracterizada a responsabilidade civil do Município, seria necessária a violação de um dever jurídico específico de agir, seja pela concessão de licença para funcionamento sem as cautelas legais, seja pelo conhecimento do poder público de eventuais irregularidades praticadas pelo particular, o que não é o caso.

Comentário: o fundamento da questão está no entendimento do STF no RE 136861, nos seguintes termos:

2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexa causal



entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.

4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: **Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.**

5. **Recurso extraordinário desprovido**". (RE 136861, rel. Ministro EDSON FACHIN, Plenário, 11.03.2020)

Vamos pensar em três exemplos:

- (i) determinada empresa pede o licenciamento para vender fogos de artifício e o Estado concede o alvará, sem que a empresa comprovasse o atendimento de todos os requisitos legais – nesse caso, houve a concessão sem as cautelas legais, logo o Estado poderá responder;
- (ii) o Estado recebe denúncia sobre o comércio irregular de fogos de artifício, mas não toma qualquer providência em tempo razoável – aqui, o Estado também será responsável, já que tomou ciência da falha;
- (iii) um particular faz a venda clandestina de fogos de artifício, sem pedir qualquer licenciamento ao Estado – nesse caso, não há responsabilidade Estatal, uma vez que o poder público não tem como identificar todas as falhas, logo não há violação de um dever jurídico específico de agir.

No caso da questão, vemos que apesar da regular fiscalização pelo poder público, o particular conseguiu armazenar os fogos de artifício de forma clandestina. Não houve omissão estatal que justifique a responsabilização do ente público. Assim, a pretensão do particular não merece prosperar, não havendo comprovação de que o estado descumpriu um dever específico de agir.

Com base nisso, podemos eliminar as alternativas A, B e C. Em relação à alternativa D, está errada, pois é necessária a demonstração de violação de um dever específico de agir, à luz do entendimento do STF. Assim, a alternativa E é a única que está totalmente de acordo com o entendimento jurisprudencial.

Gabarito: alternativa E.

39. (FGV – MPE GO/2022) José foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de dezoito anos de reclusão, que está sendo cumprida em estabelecimento prisional do Estado Gama. Após diversas vistorias realizadas pelo Ministério Público, restou comprovado que permanecem, há mais de três anos, problemas de superlotação e de falta de condições mínimas de saúde e higiene no presídio, que causaram danos materiais e morais ao detento José. Alegando violação a normas previstas na Constituição



da República de 1988, na Lei de Execução Penal e na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, José ajuizou ação indenizatória por danos causados pelas ilegítimas e sub-humanas condições a que está submetido no cumprimento de pena em face do Estado Gama.

Instado a lançar parecer no processo, o promotor de justiça, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve se manifestar pela:

- a) procedência do pedido indenizatório, inclusive no que toca aos danos morais comprovadamente causados em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento, pois é dever do Estado Gama manter em seu presídio os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico;
- b) procedência do pedido, com base na responsabilidade civil subjetiva do Estado Gama, desde que comprovado o dolo ou a culpa dos gestores públicos competentes para implementarem políticas públicas que garantam os direitos humanos dos detentos, sendo possível a remição da pena como forma de indenização;
- c) procedência parcial do pedido, de maneira que seja acatada a pretensão de ressarcimento pelos danos materiais sofridos por José com nexo causal pela omissão específica do Estado Gama, mas seja rejeitada a pretensão de reparação por danos morais, em razão do princípio da reserva do possível;
- d) improcedência do pedido, pois o Estado Gama não pode ser erigido a garantidor universal com violação ao princípio da reserva do possível, mas deve proceder o promotor de justiça à extração de cópias do processo para fins de ajuizamento de ação civil pública visando à regularização das condições precárias de encarceramento que violam direitos humanos;
- e) improcedência do pedido, pois a indenização não tem o condão de eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Comentário: segundo o STF, o dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado.

Isso se aplica inclusive às hipóteses de danos pessoais causados a detentos em estabelecimentos carcerários.

Nesse sentido:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. [...]

3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

*4. A violação a direitos fundamentais causadora de **danos pessoais** a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado,*



que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. [...]

7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”.

8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de **danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.”**

(RE 580.252, rel. Ministro GILMAR MENDES, Plenário, 16.02.2017)

Nota-se que o Estado possui responsabilidade sobre os presos sob sua guarda no sistema carcerário, inclusive em relação a eventuais danos morais sofridos.

Então, o promotor, no caso, deve se manifestar pela procedência do pedido, conforme previsão da letra A.

A letra B é errada, uma vez que a responsabilidade é objetiva. O erro na letra C é que a reparação alcança os danos morais (extrapatrimoniais). A letra D é errada, pois não se aplica a teoria da reserva do possível no caso. Por fim, o argumento da letra E não prevaleceu no entendimento do STF (item 4 do acórdão).

Gabarito: alternativa A.

40. (FGV – MPE RJ/2019) Em determinado Município do interior do Estado, pessoa jurídica de direito privado é prestadora do serviço público de abastecimento de água potável. Funcionários dessa sociedade empresária concessionária, no exercício da função, ao realizarem reparo em estação de tratamento de água, atingiram com um duto a criança Guilherme, que andava de bicicleta pela calçada e veio a quebrar a pena. Os pais de Guilherme buscaram a Defensoria Pública, que providenciou o ajuizamento de ação indenizatória. Finda a instrução processual, a Promotoria de Justiça Cível deve direcionar seu parecer no sentido da responsabilidade civil:

- a) objetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo prescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes;
- b) objetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco integral, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo imprescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes;
- c) subjetiva da concessionária, que decorre das normas de direito privado, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e do elemento subjetivo dolo ou culpa dos agentes;
- d) subjetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo imprescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes;



e) subjetiva do Município, que decorre da teoria do risco integral, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo prescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes.

Comentário:

A responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, que dispensa a demonstração de dolo ou culpa. Essa é a regra básica da responsabilidade civil estatal, que está prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, eliminamos as alternativas C, D e E.

Com relação à alternativa B, o erro está em dizer que a responsabilidade nesse caso se baseia na teoria do risco integral, que é aquela que não admite causas excludentes da responsabilidade civil da Administração, funcionando o Estado como um segurador universal, que deverá suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese. Nesses casos, então, não é imprescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente.

Por fim, vale lembrar que quem responde de forma primária é a pessoa jurídica prestadora do serviço, no caso a concessionária. Nesse caso, o município somente poderia responder subsidiariamente, quando a concessionária não tivesse condições de arcar com o dano.

Portanto, nosso gabarito está na alternativa A.

Gabarito: alternativa A.

41. (FGV – MPE RJ/2019) Durante a travessia de um rio, a barca utilizada para o transporte de passageiros entre dois Municípios distintos, explorada por concessionária de serviço público, chocou-se com uma embarcação particular.

À luz da sistemática constitucional e da possibilidade de ser, ou não, perquirida a culpa, exclusiva ou concorrente, do particular, a responsabilidade do Estado será:

- a) objetiva, observada a teoria do risco social;
- b) objetiva, observada a teoria do risco integral;
- c) objetiva, observada a teoria do risco administrativo;
- d) condicionada à prova da culpa do agente público;
- e) condicionada à prova do mau funcionamento do serviço.

Comentário:

As concessionárias, como prestadoras de serviços público, respondem pelos danos que causarem aos particulares pela teoria do risco administrativo.



Por essa teoria, basta a relação entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo administrado para que surja a responsabilidade civil do Estado, desde que o particular não tenha concorrido para o dano. Ela representa o fundamento da responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado.

Essa responsabilidade, então, independe da demonstração de dolo ou culpa do agente estatal ou do mau funcionamento do serviço, motivo pelo qual eliminamos as alternativas D e E.

A alternativa A está errada pois "risco social" não é uma teoria sobre a responsabilidade civil do Estado; e a D está errada pois não é caso de incidência da teoria do risco integral.

Portanto, nosso gabarito está na alternativa C.

Gabarito: alternativa C.

42. (FGV – TJ CE/2019) Em um fórum no interior do Estado do Ceará, no horário de expediente, o cidadão e jurisdicionado João, que possui mobilidade reduzida, em razão de acidente, descia com sua cadeira de rodas, pela rampa de entrada que garante acessibilidade à pessoa com deficiência, quando foi atingido por um carrinho cheio de autos de processos que era empurrado pelo técnico judiciário José, que se distraiu quando seu celular tocou. João foi arremessado ao chão, sofrendo lesões em sua perna que geraram a necessidade de intervenção cirúrgica.

Ao procurar a Defensoria Pública buscando ingressar com ação indenizatória, João foi informado de que, no caso:

- a) incide a responsabilidade civil subjetiva, por parte do Poder Judiciário do Ceará, e é necessária a comprovação do dolo ou culpa de agente público;
- b) incide a responsabilidade civil objetiva, por parte do Estado do Ceará, e é desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de agente público;
- c) incide a responsabilidade civil objetiva, por parte do Poder Judiciário do Ceará, e é necessária a comprovação do dolo ou culpa de agente público;
- d) não incide a responsabilidade civil objetiva do Estado do Ceará nem do Poder Judiciário estadual, pois se tratou de um acidente, sem dolo ou culpa de agente público;
- e) não incide qualquer responsabilidade civil, pois se tratou de caso fortuito ou força maior, sem qualquer falha na prestação do serviço público ou culpa e dolo de agente público.

Comentário:

Mais uma vez, temos a situação em que um agente estatal causa um dano ao administrado através de sua conduta. No caso, temos um servidor do Poder Judiciário do Ceará, o que faz com que o Estado do Ceará responda objetivamente pelos danos causados ao particular.

Nesse sentido, aplica-se a teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, que diz que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".



Na responsabilidade objetiva, é desnecessária a comprovação de culpa ou dolo por parte do agente público, respondendo o Estado direta e objetivamente, sem prejuízo da possibilidade de, em um segundo momento, haver a aferição de dolo ou culpa do agente, para fins de ação de regresso.

Portanto, apenas a alternativa B reúne todas essas características corretamente.

Gabarito: alternativa B.

43. (FGV – TJ CE/2019) João, Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará, no exercício de suas funções, praticou, por negligência, ato ilícito que causou dano a Maria, parte em determinado processo judicial. Maria buscou atendimento na Defensoria Pública e ajuizou ação indenizatória, em cujo curso restou comprovada a culpa concorrente entre a particular e o agente público.

No caso narrado, o pleito de Maria deve ser julgado:

- a) improcedente, porque a autora da ação concorreu para o resultado danoso, fato que exclui a responsabilidade civil estatal;
- b) improcedente, porque o agente público João não agiu de forma dolosa ou com má-fé, fato que exclui a responsabilidade civil estatal;
- c) procedente, incidindo a responsabilidade civil objetiva do Estado, havendo redução do valor indenizatório a ser pago pelo Estado do Ceará, em razão da culpa concorrente;
- d) procedente, incidindo a responsabilidade civil subjetiva do Estado do Ceará, devendo o valor indenizatório ser fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade;
- e) procedente, incidindo a responsabilidade civil subjetiva do Poder Judiciário do Ceará, devendo o valor indenizatório ser fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Comentário:

- a) a culpa concorrente não retira o direito da administrada, que pode processar o Estado e receber indenização retirando a sua parcela de culpa para acontecimento do evento danoso. Logo, a participação dela não exclui, mas apenas atenua a responsabilidade estatal – ERRADO;
- b) para que haja responsabilidade civil estatal objetiva, não é necessária a demonstração de dolo ou culpa do agente – ERRADO;
- c) exatamente. A culpa concorrente da vítima é hipótese que faz com que o valor de eventual indenização seja compensado, mas não retira o direito do particular de ser indenizado pelo Estado pelo dano sofrido – ERRADO;
- d) no caso, a responsabilidade estatal pelo ato praticado por João é objetiva, e não subjetiva – ERRADO;
- e) a responsabilidade é objetiva e do Estado do Ceará, já que o Poder Judiciário não tem capacidade para figurar como parte em demandas judiciais – ERRADO.

Gabarito: alternativa C.



44. (FGV – Prefeitura de Salvador - BA/2019) Dois empregados da sociedade empresária concessionária do serviço público municipal de coleta e tratamento de esgotamento sanitário realizavam reparo em uma estação de tratamento de esgoto de Salvador.

Durante o serviço, rompeu-se uma manilha e a casa vizinha à estação ficou inundada de esgoto, causando diversos prejuízos à proprietária Joana.

Sobre o caso em tela, em matéria de responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta.

- a) Não cabe indenização a Joana, pois não há comprovação de que os funcionários agiram com culpa ou dolo.
- b) Não cabe indenização a Joana, pois os funcionários não praticaram ato ilícito, pois estavam no estrito cumprimento de seu dever contratual.
- c) Cabe indenização pelo Município, diretamente, na qualidade de poder concedente, por sua responsabilidade civil subjetiva.
- d) Cabe indenização pela sociedade empresária concessionária, por sua responsabilidade civil subjetiva, mediante a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários.
- e) Cabe indenização pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários.

Comentário:

- a) caberia sim indenização nesse caso, eis que as partes sofreram um dano em virtude da conduta praticada pelos agentes da concessionária, sendo irrelevante se atuaram com dolo ou culpa – ERRADO;
- b) mesmo estando no estrito cumprimento de suas funções, podem ocorrer acidentes ou imprevistos, que podem gerar prejuízos a terceiros. Assim, pode haver indenização a Joana sim – ERRADO;
- c) cabe a indenização pela própria concessionária, mas esta decorre da sua responsabilidade civil objetiva, e não subjetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 – ERRADO;
- d) a concessionária é quem responde, mas de forma objetiva e não subjetiva – ERRADO;
- e) a responsabilidade é objetiva da concessionária, que responde diretamente, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do agente causador do dano – CORRETO.

Gabarito: alternativa E.

45. (FGV – DPE RJ/2019) Antônio, empregado de uma sociedade empresária privada, que atua como concessionária do serviço público de conservação de rodovias, no exercício de suas funções, atropelou João, motociclista que trafegava pela rodovia. Em razão do ocorrido, João sofreu sérios danos.

Considerando a sistemática vigente na ordem jurídica, é correto afirmar que:

- a) somente Antônio pode ser responsabilizado, sendo necessário provar a sua culpa;
- b) a concessionária será civilmente responsabilizada em caráter objetivo;
- c) somente a concessionária será responsabilizada, mas será preciso provar a culpa de Antônio;



- d) somente o ente federado concedente será responsabilizado, o que ocorrerá em caráter objetivo;
- e) Antônio e a concessionária serão solidariamente responsabilizados em caráter objetivo.

Comentário:

- a) nesses casos, é a concessionária que é responsabilizada de forma direta, e não o empregado, não sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa em sua atuação – ERRADO;
- b) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, como é o caso das concessionárias, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Essa responsabilidade é direta e objetiva, independentemente de ter havido dolo ou culpa por parte dos agentes públicos – CORRETO;
- c) não há necessidade de comprovação da culpa do empregado nos casos de responsabilidade objetiva da concessionária – ERRADO;
- d) é a concessionária que responde diretamente nessas situações – ERRADO;
- e) não há responsabilidade solidária entre a concessionária e Antônio – ERRADO.

Gabarito: alternativa B.

46. (FGV – DPE RJ/2019) Policiais militares, em operação de combate ao tráfico de entorpecentes, trocaram disparos de arma de fogo com criminosos em comunidade do Rio de Janeiro. Durante a troca de tiros, um projétil de arma de fogo atingiu a cabeça da criança João, de 6 anos, que estava de uniforme a caminho da escola e faleceu imediatamente. Câmeras de vigilância e perícia de confronto balístico comprovaram que o disparo que vitimou o menor se originou da arma do PM José.

A família de João buscou assistência jurídica da Defensoria Pública, que:

- a) informou da impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro, pois a Defensoria integra o Poder Executivo estadual;
- b) informou da impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro, pois o policial agiu no estrito cumprimento de seu dever legal;
- c) ajuizou ação indenizatória em face do PM José, com base em sua responsabilidade civil objetiva, devendo ser comprovado que o policial agiu com culpa ou dolo;
- d) ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que o policial agiu com culpa ou dolo;
- e) ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de que o policial agiu com culpa ou dolo.

Comentário:

- a) é possível sim o ajuizamento da ação indenizatória contra o Estado, por parte da Defensoria Pública – ERRADO;



- b) mesmo que o policial estivesse agindo em estrito cumprimento do seu dever, a responsabilidade estatal persistiria. Nessa linha, o STJ entende que as excludentes de ilicitudes penais não afastam a responsabilidade civil do Estado – ERRADO;
- c) a ação não é ajuizada diretamente em face do agente, mas sim em face da pessoa jurídica em que esse agente presta seus serviços – ERRADO;
- d) a responsabilidade pelos danos causados por seus agentes públicos é do Estado, e não do agente. A responsabilidade objetiva estatal, nesse sentido, independe da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente público – CORRETO;
- e) a responsabilidade não é subjetiva, mas sim objetiva – ERRADO.

Gabarito: alternativa D.

47. (FGV – DPE RJ/2019) João, Técnico Médio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no exercício da função, caminhava carregando em seus braços uma enorme pilha de autos de processos, quando tropeçou e caiu em cima da particular Maria, que estava sendo atendida pela Defensoria, quebrando-lhe o braço e danificando o aparelho de telefone celular que estava na mão da lesada.

Em razão dos danos que lhe foram causados, Maria ajuizou ação indenizatória em face:

- a) da Defensoria Pública-Geral do Estado, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
- b) da Defensoria Pública-Geral do Estado, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
- c) do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
- d) do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
- e) da Defensoria Pública-Geral do Estado e do Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil solidária entre ambos, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João.

Comentário:

A Defensoria Pública é um órgão público, sem personalidade jurídica própria, razão pela qual não figura sozinha como parte em ações judiciais. No caso, é a pessoa jurídica à qual ela faz parte que irá responder judicialmente, e, nessa hipótese, trata-se do Estado do Rio de Janeiro.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, não sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa por parte do agente no evento danoso.

Então, a ação indenizatória deve ser ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de João, como destacado na alternativa C.



Gabarito: alternativa C.

48. (FGV – MPE RJ/2016) Funcionários de sociedade empresária concessionária do serviço público municipal de coleta e tratamento de esgoto e fornecimento de água potável realizavam conserto em um bueiro localizado em via pública. Durante o reparo, um forte jato de água atingiu Fernanda, transeunte que caminhava pela calçada, ocasionando sua queda que resultou em fratura do fêmur. No caso em tela, a indenização devida a Fernanda deve ser suportada:

- a) pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil subjetiva, sendo imprescindível a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários;
- b) pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários;
- c) pelo Município, diretamente, na qualidade de poder concedente, que tem responsabilidade civil subjetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo dos seus funcionários da concessionária;
- d) pelo Município e pela sociedade empresária concessionária, de forma solidária, que têm responsabilidade civil objetiva, sendo imprescindível a comprovação da culpa ou dolo dos funcionários da concessionária;
- e) pelos funcionários responsáveis pelo dano, diretamente, que têm responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação de terem atuado com culpa ou dolo.

Comentário:

A responsabilidade civil do Estado (ou seja, o dever de indenizar terceiros por danos morais e patrimoniais decorrentes da atuação de agentes públicos – atuando nesta qualidade) é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa. Isso quer dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, mesmo que esses agentes não tenham atuado com dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6º).

Portanto, tal forma de responsabilidade aplica-se às seguintes entidades: (i) administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público, independentemente das atividades que realizam; (ii) empresas públicas, sociedades de economia mista, quando forem prestadoras de serviços públicos; (iii) delegatárias de serviço público (pessoas privadas que prestam serviço público por delegação do Estado – concessão, permissão ou autorização de serviço público).

Veja que Fernanda sofreu a lesão em decorrência de atuação de uma concessionária de serviço público, motivo pelo qual a sociedade empresária será responsabilizada objetivamente pela lesão. Ademais, no caso, é prescindível (dispensável) a comprovação de dolo ou culpa dos funcionários (ou seja, eles podem ter atuado com todo o zelo e cautela esperados, mas mesmo assim a empresa será responsabilizada). Logo, o nosso gabarito é a opção B.

Vamos analisar as outras alternativas:

- a) a responsabilidade é objetiva e independe (prescinde) de dolo ou culpa – ERRADA;
- c) e d) o Município somente responderia de forma subsidiária, ou seja, quando a sociedade empresária concessionária não tivesse condições de arcar com a indenização – ERRADAS;



e) os funcionários respondem apenas de forma subjetiva e mediante ação de regresso, ou seja, após a sociedade empresária ser condenada a indenizar o particular, poderá pleitear a devolução de recursos por parte de seus funcionários, desde que eles tenham atuado com dolo ou culpa – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

49. (FGV – MPE RJ/2016) Agentes do GAP (grupo de apoio aos Promotores, formado por policiais cedidos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) realizavam diligência para apurar indício de veracidade de notícia de maus tratos a idoso. Ao estacionar a viatura oficial em frente à residência do idoso, o agente que conduzia o veículo perdeu o controle da viatura e bateu no portão da casa, causando dano patrimonial ao idoso. Caso não haja composição civil dos danos, o idoso particular deverá manejar ação indenizatória em face do:

- a) Ministério Público do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil subjetiva, que prescinde da comprovação do dolo ou culpa do agente do GAP;
- b) Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo imprescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente do GAP;
- c) Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente do GAP;
- d) Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil subjetiva, sendo imprescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente do GAP;
- e) agente do GAP que conduzia a viatura, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo imprescindível a comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

Comentário:

Vamos transcrever a importante redação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal dispositivo fundamenta a aplicação da responsabilidade civil do Estado, ou seja, o Estado deverá responder pelos danos causados por seus agentes públicos, quando estiverem atuando nessa qualidade, independentemente de dolo ou culpa.

Com efeito, quando um agente público causar dano a terceiros, a pessoa prejudicada deverá mover uma ação pleiteando a indenização contra a entidade a que pertence o agente. Assim, se foi um servidor de um órgão do Estado do Rio de Janeiro (no caso, o GAP), a ação será movida contra esta entidade (Estado do Rio de Janeiro).

O Ministério Público é um órgão administrativo, portanto sem personalidade jurídica. Por isso, não pode responder em juízo pelo prejuízo de seus agentes. Logo, as letras A e B estão incorretas.



Por outro lado, aplica-se na responsabilidade civil a teoria da dupla garantia, que significa que a ação de reparação do dano será movida contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Dessa forma, protege-se simultaneamente o particular lesado, que terá chances maiores de obter a indenização, e o agente público, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular (STF, RE 327.904/SP).

Dessa forma, a opção E está incorreta, uma vez que a ação não será movida contra o agente, mas sim contra o Estado. Quem poderá mover ação contra o agente será o Estado do Rio de Janeiro, mas somente se for condenado a ressarcir o particular e houver dolo ou culpa do agente público (nesse caso, para mover a ação de regresso, a responsabilidade do agente público será subjetiva).

Finalmente, sobram as opções C e D. Porém, esta última está incorreta, já que a responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro será objetiva, independente (prescindindo) a comprovação de dolo ou culpa por parte do agente do GAP.

Gabarito: alternativa C.

50. (FGV – Prefeitura de Niterói/2015) Ronaldo deu entrada em hospital municipal com quadro de dengue, mas demorou mais de dezoito horas para ser atendido. Ficou comprovado pela perícia que, exclusivamente em razão da omissão específica em seu atendimento médico, Ronaldo contraiu infecção hospitalar e sofreu grave hemorragia. Após obter alta, o paciente ingressou com ação em face do Município, comprovando os danos materiais e morais que sofreu, e obteve indenização com base na responsabilidade civil:

- a) objetiva do Município, na qual é prescindível ao autor a comprovação do dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão;
- b) objetiva do Município, na qual é imprescindível ao autor a comprovação do dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão;
- c) subjetiva do Município, na qual é imprescindível ao autor a comprovação do dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão;
- d) subjetiva do Município, na qual é prescindível ao autor a comprovação do dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão;
- e) subjetiva do Município, na qual é irrelevante a ocorrência da omissão específica, do nexo causal e do dolo ou culpa, bastando ao autor comprovar o dano.

Comentário:

Como já sabemos, a base da responsabilidade civil do Estado encontra-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Vamos lembrá-lo:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



Portanto, para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos, a responsabilidade civil será objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos. Porém, se restar comprovado dolo ou culpa dos agentes, será possível que a entidade responsabilizada ingresse com ação de regresso contra estes (os agentes) para reaver os custos que teve com a indenização.

Por outro lado, no caso de omissão do Estado, aplica-se a teoria da culpa administrativa (ou *faute du service*), que fundamenta a responsabilização subjetiva do Estado por omissão. Dessa forma, a pessoa que se sentir lesada deverá demonstrar que o serviço não existiu, ou funcionou mal ou funcionou atrasado. Nesse caso, deverá ser comprovada a omissão culposa do Estado.

Todavia, a doutrina classifica a omissão em genérica (imprópria) e em específica (própria). A omissão genérica ocorre quando o Estado descumpra um dever geral de cuidado, como ocorre quando deixa de fiscalizar adequadamente uma via pública e, eventualmente, uma pessoa que trafegava acima do limite de velocidade vem a causar lesão a terceiros. Nesse caso, o Estado somente será responsabilizado de forma subjetiva, uma vez que a omissão foi genérica, pois não seria possível fiscalizar a velocidade de todos os veículos que trafegam numa via pública.

Por outro lado, quando a omissão é específica (própria), o Estado deixa de cumprir um dever específico, pontual. Por exemplo, quando a lei determina que o Estado exija a apresentação de testes e exames para que seja deferido o registro de um medicamento, mas o registro foi deferido sem a apresentação desses requisitos, ocorreu uma violação própria, pois existia um dever específico de exigí-los. Nesse caso, o efeito da omissão é o mesmo do ato comissivo. Logo, a responsabilidade do Estado será objetiva, ou seja, independe da comprovação do dolo ou culpa.

No caso da questão, o enunciado foi bem claro ao dizer que ocorreu uma omissão específica no atendimento de Ronaldo, ou seja, a responsabilidade do Estado será objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão.

Portanto, é prescindível, ou seja, dispensável a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão. Logo, o gabarito é a opção A.

Gabarito: alternativa A.

51. (FGV – MPE-RJ/2016) Cristina, servidora estadual ocupante do cargo de Técnico do Ministério Público da Área de Notificação (TNAI), cumprindo determinação do Promotor da Infância e Juventude, notificou Charles para comparecer à Promotoria para prestar esclarecimentos sobre suposto abuso sexual de que teriam sido vítimas seus filhos menores. Meses depois, Charles ajuizou ação ordinária pretendendo reparação por danos morais, alegando que se submeteu a ato vexatório por ter sido abordado no portão de sua casa pelo TNAI para receber documento que tratava de assunto constrangedor, e que as vizinhas do outro lado da rua avistaram o ato notificador, sem, contudo, terem escutado seu teor. No caso em tela, a pretensão de Charles deve ser julgada:

a) procedente, pois se aplica a responsabilidade civil subjetiva do Estado e, por tal razão, o particular não precisa comprovar ter o agente público agido com culpa ou dolo;



- b) procedente, pois se aplica a responsabilidade civil objetiva do Estado e, por tal razão, o particular não precisa comprovar o resultado danoso causado pelo ato ilícito;
- c) improcedente, pois não está presente o elemento do dolo ou culpa da responsabilidade civil subjetiva do Estado, a que se submetem os agentes dos serviços auxiliares do Ministério Público no exercício das funções;
- d) improcedente, pois os atos praticados por agentes dos serviços auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público não se submetem ao regime de responsabilidade civil objetiva;
- e) improcedente, pois ausentes os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado, a que se submetem os agentes dos serviços auxiliares do Ministério Público no exercício das funções.

Comentário:

A questão cria uma historinha para saber se há ou não fundamento para o ajuizamento de uma ação de reparação civil por danos morais. Sabemos que a responsabilidade objetiva do Estado exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta, dano e nexo causal. Dessa forma, se alguém desejar obter o ressarcimento por dano causado pelo Estado, em decorrência de uma ação comissiva, deverá comprovar que: (a) existiu a conduta de um agente público agindo nessa qualidade (oficialidade da conduta causal); (b) que ocorreu um dano; e (c) que existe nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido, ou seja, que foi aquela conduta do agente estatal que gerou o dano. Assim, no caso narrado, não há nenhum fundamento para que se responsabilize o Estado, pois não houve dano decorrente da conduta do agente estatal.

Gabarito: alternativa E.

52. (FGV – MPE-RJ/2016) Ernesto, servidor público estadual, ao atender um cidadão em sua repartição, ficou aborrecido com o comentário de que o atendimento era muito ruim. Ato contínuo, desferiu socos e chutes no referido cidadão. Este último procurou um advogado e solicitou esclarecimentos a respeito de quem seria o responsável pela reparação dos danos sofridos, bem como sobre a natureza dessa espécie de responsabilização. À luz da sistemática constitucional, nesse caso, a responsabilidade:

- a) da Administração Pública será objetiva, vedado o direito de regresso contra o servidor público;
- b) do servidor público será objetiva, vedado o direito de regresso contra a Administração Pública;
- c) da Administração Pública será subjetiva, facultado o direito de regresso contra o servidor público;
- d) do servidor público será subjetiva, permitido o direito de regresso contra a Administração Pública;
- e) da Administração Pública será objetiva, permitido o direito de regresso contra o servidor público.

Comentário:

O cidadão prejudicado deverá interpor ação contra o Estado. Caberá ao poder público, se condenado a indenizar, verificar se houve dolo ou culpa do agente e, se for o caso, mover a ação de regresso. Essa previsão consta expressamente do art. 37, §6º da CF/88, que diz que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Trata-se da responsabilidade objetiva do Estado, com a garantia do direito de regresso contra o servidor causador do dano.



Gabarito: alternativa E.

53. (FGV – IBGE/2016) Mariano, motorista de fundação pública federal de direito público, conduzia com as cautelas necessárias veículo oficial da entidade levando documentação de repartição regional para a sede da fundação. No meio do trajeto, o veículo foi abalroado por um motociclista que conduzia sua moto na contramão da direção e em velocidade acima do permitido para a via. O motociclista sofreu lesões corporais graves em razão do acidente, mas felizmente Mariano saiu ileso do episódio. No caso em tela, em matéria de indenização em favor do motociclista:

- a) afasta-se a responsabilidade civil administrativa da fundação pública, eis que não ficou comprovado dolo ou culpa de seu agente Mariano;
- b) afasta-se a responsabilidade civil objetiva da fundação pública, eis que ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima (motociclista), fato que rompe o nexo causal;
- c) aplica-se a responsabilidade civil objetiva da fundação pública, não havendo necessidade de comprovação do dolo ou culpa de Mariano, devendo a fundação reparar os danos;
- d) aplica-se a responsabilidade civil subjetiva da fundação pública, não havendo necessidade de comprovação do dolo ou culpa do motorista, devendo a fundação reparar os danos;
- e) aplica-se a responsabilidade civil subjetiva da fundação pública, em razão da teoria do risco administrativo, devendo a fundação reparar os danos.

Comentário:

Vamos analisar bem o enunciado. Fica claro que o agente estatal estava atuando dentro das regras normais de conduta quando foi atingido por um terceiro, que estava totalmente fora dos padrões. Apesar de o acidente envolver um veículo oficial e de sabermos que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, §6º, CF/88), essa responsabilidade não é sempre absoluta. Em algumas hipóteses, pode ser excluída ou atenuada. A Administração pode se eximir da responsabilidade se comprovar, por exemplo, que a culpa é exclusiva da vítima, como foi o caso da questão. Assim, em um acidente de trânsito, envolvendo um veículo oficial, se ficar demonstrado que foi o particular que lhe deu causa, ao furar um sinal ou ao ultrapassar em local proibido, por exemplo, o Estado ficará isento da indenização.

Gabarito: alternativa B.

54. (FGV – TJ PI/2015) Apesar das sucessivas solicitações formuladas pelos moradores de uma determinada localidade, o Estado deixou de reforçar a segurança no local. Em razão dessa omissão, foi praticado novo ilícito em detrimento de um morador, o que lhe causou danos patrimoniais. Nesse caso, é correto afirmar que eventual responsabilidade do Estado será de natureza:

- a) objetiva, desde que demonstrado que o dano decorreu da omissão dos seus agentes;
- b) subjetiva, o que exige a prévia condenação do agente público omissor;
- c) objetiva, o que pressupõe a demonstração da culpa do agente público e o nexo de causalidade;
- d) subjetiva, sendo necessário demonstrar o elemento subjetivo do agir;



e) objetiva, o que significa dizer que deve ser analisada, apenas, possível culpa da vítima.

Comentário:

Claramente, no caso narrado no enunciado, houve uma omissão estatal em seu dever de fornecer segurança aos cidadãos. Assim, no caso de omissão do Estado, a responsabilidade será subjetiva. É necessário que o lesado comprove a omissão do Estado, que deixou de agir quando tinha obrigação, como no caso da questão. Entretanto, há que se destacar que essa deve ser uma omissão ilícita, ilegal, uma verdadeira falta de serviço, isto é, o serviço não existiu, ou funcionou mal ou funcionou atrasado.

Gabarito: alternativa D.

55. (FGV – TJ PI/2015) Dois Policiais Militares abordaram um adolescente que estava caminhando sozinho em via pública, sem qualquer indício de estar em situação flagrancial de ato infracional análogo a crime. Agindo com desnecessária agressividade física e moral, bem como com evidente arbitrariedade, os policiais revistaram o menor, o interrogaram e desferiram-lhe socos no rosto, tudo em movimentada avenida. Finda a abordagem, os militares estaduais liberaram o menor. Após orientação jurídica da Defensoria Pública, o menor ajuizou ação indenizatória com base na responsabilidade civil:

- a) objetiva e direta dos Policiais Militares, que arcarão diretamente com a reparação pelos danos morais que causaram ao menor, mediante a comprovação de terem agido com dolo;
- b) subjetiva e solidária dos Policiais Militares e do Estado, que arcarão com a reparação pelos danos morais causados ao menor, mediante a comprovação de terem agido com culpa ou dolo;
- c) objetiva do Estado, que arcará com a reparação pelos danos morais causados pelos policiais ao menor, independentemente da comprovação de terem agido com dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso em face dos agentes públicos;
- d) objetiva do Estado, que arcará com a reparação pelos danos morais causados pelos policiais ao menor, mediante a comprovação de terem agido com dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso em face dos agentes públicos;
- e) subjetiva do Estado, que arcará com a reparação pelos danos morais causados pelos policiais ao menor, mediante a comprovação de terem agido com dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso em face dos agentes públicos.

Comentário:

Nesse caso, cabe ao cidadão prejudicado interpor ação contra o Estado. Em caso de condenação do ente estatal, caberá a ele verificar se houve dolo ou culpa do seu agente e, se for o caso, mover a ação de regresso em face dele. Isso é o que consta expressamente do art. 37, §6º da CF/88, que diz que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Trata-se da responsabilidade objetiva do Estado, com a garantia do direito de regresso contra o servidor causador do dano.

Gabarito: alternativa C.



56. (FGV – TJ PI/2015) Luísa, passageira no ônibus da linha 123, da concessionária EW LTDA, sofreu uma concussão na cabeça após o choque sofrido contra o banco da frente onde estava sentada. O ocorrido deveu-se a freada brusca realizada pelo motorista que conduzia o veículo e, simultaneamente, conversava por mensagens de texto através de um aplicativo para celulares. Pode-se afirmar, quanto ao ocorrido, que:

- a) a concessionária não responde diretamente, pois é flagrante a culpa do motorista, efetivo causador dos danos;
- b) a responsabilidade civil da concessionária será apurada mediante a verificação de culpa, pois se trata de ato ilícito;
- c) a EW LTDA, embora seja concessionária de serviço público, por sua culpa in eligendo, exclui a responsabilidade civil do Estado;
- d) a concessionária, fornecedora de serviço público, responderá objetivamente pelos danos decorrentes do seu empreendimento;
- e) o Estado, como poder cedente, poderá ser demandado na via da responsabilidade civil objetiva, por sua culpa in contrahendo.

Comentário:

Quem responderá, nesse caso, é a própria concessionária. Com efeito, sabe-se que a responsabilidade civil do Estado (das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos) é objetiva, assegurando-se, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o direito de regresso contra os agentes causadores do dano, desde que estes tenham atuado com dolo ou culpa.

Gabarito: alternativa D.

57. (FGV – TJ PI/2015) Maria José, servidora pública estadual ocupante do cargo de merendeira, preparou para o almoço dos alunos uma deliciosa galinha ao molho pardo. Ao servir aos alunos, Maria José informou-lhes que havia retirado todos os ossos da ave e que eles poderiam saborear a iguaria tranquilamente. Ocorre que o aluno Davidson, ao comer galinha, se engasgou com um pedaço de osso de oito centímetros, sofrendo grave lesão em órgãos do sistema digestivo superior. Em razão das lesões, Davidson ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em face:

- a) de Maria José, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo necessária a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, de ter agido com dolo ou culpa;
- b) de Maria José e do Estado, de forma solidária, sendo necessária a comprovação de ter agido o agente público com dolo ou culpa;
- c) do Estado, que responde pelos danos causados por Maria José ao aluno de forma subjetiva, ou seja, com a necessidade de comprovação do elemento subjetivo na conduta do agente público;
- d) do Estado, que responde pelos danos causados por Maria José ao aluno de forma objetiva, ou seja, sem necessidade de comprovação do elemento subjetivo na conduta do agente público;
- e) do Estado, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação da conduta ilícita, dano, nexo causal e dolo ou culpa, com base na teoria do risco administrativo.



Comentário:

Conforme prevê o art. 37, §6º da CF/88, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Trata-se da responsabilidade objetiva do Estado, com a garantia do direito de regresso contra o servidor causador do dano. No caso em tela, o dano foi causado pela merendeira, mas quem responde diretamente por esse dano é o Estado, de forma objetiva, sem a necessidade de comprovação do elemento subjetivo na conduta de sua agente.

Gabarito: alternativa D.

58. (FGV – CODEMIG/2015) Lucas é empregado de uma empresa pública estadual que presta determinado serviço público. No exercício de suas funções, Lucas conduzia carro oficial ao mesmo tempo em que mandava mensagem de texto por seu celular, ocasião em que não observou que o semáforo acendeu a luz vermelha. Ao avançar o sinal, o agente bateu no carro de João, causando-lhe danos materiais. No caso em tela, sobre a questão indenizatória, a empresa pública:

- a) não responderá pelos danos causados por seu agente, porque possui personalidade jurídica de direito privado, e Lucas arcará diretamente com a indenização;
- b) não responderá pelos danos causados por seu agente, seja porque não integra a Administração Direta, seja porque Lucas não agiu com dolo;
- c) responderá pelos danos causados por seu agente de maneira subsidiária, ou seja, apenas arcará com a indenização caso Lucas seja insolvente, na forma da lei civil;
- d) responderá pelos danos causados, independentemente da comprovação do dolo ou culpa de seu agente, assegurado o direito de regresso contra Lucas, porque agiu com culpa;
- e) responderá pelos danos causados, mediante a comprovação de ter agido seu agente com dolo ou culpa, caso em que será assegurado o direito de regresso contra Lucas.

Comentário:

Apesar de o Estado responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes, é assegurado o direito de regresso, isto é, o direito de reaver desses agentes o que pagou ao lesado, quando aquele procedeu com dolo ou culpa. No caso do enunciado, Lucas agiu de maneira culposa (por imperícia, imprudência ou negligência), pois não tomou os devidos cuidados ao dirigir o veículo oficial. Nesse caso, caberá o direito de regresso contra o agente e o Estado buscará reaver os valores gastos com a indenização.

Gabarito: alternativa D.

59. (FGV – Prefeitura de Niterói/2015) Marcelo, servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de agente fazendário, atendia a um contribuinte no balcão da repartição onde exerce suas funções, prestando-lhe informações. Por descuido, o agente público esbarrou no notebook do particular que estava regularmente sobre o balcão, derrubando-o no chão. A conduta culposa de Marcelo foi a causa eficiente do acidente e ocasionou danos materiais ao particular. No caso em tela, aplica-se a responsabilidade civil:



- a) objetiva do Município, que responderá pelos danos causados por Marcelo ao particular, sendo imprescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente público;
- b) objetiva do Município, que responderá pelos danos causados por Marcelo ao particular, independentemente da comprovação do dolo ou culpa do agente público;
- c) subjetiva do Município, que responderá pelos danos causados por Marcelo ao particular, independentemente da comprovação do dolo ou culpa do agente público;
- d) subjetiva do Município, que responderá pelos danos causados por Marcelo ao particular, sendo imprescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente público;
- e) subjetiva do Marcelo, que responderá pelos danos causados ao particular, independentemente da comprovação de seu dolo ou culpa.

Comentário:

A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta, dano e nexo causal. Se alguém desejar obter o ressarcimento por dano causado pelo Estado, em decorrência de uma ação comissiva, deverá comprovar que: (a) existiu a conduta de um agente público agindo nessa qualidade (como no caso da conduta de Marcelo); (b) que ocorreu um dano (estragou o notebook); e (c) que existe nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido, ou seja, que foi aquela conduta do agente estatal que gerou o dano. Nesse caso, incide a responsabilidade objetiva do Município, que independe da comprovação de dolo ou culpa; posteriormente, o ente pode ingressar com uma ação de regresso em face de Marcelo, situação que, aí sim, deve demonstrar que ele agiu com dolo ou culpa na situação causadora do dano.

Gabarito: alternativa B.

60. (FGV – PGE-RO/2015) Funcionários da sociedade empresária concessionária do serviço público estadual de fornecimento de energia elétrica realizavam conserto na rede elétrica, em cima do poste, e ocasionaram um curto-circuito, seguido de grave explosão. Em razão do acidente, os fios, que ainda conduziam eletricidade, atingiram o imóvel de Dona Gerusa, causando incêndio em sua casa e lhe acarretando diversos danos materiais. No caso em tela, aplica-se a responsabilidade civil:

- a) objetiva e primária do Estado membro que, na qualidade de poder concedente, responde diretamente pelos danos causados pelos agentes da concessionária, independentemente da comprovação do dolo ou da culpa;
- b) objetiva da sociedade empresária concessionária, que responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente da comprovação do dolo ou da culpa;
- c) subjetiva e primária do Estado membro que, na qualidade de poder concedente, responde diretamente pelos danos causados pelos agentes da concessionária, independentemente da comprovação do dolo ou da culpa;
- d) subjetiva da sociedade empresária concessionária, que responde pelos danos causados por seus agentes, desde que comprovados o dolo ou a culpa;
- e) subjetiva e solidária da concessionária e do Estado membro, este na qualidade de poder concedente, que respondem pelos danos causados por seus agentes, desde que comprovados o dolo ou a culpa, o ato ilícito, os danos e o nexo causal.



Comentário:

O art. 37, §6º da CF/88, que trata da responsabilidade objetiva do Estado, alcança as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. Portanto, a abrangência alcança as concessionárias de serviços públicos, como no caso do enunciado. Assim, os agentes da concessionária causaram o dano, razão pela qual ela será direta e objetivamente responsável por sua reparação, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

Gabarito: alternativa B.

61. (FGV – PGE-RO/2015) Edinaldo teve o seu veículo danificado em razão de obras realizadas pelo Estado na rua em que reside. Considerando os aspectos constitucionais afetos à temática, é correto afirmar que Edinaldo, para fazer que o Estado repare o dano:

- a) deve identificar o agente público causador do dano e provar sua culpa, pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado;
- b) deve demonstrar que o agente público não agiu com culpa, isso sob pena de não poder acionar o Estado;
- c) precisa demonstrar a culpa do Estado na escolha do agente público responsável pelo dano;
- d) pode invocar a responsabilidade objetiva do Estado pelo dano causado, em serviço, pelo agente público;
- e) deve invocar a responsabilidade objetiva do servidor público, daí decorrendo a responsabilidade subjetiva do Estado.

Comentário:

A Constituição Federal traz, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade de risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, segundo o qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Assim, no caso narrado, o particular pode invocar a responsabilidade objetiva estatal, e decorrência do dano causado pelo agente público.

Gabarito: alternativa D.

62. (FGV – Prefeitura de Cuiabá-MT/2015) Sobre responsabilidade Civil do Estado, assinale a afirmativa correta.

- a) A característica fundamental da responsabilidade objetiva é a necessidade de restar comprovada, pelo lesado, a culpa do agente ou do serviço pelo fato administrativo.
- b) O Estado somente causa danos aos particulares por atos comissivos.
- c) O Estado é sempre o responsável por tudo o que acontece no meio social, segundo a teoria da responsabilidade objetiva.
- d) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
- e) A culpa exclusiva da vítima não é causa excludente da responsabilidade estatal.



Comentário:

- a) a característica fundamental da responsabilidade objetiva é a **necessidade** **desnecessidade** de restar comprovada, pelo lesado, a culpa do agente ou do serviço pelo fato administrativo – ERRADA;
- b) o Estado **somente** causa danos aos particulares por atos comissivos e também por atos omissivos, situação em que sua responsabilidade não será objetiva, mas sim, subjetiva – ERRADA;
- c) o Estado será responsável quando houver relação entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo administrado, desde que o particular não tenha concorrido para o dano. Esse é o fundamento da responsabilidade objetiva (ou sem culpa) do Estado – ERRADA;
- d) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros – esse é um “mantra” que não pode sair da cabeça de vocês! É o texto do art. 37, §6º da CF/88, que trata sobre a responsabilidade objetiva do Estado – CORRETA;
- e) a culpa exclusiva da vítima **não** é causa excludente da responsabilidade estatal, assim como o caso fortuito ou força maior e o fato exclusivo de terceiro. Lembrando que essas hipóteses são de exclusão da responsabilidade objetiva, mas admitem, em algumas situações, que o particular demonstre a responsabilidade subjetiva (dolo ou culpa) – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

63. (FGV – SEN/2008) Em relação ao Estado é correto afirmar que:

- a) o Estado só é civilmente responsável se a conduta decorrer de culpa ou dolo de seu agente.
- b) para que o Estado tenha o dever de indenizar o lesado, é preciso que o agente causador do dano seja servidor estatutário.
- c) o direito à indenização do Estado é assegurado ao lesado ainda que este tenha contribuído inteiramente para o resultado danoso.
- d) a regra geral adotada no direito brasileiro é a da responsabilidade subjetiva dos entes estatais.
- e) o Estado pode exercer seu direito de regresso somente quando seu agente se tiver conduzido com culpa ou dolo.

Comentário:

- a) ERRADO – a responsabilidade do Estado é, em regra, objetiva. Portanto, independe de dolo ou culpa, bastando que o prejudicado comprove o dano, a conduta e o nexo causal;
- b) ERRADO – o conceito de agente público para fins de responsabilidade civil é amplo, abrangendo até mesmo os funcionários de empresas privadas prestadoras de serviço público. Portanto, não necessariamente o servidor será estatutário;
- c) ERRADO – se for comprovada culpa exclusiva da vítima, o Estado não terá o dever de indenizar;



d) ERRADO – a regra geral adotada no direito brasileiro é a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade subjetiva aplica-se somente no caso de omissão, com fundamento na teoria da culpa administrativa (culpa anônima);

e) CORRETA – vejamos o que estabelece o art. 37, §6º, da CF:

*§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável **nos casos de dolo ou culpa**.*

Portanto, o direito de regresso aplica-se no caso de dolo ou culpa do agente público. Nessa linha, pode-se perceber que a responsabilidade do agente perante o estado é subjetiva.

Gabarito: alternativa E.

64. (FGV – SEN/2008) Assinale a afirmativa incorreta.

- a) O lesado tem direito a ser indenizado pelo Estado por atos de seus agentes independentemente de ação culposa.
- b) O Estado pode exercer o direito de regresso contra seu servidor ainda que este não tenha agido com dolo ou culpa.
- c) Se o dano foi causado exclusivamente por fenômenos da natureza, não haverá obrigação do Estado de indenizar o lesado.
- d) Se o dano é causado por ação dolosa, a indenização devida pelo Estado não é necessariamente mais elevada do que nos casos de ação culposa.
- e) O dever do Estado de indenizar o lesado ocorre até mesmo se o agente causador do dano não recebe remuneração pela função pública que exerce.

Comentário:

O Estado só poderá exercer o direito de regresso no caso de dolo ou culpa de seu agente. Portanto, a opção B está incorreta e é o nosso gabarito.

A alternativa A está correta, pois a responsabilidade do Estado é objetiva, logo não há necessidade de dolo ou culpa. A alternativa C também é correta, uma vez que os danos decorrentes exclusivamente de fenômenos da natureza excluem a responsabilidade do Estado. Todavia, se restar comprovada a omissão culposa, a Administração poderá responder subjetivamente. Com efeito, não necessariamente a indenização do Estado será maior em caso de dano, uma vez que a responsabilidade civil destina-se à indenização do prejuízo, logo a opção D está correta. Por fim, a alternativa E também é correta, pois, conforme já destacamos, o conceito de agente público é amplo para fins de responsabilidade civil do Estado.

Gabarito: alternativa B.

65. (FGV – DETRAN MA/2013) Marcio é motorista da Agência Estadual Reguladora dos Transportes do Estado K, autarquia, e, por imprudência, colide com o veículo conduzido por Aderbal, servidor público, que utilizava condução privada de sua propriedade. Após os trâmites administrativos, a Agência não



reconheceu a culpa do servidor, em regular processo administrativo e decidiu não compensar os danos causados a Aderbal. No caso deve ser considerada a responsabilidade da Agência de forma

- a) subjetiva.
- b) objetiva.
- c) secundária.
- d) concreta.
- e) alternativa.

Comentário:

Questão muito simples. A autarquia deve responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, por força do art. 37, §6º, da CF. Dessa forma, com base na teoria do risco administrativa, a agência tem o dever de indenizar o particular, a não ser que consiga demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade. Portanto, o gabarito é opção B.

Gabarito: alternativa B.

66. (FGV – ALEMA/2013) Para consecução de suas obrigações o Estado, na qualidade de Ente dotado de personalidade jurídica, como qualquer outra pessoa, física ou jurídica, possui responsabilidade sobre as consequências de seus atos.

Com relação à responsabilidade civil da administração pública, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Apenas as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos atos lesivos que seus agentes, nessa qualidade, provocarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

() A responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos é objetiva, bastando a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o dano, independentemente de culpa.

() O dever de indenizar ao terceiro lesado pelos atos lesivos que praticou com dolo ou culpa, desde que não causado por culpa ou dolo decorrentes, exclusivamente, da pessoa lesada.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V, F e F.
- b) F, V e V.
- c) V, V e V.
- d) F, F e F.
- e) V, F e V.

Comentário:



() *Apenas as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos atos lesivos que seus agentes, nessa qualidade, provocarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Utilizando os dizeres do art. 37, §6º, da Constituição Federal, *as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa* – FALSO;

() *A responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos é objetiva, bastando a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o dano, independentemente de culpa.*

Pela teoria do risco, basta a relação entre o comportamento estatal e o *dano sofrido pelo administrado* para que surja a responsabilidade civil do Estado, desde que o particular não tenha concorrido para o dano. Ela representa o fundamento da responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Contudo, a questão foi mal elaborada, uma vez que a responsabilidade por omissão é subjetiva. Se a questão especificasse que se tratava de omissão específica, aí tudo bem, a responsabilidade seria objetiva. Mas como não houve o detalhamento do tipo de omissão, a questão deveria ser dada como errada. Contudo, o gabarito da banca considerou o item como correto. Infelizmente, essas coisas acontecem em algumas provas ☹ – VERDADEIRO;

() *O dever de indenizar ao terceiro lesado pelos atos lesivos que praticou com dolo ou culpa, desde que não causado por culpa ou dolo decorrentes, exclusivamente, da pessoa lesada.*

Esse item deveria ser considerado errado, porém a banca o deu como certo. O que ele quer dizer é que a responsabilidade civil da administração pública é “*O dever de indenizar ao terceiro lesado pelos atos lesivos que praticou com **dolo ou culpa**, desde que não causado por culpa ou dolo decorrentes, exclusivamente, da pessoa lesada*”.

A forma como foi escrita já deixa a assertiva confusa. Além disso, a responsabilidade civil independe de dolo ou culpa, logo o item estaria errado. Porém, como informamos, a banca o considerou correto.

Gabarito: alternativa B.

67. (FGV – INEA/2013) Leia o fragmento a seguir.

“As pessoas jurídicas de direito ____ interno são ____ responsáveis por atos dos seus ____ que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do ____, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- a) privado – criminalmente – agentes – dolo
- b) público – criminalmente – colaboradores – dano
- c) público – civilmente – agentes – dano
- d) privado – criminalmente – colaboradores – dolo
- e) privado – civilmente – agentes – dano



Comentário:

Questão relativamente simples:

*“As pessoas jurídicas de direito **PÚBLICO** interno são **CIVILMENTE** responsáveis por atos dos seus **AGENTES** que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do **DANO**, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”*

Lembramos que as pessoas jurídicas de direito privado também podem responder pelos danos causados por seus agentes, porém somente no caso de prestarem serviços públicos.

Gabarito: alternativa C.

68. (FGV – AL MT/2013) Devido à descoberta da pavimentação original em ladrilhos e pedras do século XIX, e com vistas ao incremento do turismo, o Município ABC decide restaurar o seu centro histórico. Para isso, inicia obras de restauro de fachadas e de recuperação do piso original, com a retirada das camadas recentes de asfalto.

Com a interdição de algumas ruas para a realização das obras, um posto de gasolina localizado em uma das vias fechadas ao trânsito perderá todo o seu faturamento pelo período de dois meses.

Tendo em vista o caso descrito, e considerando a disciplina do ordenamento brasileiro acerca do tema da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que

- a) o ato praticado é lícito, mas, ainda assim, o Município responde de forma objetiva pelos danos causados.
- b) o Município não responde de forma objetiva pelos atos lícitos, mas apenas pelos ilícitos, o que não resta caracterizado no caso em tela.
- c) por ter causado dano a terceiros, resta configurada a prática de ilícito administrativo, e, portanto, a responsabilidade objetiva do Município.
- d) no caso em tela, resta configurada a responsabilidade do município por omissão, que é subjetiva.
- e) o Município não responde pela prática de atos lícitos.

Comentário:

A aplicação da responsabilidade civil do Estado independe se o ato foi lícito ou ilícito, bastando que se demonstre a conduta, o dano e o nexo de causalidade. No caso em questão, o dono do posto possuía o direito a explorar o a atividade econômica, mas foi prejudicado pela ação estatal. Por conseguinte, ele fará jus à indenização do faturamento no período.

Com efeito, a responsabilidade do Estado fundamentação na solidariedade social e no princípio da igualdade. Como toda a sociedade receberá o benefício da restauração do centro histórico, os prejuízos sofridos por alguns deverão ser custeados por todos.

Além disso, trata-se de uma conduta do Estado (fechar a via), aplicando-se a responsabilidade objetiva. Assim, a opção A está correta.



Vejamos os demais itens:

- b) errado: o Estado responde objetivamente pelas condutas lícitas ou ilícitas;
- c) errado: na situação, o Estado agiu dentro da legalidade, pois é permitido ao Poder Público fechar vias para atender ao interesse público. Mesmo assim, responderá objetivamente;
- d) errado: não ocorreu omissão (deixar de fazer), mas uma comissão (conduta, ação), uma vez que o Estado fechou a via;
- e) errado: o município responde pela prática de atos lícitos.

Gabarito: alternativa A.

69. (FGV – INEA/2013) O Juiz diretor do Fórum da Comarca X determinou a demolição de uma casa, pensando ser de propriedade do Estado, para que, em seguida, fosse expandido o referido Fórum. Diante do ocorrido, o proprietário da casa resolve ingressar com ação de responsabilidade civil em face do Estado Y.

Considerando a referida hipótese, assinale a afirmativa correta.

- a) O proprietário, neste caso, terá que comprovar a culpa, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato judicial.
- b) O proprietário, neste caso, terá que comprovar a culpa ou o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato judicial.
- c) O proprietário, neste caso, terá que comprovar o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato judicial.
- d) O proprietário, neste caso, terá que comprovar a culpa ou o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato omissivo, já que o Juiz desconhecia que o bem não pertencia ao Estado.
- e) O proprietário, neste caso, não terá que comprovar a culpa, nem o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato comissivo.

Comentário:

A regra geral sobre os atos jurisdicionais (o exercício da função típica do Poder Judiciária) é da irresponsabilidade do Estado. Portanto, em regra, o Estado não responde pelos atos praticados pelos juízes quando exercerem sua função constitucional típica de julgar.

Admite-se, todavia, a responsabilidade civil objetiva por erro judiciário na esfera penal. Nesses casos, a doutrina reconhece que o Estado assume o risco de privar a liberdade dos indivíduos como punição e, por conseguinte, poderá responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de erro. Tal regra decorre de previsão constitucional, nos seguintes termos:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;



Em resumo, o Estado, regra geral, é irresponsável pelas decisões no exercício da função típica do Poder Judiciário. Todavia, especificamente no caso de erro judiciário em ação criminal, o Estado responderá objetivamente (independentemente de dolo ou culpa).

Após essa abordagem, vamos analisar a questão. Trata-se de uma pegadinha, pois a ordem de demolição do juiz diretor do fórum nada possui de jurisdicional. Nessa situação, o juiz exerceu atipicamente a **função administrativa**, determinando a demolição da casa para a construção de um fórum. Basta analisar que não se trata de nenhum litígio, mas de atividade meramente administrativo.

Por conseguinte, responderá o Estado de forma objetiva por ato comissivo, sendo que o proprietário não terá que comprovar a culpa, nem o dolo (opção E).

Gabarito: alternativa E.

70. (FGV – SEJAP/2013) Em matéria de responsabilidade civil do Estado existem várias teorias que buscam estabelecer os requisitos para se verificar a configuração dessa responsabilidade estatal.

Em relação à teoria do risco administrativo, assinale a afirmativa correta.

- a) Havendo dolo ou culpa do agente público somente esse deverá ser responsabilizado e não o Estado.
- b) Não admite as excludentes de responsabilidade do Estado.
- c) A responsabilização do Estado dependerá em alguns casos da comprovação de dolo ou culpa do agente.
- d) Somente há a admissão da excludente de responsabilidade baseada em caso fortuito ou de força maior.
- e) Não é necessária em nenhuma hipótese a comprovação da culpa ou do dolo do agente para a responsabilização do Estado.

Comentário:

Pela teoria do risco, basta a relação entre o comportamento estatal e o *dano sofrido pelo administrado* para que surja a responsabilidade civil do Estado, desde que o particular não tenha concorrido para o dano. Essa teoria fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado por ato comissivo, recebendo previsão constitucional (CF, art. 37, §6º):

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, é possível que o Estado, no caso de dolo ou culpa do agente, ingresso com ação regressiva para obter o ressarcimento do que foi gasto com a indenização. Todavia, a existência de dolo ou culpa é pressuposto para a ação regressiva, mas não para responsabilidade extracontratual do Estado, que é **objetiva** (não depende de dolo ou culpa). Dessa forma, a opção E está correta.

a) ERRADA: no caso de dolo ou culpa, o Estado será responsabilizado diretamente, podendo mover ação de regresso contra o agente;



b) ERRADA: a teoria do risco administrativo admite as excludentes de responsabilidade, ou seja, os casos em que se afastará a responsabilidade objetiva do Estado. São elas: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; culpa exclusiva de terceiros;

c) ERRADA: a responsabilização do Estado não depende da comprovação de dolo ou culpa do agente

d) ERRADA: acabamos de ver que são três as hipóteses de excludentes de responsabilidade: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; culpa exclusiva de terceiros.

Gabarito: alternativa E.

71. (FGV – TRE PA/2011) A responsabilidade civil da administração pública acarreta a

a) corresponsabilidade imediata do agente público, sempre vinculada à existência de culpa pelos danos que causar a terceiros no exercício de suas funções.

b) responsabilidade integral e da pessoa jurídica de direito público, salvo se a vítima não conseguir provar a culpa do agente público.

c) responsabilidade subsidiária do ente estatal, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

d) responsabilidade subjetiva dos prestadores de serviços públicos, desde que estes sejam remunerados.

e) responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Comentário:

A opção E é quase reprodução do art. 37, §6º, da CF: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Logo, o gabarito é opção E. Vejamos o erro das demais opções:

a) ERRADA: o agente público só será responsabilizado em caso de dolo ou culpa, sempre por meio de ação regressiva. Assim, não existe corresponsabilidade imediata;

b) ERRADA: a responsabilidade integral só é adotada em situações excepcionais, como por dano nuclear (CF, 21, XIII, “d”); ou por atos terroristas e atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves brasileiras (leis 10.309/2001 e 10.744/2003). Além disso, a responsabilidade integral independe de dolo ou culpa;

c) ERRADA: simples, a responsabilidade do Estado é objetiva, e não subsidiária;

d) ERRADA: a responsabilidade dos prestadores de serviços públicos também é objetiva, e independe do recebimento de remuneração. Além disso, o prestador de serviços públicos responde objetivamente até mesmo contra não usuários dos serviços. Seria o caso, por exemplo, de um ciclista que fosse atropelado por um ônibus de uma concessionária do serviço público de transporte municipal de passageiros. Nessa situação, o ciclista não era usuário do serviço, mas a responsabilidade da empresa será objetiva.

Gabarito: alternativa E.



72. (FGV – TJ AM/2013) Leia o fragmento a seguir.

“a ocorrência de lesão injusta independentemente de culpa por parte da Administração Pública, que em respeito à teoria do risco administrativo, traz em seu bojo a obrigação de indenizar o terceiro lesado”.

O fragmento refere-se à

- a) Teoria da Responsabilidade por Ação.
- b) Teoria do Risco Integral.
- c) Teoria da Culpa Administrativa.
- d) Teoria do Risco Administrativo.
- e) Teoria da Responsabilidade por Omissão.

Comentário:

Essa é daquelas questões que a resposta é tão óbvia que a gente tenta encontrar um erro que não existe. Vamos reproduzir o fragmento:

“a ocorrência de lesão injusta independentemente de culpa por parte da Administração Pública, que em respeito à **teoria do risco administrativo**, traz em seu bojo a obrigação de indenizar o terceiro lesado”.

Assim, a resposta correta é a alternativa D.

Outras alternativas até poderiam se encaixar no texto, mas se o próprio fragmento mencionou a **teoria do risco administrativo**, a “melhor resposta” é a opção D.

A **teoria do risco integral** diferencia-se da teoria do risco administrativo simplesmente por não permitir as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil, considerando o Estado como segurador universal, que deveria suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese.

Já a **teoria da culpa administrativa** – também conhecida como culpa do serviço ou culpa anônima (faute du service) – justifica a responsabilização do Estado nos casos de falta do serviço, pressupondo uma das seguintes situações para que a Administração seja responsabilizada: (a) o serviço não existiu ou não funcionou, quando deveria funcionar; (b) o serviço funcionou mal; ou (c) o serviço atrasou. Ela também é chamada de culpa anônima, uma vez que a responsabilidade é atribuída subjetivamente ao serviço (ou ao Estado), sem que seja necessário individualizar o agente público que se omitiu. No Brasil, essa teoria justifica a responsabilização do Estado por omissão culposa.

Por fim, a responsabilidade por ação é aquela que decorre de atuação comissiva (positiva), ou seja, de um “fazer” do Estado. Nessa situação, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundamentada no risco administrativo. Por outro lado, na responsabilidade por omissão, aplica-se a responsabilidade subjetiva, com base na teoria da culpa administrativa.

Gabarito: alternativa D.

73. (FGV – TJ AM/2013) A responsabilidade civil da Administração Pública tem como fundamento jurídico o Art. 37, § 6º da CF, que consagra a teoria do risco administrativo.



Assinale a alternativa que indica as pessoas que são sujeitas à responsabilização pelo mencionado dispositivo.

- a) Toda a administração direta e indireta.
- b) Apenas a administração indireta.
- c) Apenas as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público.
- d) Apenas a administração direta.
- e) Apenas a administração direta, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público.

Comentário:

As pessoas alcançadas pela responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF, são as seguintes:

- i) **a administração direta e as pessoas jurídicas de direito público** (as autarquias e as fundações públicas de direito público), independentemente das atividades que realizam;
- ii) **as pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público**, que se dividem em: (a) empresas públicas e sociedades de economia mista, quando forem prestadoras de serviços públicos; (b) as delegatárias de serviço público (pessoas privadas que prestam serviço público por delegação do Estado – concessão, permissão ou autorização de serviço público).

Dessa forma, podemos perceber que somente a opção E atende ao pedido da questão. As alternativas C e D estão incompletas. Além disso, nem todas as entidades da administração indireta submetem-se à responsabilidade civil objetiva, uma vez que as empresas públicas e sociedades de economia mista que **exploram atividade econômica** respondem de acordo com as regras civis e comerciais.

Gabarito: alternativa E.

74. (FGV – TJ AM/2013) No Brasil, pode-se afirmar que as ações dos agentes públicos geram o dever de indenizar. O Art. 37, parágrafo 6º da CF fez uma opção por determinada teoria.

Assinale a alternativa que indica a teoria adotada pelo dispositivo constitucional supramencionado.

- a) Teoria do Risco Integral.
- b) Teoria do Risco Proveito.
- c) Teoria do Risco Administrativo.
- d) Teoria da Culpa Anônima.
- e) Teoria da Culpa Civil.

Comentário:

Vejamos cada uma das teorias abordadas na questão:



- i) risco integral: é aquele em que o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, não admitindo as hipóteses de exclusão de responsabilidade;
- ii) risco proveito: para essa teoria, o responsável é aquele que tira proveito da atividade danosa, com base no princípio de quem auferir o bônus, deve suportar o ônus. Essa teoria não costuma ser abordada pelos administrativistas, pois aplica-se melhor à atividade privada;
- iii) risco administrativo: essa é a teoria que se encontra prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado;
- iv) teoria da culpa anônima: também chamada de teoria da culpa administrativa, é a teoria que fundamenta a responsabilidade subjetiva do Estado em caso de omissão culposa;
- v) teoria da culpa civil: por essa teoria, a responsabilidade do Estado dependia da comprovação de dolo ou, pelo menos, a culpa na conduta do agente estatal.

Do exposto, concluímos que o gabarito é a opção C.

Gabarito: alternativa C.

75. (FGV – TJ AM/2013) Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a afirmativa correta.

- a) A responsabilidade da administração apenas será constatada nos casos em que restar provado o dolo ou a culpa do agente.
- b) O agente público deverá ressarcir a administração pública ainda que sua ação tenha sido efetivada sem dolo ou culpa.
- c) A administração será responsável pelas ações de seus agentes quando atuarem nessa qualidade independentemente da comprovação de dolo ou culpa.
- d) No caso de responsabilização de concessionárias de serviço público a culpa ou dolo do agente é fundamental para a responsabilização da pessoa jurídica.
- e) A administração em regra responde pelas ações de seus agentes mesmo nos casos de culpa exclusiva da vítima.

Comentário:

A Administração deve responder pela conduta de seus agentes, quando atuarem nessa qualidade, independentemente de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva). Portanto, a opção C está correta.

- a) ERRADA: a responsabilidade do Estado não depende de dolo ou culpa;
- b) ERRADA: a ação de regresso só cabe no caso de dolo ou culpa do agente pública;
- d) ERRADA: as pessoas jurídicas direito privado prestadores de serviços públicos também respondem objetivamente, ou seja, não é necessário haver dolo ou culpa;
- e) ERRADA: a culpa exclusiva da vítima é uma hipótese excludente da responsabilidade do Estado.



Gabarito: alternativa C.

76. (FGV – TJ AM/2013) A responsabilidade civil do Estado atualmente é regida pela teoria do risco administrativo. Embora a questão seja controvertida, parte da doutrina aceita aplicar, em alguns casos, a teoria do risco integral.

A respeito dessa teoria, assinale a afirmativa correta.

- a) O Estado apenas deixaria de indenizar provando-se culpa exclusiva da vítima.
- b) Não há excludentes de responsabilização; havendo relação entre o dano e a atividade desenvolvida a indenização se impõe.
- c) Havendo fortuito ou força maior, o Estado deixaria de indenizar.
- d) As mesmas excludentes do risco administrativo são aplicáveis ao risco integral, mas nesse caso não se exige a prova de dolo ou culpa ao contrário do primeiro.
- e) O risco integral é uma teoria objetiva, ao contrário do risco administrativo de índole subjetiva.

Comentário:

Na teoria do risco integral o Estado funciona como um segurador universal, que deverá suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese. Assim, mesmo que se comprove a culpa exclusiva do particular, ou nos casos de caso fortuito ou força maior, o Estado terá o dever de ressarcir o particular pelos danos sofridos. Basta, portanto, que exista relação entre o dano e a atividade desenvolvida para se impor a indenização. Assim, a opção correta é a alternativa B.

Cumpramos frisar que José dos Santos Carvalho Filho defende que a responsabilidade integral não depende nem mesmo do nexo causal entre a conduta e o dano². Entretanto, tal entendimento não faz tanto sentido e, como demonstrado na questão, não é esse o pensamento da banca.

As opções A, C e D estão erradas, pois o risco integral não admite nenhuma causa de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros, caso fortuito ou força maior).

Por fim, a alternativa E está errada, pois o risco integral e o risco administrativo são teorias de responsabilidade objetiva do Estado.

Gabarito: alternativa B.

77. (FGV – SEFAZ RJ/2011) Antônia ajuizou ação de rito ordinário em face de empresa concessionária de serviço de transporte coletivo urbano visando à reparação dos danos por ela suportados ao ser atropelada em acidente de trânsito causado pelo motorista da empresa. Considerando a situação hipotética narrada, a responsabilidade civil da empresa concessionária de serviço público será

² Carvalho Filho, 2014, p. 557.



- a) subjetiva e, por tratar-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, haverá presunção de culpa do agente causador do dano.
- b) subjetiva, pois a vítima do dano é terceiro não usuário do serviço público, afastando, assim, a incidência da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo.
- c) objetiva, uma vez que o dano foi causado por agente de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo indiferente ser a vítima usuária ou não usuária do serviço público.
- d) subsidiária em relação à responsabilidade objetiva do Poder Concedente, a quem compete o dever de fiscalização na execução do serviço público concedido.
- e) solidária em relação à responsabilidade objetiva do Poder Concedente e subjetiva do próprio agente causador do dano.

Comentário:

Essa questão tomou por base a jurisprudência do STF demonstrada no RE 591.874/MS³:

*EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A **responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço**, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.*

Assim, a responsabilidade do Estado será objetiva, uma vez que o dano foi causado por agente de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo indiferente ser a vítima usuária ou não usuária do serviço público (opção C).

Gabarito: alternativa C.

78. (FGV – TRE PA/2011) No que diz respeito à responsabilidade civil da Administração Pública, é correto afirmar que

- a) a indenização em virtude de atos lesivos dos agentes públicos compreende somente os danos materiais.
- b) os atos lesivos praticados por agente público no exercício de sua função geram responsabilidade da Administração Pública sem, contudo, autorizar o direito de regresso desta contra o responsável pelo dano nos casos de dolo ou culpa.
- c) caso um servidor do TRE-PA, no exercício de sua função, agrida verbalmente um advogado, configurando dano moral, está implicada a responsabilidade subsidiária do Tribunal.

³ RE 591.874/MS.



d) o Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos causados a terceiros por seus agentes, no exercício de suas funções.

e) a responsabilidade objetiva do Estado dispensa a existência de dano causado a terceiro por seus agentes, no exercício de sua função, por força da adoção da teoria do risco integral pela Constituição de 1988.

Comentário:

Vejamos cada opção:

a) ERRADA: as indenizações compreendem os danos morais e materiais (patrimoniais);

b) ERRADA: o direito de regresso é possível nas situações em que se comprovar dolo ou culpa do agente público;

c) ERRADA: a responsabilidade não é subsidiária (complementar), mas objetiva, uma vez que o agente estava no exercício de suas funções;

d) CORRETA: a opção praticamente apresenta a redação do art. 37, §6, da CF. Com efeito, além do exercício das funções, podemos dizer que o Estado responde pela conduta de seus agentes quando atuarem nessa qualidade. É o que ocorre com um policial que, em dia de folga, atua como se estivesse em serviço, intervindo em uma briga e, ao disparar com uma arma de fogo da corporação, atinge uma pessoa que nada tinha com a situação. Nessa ocasião, o Estado responderá objetivamente. Apesar de o item não estar totalmente completo, ele não chega a estar errado, pois de fato a Administração responde pelos danos de seus agentes, no exercício de suas funções;

e) ERRADA: a teoria do risco integral não é forma adotada na Constituição de 1988 para responsabilizar o Estado. Ela até é admitida, mas somente de forma excepcional, como no caso de dano nuclear. Portanto, é imprescindível que se comprove a existência de dano causado a terceiro por seus agentes, atuando nessa qualidade.

Gabarito: alternativa D.

79. (FGV – TJ AM/2013) João, servidor de uma concessionária de serviço público de transporte, em um dia de fúria agrediu fisicamente um usuário do serviço sem ter sido injustamente provocado. No caso, ficou comprovada a agressão dolosa do funcionário e o usuário, além da vergonha de ser agredido em público, desembolsou recursos próprios com o tratamento de suas lesões.

Com base no caso descrito, assinale a afirmativa correta.

a) A concessionária deverá arcar com a indenização e não poderá buscar o ressarcimento junto ao funcionário.

b) Apenas o funcionário poderá ser responsabilizado.

c) A concessionária irá responder e poderá ser ressarcida pelo servidor.

d) A indenização deverá ser paga pela concessionária e pelo servidor na proporção de 50% para cada um.

e) No caso, quem responde sempre é o Estado, pois é o responsável último pelo serviço.



Comentário:

Na situação descrita, a concessionária responderá objetivamente, mas poderá ser ressarcida pelo agente em ação de regresso, uma vez que ele atuou dolosamente. Assim, nossa resposta é a alternativa C.

Vale lembrar, a concessionária de serviço público será responsável por indenizar integralmente o usuário, e somente depois disso poderá mover a ação de regresso para obter o ressarcimento do que gastou. Assim, todas as demais opções estão erradas.

Gabarito: alternativa C.

80. (FGV – TJ AM/2013) João foi atropelado por um ônibus pertencente a uma concessionária de serviço de transporte público.

A partir do caso descrito, sobre a responsabilidade civil da Administração Pública e da concessionária de serviço público, assinale a afirmativa correta.

- a) Há responsabilidade subjetiva da empresa.
- b) Há responsabilidade direta e objetiva do poder concedente.
- c) Há responsabilidade apenas do motorista do veículo e será objetiva.
- d) Há responsabilidade objetiva da concessionária.
- e) Há responsabilidade apenas do motorista do veículo e será subjetiva.

Comentário:

Mais um item que aborda a questão de concessionário de transporte urbano. Devemos lembrar que essa empresa é uma concessionária de serviço público e, portanto, responde objetivamente, na forma do art. 37, §6º, da CF (opção D). Ademais, não importa se “João” era usuário ou não do serviço, pois, de qualquer forma, a empresa terá que indenizá-lo.

Por fim, a responsabilidade da empresa é objetiva, enquanto do motorista só ocorrerá de forma subjetiva, pois terá que ser comprovado dolo ou culpa para que a empresa cobre-lhe os valores do ressarcimento.

Sobre a responsabilidade do poder concedente (o ente que efetuou a delegação do serviço público), há hipóteses em que ela é admitida, porém de forma subsidiária, quando a empresa prestadora de serviço público não tiver como arcar com os custos da indenização.

Assim, correta a opção D.

Gabarito: alternativa D.

81. (FGV – DP DF/2014) João conduzia seu veículo por via pública e parou no sinal vermelho. Enquanto aguardava, parado, o sinal de trânsito mudar para a cor verde, de repente, João escutou um barulho e percebeu que um ônibus, que realizava transporte público coletivo intramunicipal de passageiros, colidiu com a traseira de seu carro. A empresa de ônibus, concessionária do serviço público municipal, recusou-



se a realizar qualquer pagamento a título de indenização, alegando que não restou comprovada a culpa do motorista e que João não era usuário do serviço público. Ao buscar assistência jurídica na Defensoria Pública, João foi informado de que, adotando a tese mais benéfica em sua defesa, atualmente predominante na jurisprudência, seria cabível o ajuizamento de ação indenizatória, com base na responsabilidade civil:

- a) objetiva do Estado, que se aplica ao caso por se tratar de concessionário de serviço público, independentemente de João não ser usuário do serviço no momento do acidente, não havendo que se perquirir acerca do elemento subjetivo do motorista do ônibus.
- b) objetiva do Estado, que se aplica ao caso por se tratar de concessionário de serviço público e, pelo fato de João não ser usuário do serviço no momento do acidente, é preciso a análise do elemento subjetivo do motorista do ônibus.
- c) subjetiva, independentemente de João ser ou não usuário do serviço, pois a responsabilidade objetiva não inclui o concessionário de serviço, pessoa jurídica de direito privado que apenas presta serviço público após vencer licitação, tendo suas relações jurídicas regidas pela lei e pelo contrato.
- d) subjetiva do Estado, sendo imprescindível que se comprove a culpa ou dolo do motorista (no caso em tela, está presente a culpa por imperícia, porque o motorista profissional do coletivo abalroou a traseira de um veículo parado no sinal), já que João não era usuário do serviço público.
- e) subjetiva, pois é imprescindível que se comprove a culpa ou dolo do motorista (no caso em tela, está presente a culpa por imperícia, porque o motorista profissional do coletivo abalroou a traseira de um veículo parado no sinal), sendo a ação ajuizada em face do motorista, da empresa e do Município.

Comentário:

Essa questão reforça mais uma vez que a responsabilidade de concessionária de serviço público é objetiva, independentemente de a vítima ser ou não usuária do serviço (opção A).

Gabarito: alternativa A.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno



Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FGV - MPU / 2025) João e José, fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal, em regular diligência no interior da unidade de conservação Alfa, pilotavam um drone para verificar a ocorrência de dano ambiental quando, por acidente, provocaram a queda indevida do equipamento, causando danos materiais à cidadã Maria, que caminhava regularmente pela região, em área permitida.

No caso em tela, Maria deve manejar ação indenizatória em face:

A) da União, pois os agentes que causaram o dano são servidores públicos de autarquia federal, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo dispensada a comprovação de dolo ou culpa de João e José;

B) do ICMBio, pois os agentes que causaram o dano são servidores públicos de autarquia federal, com base na responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa de João e José;

C) de João e José, pois foram os responsáveis diretos pelo dano causado, não podendo a União ou o ICMBio ser diretamente responsabilizados, mas sim subsidiariamente, pelo princípio da supremacia do interesse público;

D) da União, pois os agentes responsáveis pelo dano são servidores públicos de autarquia federal, com base no poder hierárquico exercido pela União sobre a autarquia;

E) do ICMBio, pois os agentes que causaram o dano são servidores públicos de autarquia federal, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo dispensada comprovação de dolo ou culpa de João e José.

2. (FGV – MPU / 2025) Adalgisa ajuizou ação de indenização por danos morais em face da concessionária de serviço público que realiza a coleta e o tratamento de esgoto em sua cidade. Na inicial, Adalgisa afirmou morar nas redondezas de uma estação de tratamento de esgoto operada pela ré, que emitiria um mau odor causador de profunda violação à sua dignidade humana.

Os elementos de prova produzidos ao longo do processo demonstraram que, de fato, a atividade exercida pela estação de tratamento de esgoto descumpria as normas de regência e causava a emissão de odores fétidos que atingiam a região em que residia Adalgisa, gerando nesta desconforto, frustração, desespero e problemas de saúde, principalmente respiratórios.

Nessa situação, é possível afirmar que:

(A) a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos a terceiros exige a demonstração de dolo ou culpa, sendo a inversão do ônus da prova *ope judicis*;

(B) a responsabilidade da concessionária de serviço público e do poder concedente é solidária, sendo facultado a Adalgisa exigir o pagamento de quaisquer deles na fase de cumprimento de sentença;

(C) a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, não havendo necessidade de demonstração de culpa ou dolo de seus agentes;

(D) a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos a terceiros exige a demonstração de dolo ou culpa, assegurada a inversão do ônus da prova *ope legis*;



(E) a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é baseada na teoria do risco integral, não havendo necessidade de demonstração do nexo causal entre conduta e resultado danoso.

3. (FGV / TCE RR / 2025) Diante da necessidade de aprofundar os seus conhecimentos acerca da responsabilidade civil do Estado, Briana passou a estudar a orientação dos Tribunais Superiores acerca do tema, notadamente em relação ao disposto no Art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, vindo a concluir corretamente que o aludido dispositivo

a) abarca a responsabilização do Estado por danos ambientais, devendo ser aplicada, nesse caso, a teoria do risco administrativo.

b) não é aplicável em nenhuma hipótese de omissão do Estado, situação em que não é cabível a teoria do risco administrativo, ainda que caracterizada violação a específico dever de agir.

c) alberga ataques terroristas a bordo de aeronaves com matrícula brasileira operadas por empresa brasileira, em relação a qual deve ser aplicada a teoria do risco administrativo.

d) não alcança a responsabilização em decorrência de atividades nucleares, que se submete à regramento específico, hipótese em que é aplicável a teoria do risco integral.

e) consagra a reponsabilidade das concessionárias de serviços públicos apenas em relação aos terceiros usuários dos respectivos serviços, com base na teoria do risco integral, a qual não alcança os danos provocados a terceiros não usuários.

4. (FGV – PCMG / 2025) Maria residia em uma comunidade carente e, em um domingo, ao sair para ir à padaria, foi baleada na porta de sua casa. Na ocasião estava havendo uma operação da polícia para combater o tráfico de drogas na região.

No caso em tela, a respeito da responsabilidade civil do Estado, de acordo com o entendimento do STF, assinale a afirmativa correta.

a) O Estado responderá civilmente com base na teoria do risco integral.

b) A demonstração da presença de excludentes de responsabilidade civil é ônus probatório dos parentes de Maria.

c) Haverá responsabilidade civil do Estado somente se restar comprovado que os agentes policiais agiram com dolo ou culpa.

d) A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado.

e) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, em caso de perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal, nos termos da teoria do risco administrativo.

5. (FGV – TCE PI/2025) João, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado Alfa, no exercício de suas funções, analisou de forma errônea o pedido de concessão de aposentadoria formulado por Ana, servidora pública de órgão jurisdicionado. Esse fato resultou no indeferimento do pedido de aposentadoria por parte do corpo deliberativo da Corte de Contas, com consequente retorno da servidora ao exercício das funções, mesmo já tendo cumprido integralmente o período aquisitivo.



Sentindo-se prejudicada pelo indeferimento do pleito, Ana ajuizou demanda judicial diretamente contra João, pleiteando reparação pelos danos morais e materiais sofridos, em razão da análise errônea realizada pelo auditor.

Nesse contexto, em sede de responsabilidade civil do Estado, assinale a afirmativa correta.

- A) João poderá ser demandado diretamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- B) João poderá ser demandado diretamente, sendo sua responsabilidade de natureza subjetiva.
- C) João não poderá ser demandado diretamente, mas apenas em regresso, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- D) João não poderá ser demandado diretamente, mas apenas em regresso, sendo sua responsabilidade de natureza subjetiva.
- E) João poderá ser demandado concomitantemente com o órgão público ao qual pertence, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.

6. (FGV / TCE RR / 2025) João, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado Alfa, obteve, no curso de auditoria governamental, dados e informações sensíveis acerca dos potenciais beneficiários da política pública de combate ao uso de drogas desenvolvida pelo Estado Alfa.

Embora tais dados tenham recebido o devido tratamento pela equipe de auditoria, com a categorização como sigilosos no sistema da Corte, vieram a público por desídia de João, que divulgou em aplicativos de mensagens e redes sociais abertas.

Pedro, um dos beneficiários da referida política pública, teve sua vida severamente impactada pela divulgação de seu nome nas redes sociais, o que lhe acarretou danos morais e materiais, dos quais busca reparação na seara judicial.

Nesse contexto, em sede de responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que Pedro deverá demandar

- a) João, direta e exclusivamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- b) o Tribunal de Contas do Estado Alfa, direta e exclusivamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- c) o Estado Alfa, direta e exclusivamente, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.
- d) o Estado Alfa e o Tribunal de Contas do Estado Alfa, solidariamente, sendo sua responsabilidade de natureza subjetiva.
- e) o Estado Alfa, diretamente, e João, subsidiariamente, sendo a responsabilidade objetiva para ambos.

7. (FGV – CGM Cuiabá MT/2025) Sociedade Borabombar desenvolve atividade empresarial relacionada a venda de artigos para festas, mas, seus representantes, clandestinamente, decidiram vender fogos de artifício para incrementar o negócio, sendo certo que foram realizadas inúmeras denúncias junto ao poder público local acerca de tal fato, sem que qualquer providência fosse adotada pelos agentes competentes municipais.

Diante do indevido acondicionamento dos referidos produtos irregulares no fundo do depósito da respectiva loja, houve uma explosão que ocasionou danos materiais e morais a Amaury, que foi atingido pelos destroços quando transitava na localidade no momento do trágico evento.



Por considerar que o Município deve ser civilmente responsabilizado, em decorrência de sua obrigação de fiscalizar tais atividades empresariais, Amaury visa a ajuizar ação indenizatória em face do mencionado ente federativo.

Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal.

A) Considerando que o comércio de fogos de artifício é uma atividade que põe em risco à coletividade, o ordenamento prevê a responsabilização do Município com base na teoria do risco integral com relação ao exercício da respectiva fiscalização.

B) Não é cabível a responsabilização do Município por omissão no dever de fiscalização, em qualquer caso, na medida em que os entes federativos não podem ser considerados seguradores universais, sendo uma das situações em que o ordenamento prevê expressamente a irresponsabilidade do Estado.

C) Tendo em vista que a ausência de fiscalização corresponde a uma conduta omissiva do ente federativo, a responsabilização civil do Município na hipótese narrada é subjetiva, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo para a sua caracterização.

D) Considerando que a responsabilidade pela explosão é da sociedade que acondicionou os produtos indevidamente, eventual responsabilização do Município apenas pode ser subsidiária, na medida em que não há causalidade imediata entre a sua omissão e o dano.

E) A caracterização da responsabilidade objetiva do Município em tais casos exige a violação de um dever jurídico específico de agir, como se infere do caso narrado, em que as inúmeras denúncias demonstram que as irregularidades praticadas pelo particular eram de conhecimento do poder público.

8. (FGV / PCMG / 2025) Durante o cumprimento de uma diligência externa, determinada pela autoridade policial, Carlos, policial civil do Estado de Minas Gerais, agindo de forma negligente, acabou por atropelar um transeunte. Registre-se que, realizada perícia no local dos fatos, constatou-se que o pedestre não teve qualquer culpa para o advento do resultado danoso.

Considerando as disposições da Constituição Federal e os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O Estado de Minas Gerais poderá ser responsabilizado, subsidiariamente, em razão da conduta praticada por Carlos, caso este não tenha capacidade para arcar com eventual indenização fixada em benefício do transeunte.

() A responsabilidade civil de Carlos, na qualidade de agente público, é objetiva, pressupondo-se a demonstração do elemento anímico.

() Para que a responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais possa ser invocada, é necessário que se demonstre, em juízo, no que consistiu a conduta negligente de Carlos.

A) V – F – V.

B) F – F – F.

C) V – V – F.

D) F – V – F.

E) V – V – V.



9. (FGV / TJ-PE / 2024) Uma antena de telefonia despencou e atingiu casas e veículos no centro de Limoeiro, no agreste de Pernambuco, enquanto técnicos estavam fazendo manutenção na base do equipamento. Duas pessoas foram atingidas e lesionadas.

Sobre a responsabilidade civil da concessionária de serviços de telecomunicações ou a competência para o julgamento da ação judicial, é correto afirmar que:

- A) a responsabilidade civil da concessionária será subjetiva caso não seja demonstrado que as vítimas são usuárias do serviço público;
- B) a Anatel será parte legítima para a demanda entre o usuário do serviço e a concessionária, comprovada a relação contratual;
- C) a ação de responsabilidade civil será de competência da Justiça Federal, pois a Anatel é litisconsorte passiva necessária;
- D) a responsabilidade civil da concessionária é objetiva relativamente a terceiros, ainda que não usuários do serviço;
- E) a responsabilidade civil pelos danos a terceiros não usuários do serviço é do poder concedente, respondendo a concessionária subsidiariamente.

10. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) Durante operação da polícia do Estado Alfa na comunidade Beta, houve confronto armado, com disparos de armas de fogo, entre os agentes de segurança pública e integrantes de uma organização criminosa, que resultou na morte do idoso Antônio, que foi atingido no peito por uma bala perdida.

Familiares de Antônio ajuizaram ação indenizatória em face do Estado Alfa. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir, em tema de responsabilidade civil do Estado.

- I. O Estado é responsável objetivamente, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Integral.
- II. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.
- III. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

11. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) João, analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) do Município de Niterói, no exercício da função, de forma culposa, praticou ato ilícito que causou danos materiais à administrada Maria.



Maria ajuizou ação indenizatória em face do Município de Niterói e obteve, por sentença que acaba de transitar em julgado, o valor de dez mil reais a título de reparação pelos danos materiais.

No caso em tela, na ação ajuizada por Maria em face do Município de Niterói incidiu a responsabilidade civil

A) objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, sendo cabível ação regressiva do Município em face de João, com base na responsabilidade civil subjetiva.

B) objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo cabível ação regressiva do Município em face de João, com base na responsabilidade civil objetiva.

C) objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo incabível ação regressiva do Município em face de João, pois o servidor não atuou dolosamente.

D) subjetiva, baseada na teoria do risco administrativo, sendo cabível ação regressiva do Município em face de João, com base na responsabilidade civil subjetiva.

E) subjetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo cabível ação regressiva do Município em face de João, com base na responsabilidade civil objetiva, pela teoria da dupla garantia.

12. (FGV / TJ-RR / 2024) Ao analisar a possibilidade de responsabilização civil de certo Estado da Federação, em decorrência da promulgação de uma lei de efeitos concretos que observou o devido processo legislativo e se mostra compatível com a Constituição, mas que, apesar de válida e constitucional, ocasionou prejuízos individualizáveis e anormais a determinado administrado, Monica verificou corretamente que se trata de hipótese de

A) responsabilização objetiva, com base na teoria do risco integral.

B) responsabilização subjetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

C) responsabilização por ato lícito, que tem por fundamento a repartição dos ônus e encargos sociais.

D) irresponsabilidade do Estado, pois o exercício da atividade legislativa não pode ensejar o dever de indenizar.

E) irresponsabilidade do Estado, que não pode ser penalizado por condutas lícitas.

13. (FGV / TJ-MT / 2024) Maria ajuizou demanda em face do município de Cuiabá/MT postulando o pagamento de indenização sob o argumento de que, ao atravessar a faixa de pedestre com o sinal fechado, teria caído em um buraco aberto na rua, o que ocasionou lesão em sua perna esquerda.

Sobre a responsabilidade civil do Estado e a situação apresentada, é correto afirmar que:

A) a demanda deverá ser julgada improcedente se não ficar demonstrado o nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima no caso em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso;

B) deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo entre o município e os agentes públicos diretamente responsáveis pela conservação da via, cabendo à autora a demonstração do dolo ou culpa destes;

C) é facultativo o litisconsórcio entre o município e os agentes públicos diretamente responsáveis pela conservação da via, cabendo à autora a demonstração do dolo ou culpa destes;

D) a demanda deverá ser julgada procedente, pois a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração do dano e da precariedade do serviço público;



E) o processo deverá ser extinto por carência de ação, considerando que a legitimidade passiva na hipótese seria dos agentes públicos diretamente responsáveis pela conservação da via, cabendo à autora a demonstração do dolo ou culpa destes.

14. (FGV / TJ-SC / 2024) Carlos dirigia tranquilamente pela rodovia XX-200, do estado X, administrada pela concessionária Rodebem, quando, na altura de um dos postos de pedágio, foi abordado por três pessoas encapuzadas e armadas com fuzis, que o forçaram a sair do veículo, levando o automóvel. Indignado com o roubo, Carlos ajuíza ação, pleiteando indenização por danos materiais e morais em face da concessionária e, subsidiariamente, em face do estado X.

À luz da jurisprudência do STJ, o pedido de Carlos deve ser julgado:

A) procedente em face de ambos, pois se trata de fortuito interno, já que a concessionária e o estado X têm o dever de prover a segurança do local, sendo objetiva e solidariamente responsáveis no caso;

B) procedente apenas em face da concessionária, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, que responde objetivamente, não tendo, no caso, o estado X incorrido em falha na fiscalização do serviço;

C) procedente apenas em face do estado X, que é garantidor universal da segurança pública, tendo o dever de proteger as pessoas em situações como a que ocorreu, sendo irrelevante eventual falha na fiscalização do serviço;

D) improcedente em face de ambos, porque, quanto à concessionária, trata-se de fortuito externo, ou seja, fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade, e, quanto ao estado X, porque não é garantidor universal;

E) improcedente em face de ambos, porque a responsabilidade da concessionária e do estado X, no caso, é subjetiva e dependeria de efetiva prova da culpa na prestação do serviço, o que não ocorreu.

15. (FGV / Prefeitura de Caraguatatuba - SP / 2024) Enzo, adolescente, é estudante de uma escola pública municipal, que após diversas ameaças que eram de conhecimento de todos no ambiente escolar, agrediu a também adolescente e aluna da instituição Julia, sua antiga namorada. Tal fato ocorreu em sala de aula, durante o período letivo, na presença de professores e inspetores, que nada fizeram, sendo certo que Julia sofreu lesões graves em decorrência do evento, razão pela qual seus genitores almejam buscar a responsabilização civil do respectivo ente federativo.

Diante dessa situação hipotética, considerando a orientação dos Tribunais Superiores acerca do tema, é correto afirmar que o Município em questão

A) responde objetivamente em âmbito civil pelos danos causados a Julia, com base na teoria do risco integral.

B) não pode ser civilmente responsabilizado pelos danos causados a Júlia, em decorrência do fato exclusivo de terceiro.

C) responde subjetivamente em âmbito civil pelos danos causados a Julia, com base na teoria do risco administrativo.

D) não pode ser civilmente responsabilizado pelos danos causados a Julia, pois não há conduta de agente público passível de caracterizar o dever de indenizar.



E) responde objetivamente em âmbito civil pelos danos causados a Júlia, pois tinha o dever de guarda, vigilância e proteção da aluna na instituição pública.

16. (FGV / Prefeitura de Macaé - RJ / 2024) Mário, ocupante de um cargo efetivo na Prefeitura de Macaé, conduzia um veículo automotor oficial, devidamente caracterizado, pela Praia do Pecado, ocasião em que, por imprudência, atropelou um ciclista, o qual sofreu diversos danos materiais.

Registre-se que Mário não estava, no momento do acidente, na sua jornada regular de trabalho, embora tenha atuado na qualidade de agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Município de Macaé

A) responderá, objetivamente, pelos danos causados ao particular, desde que se comprove que Mário não possui recursos para arcar com a indenização.

B) não tem qualquer responsabilidade pelo evento danoso, já que o referido servidor público não estava em sua jornada regular de trabalho.

C) não tem qualquer responsabilidade pelo evento danoso, já que Mário foi o único responsável pelo seu advento.

D) possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao ciclista.

E) possui responsabilidade subjetiva pelos danos causados ao ciclista.

17. (FGV / Prefeitura de Vitória - ES / 2024) Diana estava caminhando quando caiu em um gigantesco buraco na calçada, sendo certo que a queda importou em diversas fraturas em seu corpo, em relação as quais foram necessárias diversas cirurgias, longo tempo de internação e um tratamento que perdurou por mais de seis meses.

Em decorrência de tais fatos, Diana ajuizou ação indenizatória em face do Município, por meio da qual demonstrou que o buraco existia há mais de um ano antes da queda e foi aumentando de tamanho, a despeito das inúmeras reclamações dos munícipes para que fossem adotadas providências a fim de evitar acidentes e danos, tais como aqueles que por ela foram experimentados, sem que qualquer conduta fosse realizada pelo ente federativo, sequer para sinalizar a existência da cratera.

Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar com relação a demanda ajuizada por Diana que

A) o Município não pode ser responsabilizado por omissão, na medida em que a configuração do dever de indenizar exige uma conduta comissiva de agente público, nessa qualidade.

B) é indispensável a demonstração do elemento subjetivo, considerando que a responsabilidade civil do Município tanto por condutas comissivas quanto omissivas é subjetiva.

C) caso demonstrado nexo causal entre o dano e a omissão administrativa, ou seja, a violação do dever legal específico do município de agir para impedir o evento danoso, a responsabilização do Município é objetiva.

D) diante da adoção da teoria do risco integral, o Município se torna segurador universal de quaisquer danos ocorridos com os munícipes em relação à manutenção de ruas e calçadas.

E) se resultar comprovada a culpa concorrente da vítima, no sentido de que ela caiu no buraco por descuido, resultará rompido o nexo de causalidade e afastada a responsabilização do Município.



18. (FGV / Prefeitura de Vitória - ES / 2024) Caso o Município venha a ser condenado em ação indenizatória, com base na caracterização de responsabilidade civil em decorrência de danos causados por seus agentes no exercício de suas atribuições, o ente federativo deverá ajuizar ação de regresso para fins de obter o ressarcimento ao erário.

Considerando o ordenamento vigente e a orientação dos Tribunais Superiores acerca do tema, é correto afirmar que a pretensão a ser veiculada na mencionada ação de regresso

- A) é imprescritível.
- B) decai no prazo de 10 (dez) anos.
- C) prescreve no prazo de 5 (cinco) anos.
- D) decai no prazo de 3 (três) anos.
- E) prescreve no prazo de 20 (vinte) anos.

19. (FGV / Prefeitura de Vitória - ES / 2024) Ao estudar a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, Edilene verificou que há uma situação em que prevalece que não se configura o dever de indenizar pelo ente federativo, ou seja, que prevalece a tese de irresponsabilidade.

Nesse contexto, é correto afirmar que se enquadra na mencionada hipótese

- A) a caracterização de erro judiciário.
- B) as condutas comissivas de agentes públicos que, nessa qualidade, violem princípios da administração.
- C) a edição de normas gerais e abstratas, que não se revelem inconstitucionais.
- D) a conduta omissiva dos agentes públicos na realização de suas atribuições.
- E) a realização de qualquer conduta lícita, independentemente de prejuízos anormais e individualizáveis.

20. (FGV / TRF - 1ª REGIÃO / 2024) Josélia decidiu aprofundar os seus conhecimentos com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade civil do Estado, à luz do disposto no Art. 37, §6º, da CRFB/1988, vindo a concluir corretamente que:

- A) no caso atinente a morte por disparo de arma de fogo em decorrência de operação policial, a responsabilidade civil do Estado é fundada na teoria do risco integral;
- B) o direito de regresso em relação ao agente público causador do dano em sede de responsabilidade civil é imprescritível, por se tratar de ressarcimento ao erário;
- C) não é cabível o reconhecimento de causas excludentes da responsabilidade civil, diante da previsão constitucional;
- D) o agente causador do dano não tem legitimidade para constar do polo passivo da ação judicial que visa à responsabilização civil do Estado;
- E) tanto o Estado quanto o agente causador do dano respondem objetivamente pelos danos por este causados no exercício de suas atribuições.

21. (FGV / Prefeitura de Abreu e Lima - PE / 2024) João, motorista da sociedade empresária Alfa, concessionária do serviço público de coleta de lixo do Município Sigma, quando se encontrava na direção do veículo de Alfa, atropelou Joana.



À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Joana, caso decida ingressar com a ação de responsabilidade civil em razão dos danos sofridos,

- A) deve demonstrar a culpa de João.
- B) somente pode ajuizar a ação em face de Sigma.
- C) deve ajuizar a ação em face de João e, na ausência de meios financeiros, para o ressarcimento, em face de Alfa.
- D) terá que demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado, mas não o elemento subjetivo do agente.
- E) não poderá invocar a responsabilidade objetiva de Alfa, já que esta última não integra a Administração Pública indireta.

22. (FGV / TCE-PA / 2024) O Art. 37, §6º, da CRFB/88 consagra a responsabilização civil objetiva do Estado em razão dos danos que seus agentes, nessa qualidade, provocarem a terceiros, com base na teoria do risco administrativo, que admite causas excludentes e atenuantes da responsabilidade, entre as quais podem ser indicadas, respectivamente,

- A) o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima.
- B) a força maior e o fato exclusivo de terceiro.
- C) o fato exclusivo de terceiro e a culpa concorrente da vítima.
- D) o fortuito interno e o fato exclusivo de terceiro.
- E) a culpa concorrente da vítima e o fortuito externo.

23. (FGV / CVM / 2024) Pedro, analista da Comissão de Valores Mobiliários, no exercício da função, praticou ato ilícito que, com o comprovado nexo causal, resultou em danos morais e materiais ao administrado Antônio, sem a incidência de quaisquer causas de excludente de responsabilidade civil.

No caso em tela, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, Pedro deve direcionar ação indenizatória em face de(a):

- A) Antônio, agente público responsável pelo ato ilícito, diretamente, com base em sua responsabilidade civil objetiva, em que não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente;
- B) Comissão de Valores Mobiliários, com base na teoria da dupla garantia, incidindo a responsabilidade civil objetiva, em que não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente;
- C) União, com base na teoria da garantia, incidindo a responsabilidade civil objetiva, em que não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente;
- D) Comissão de Valores Mobiliários, com base na responsabilidade civil objetiva, em que não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente, sendo inviável qualquer responsabilidade civil da União por ato lícito de seus agentes;
- E) União, com base na responsabilidade civil subjetiva, em que há necessidade de se comprovar culpa ou dolo do agente, sendo inviável qualquer responsabilidade civil da União por ato lícito de seus agentes.



24. (FGV / TJ-SC / 2024) Suponha que, em decorrência de uma operação policial, tenha ocorrido a morte por disparo de arma de fogo de um civil desarmado dentro de sua residência, não sendo, contudo, possível identificar se o projétil que atingiu a vítima foi disparado por agente estatal.

Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tais circunstâncias, é correto afirmar que:

- A) a impossibilidade de identificação da origem do projétil em questão, por si só, é suficiente para romper o nexo de causalidade e, consequentemente, afastar o dever de indenizar do Estado em tais circunstâncias;
- B) a aludida ação estatal importa na aplicação da teoria do risco integral que afasta a possibilidade de reconhecimento das hipóteses interruptivas do nexo de causalidade;
- C) eventuais danos decorrentes da ação em questão não podem ensejar a sua responsabilização civil, por se tratar do exercício de atividade estatal típica, que não pode caracterizar o dever de indenizar;
- D) a responsabilização do Estado em tais circunstâncias é subjetiva, de modo que deve restar comprovada a culpa ou dolo do agente estatal na aludida empreitada para a caracterização do dever de indenizar;
- E) comprovado o confronto armado entre agentes estatais e criminosos, bem como a lesão ou morte de cidadão por disparo de arma de fogo, cabe ao Estado comprovar a ocorrência de hipóteses interruptivas da relação de causalidade, independentemente da origem do projétil.

25. (FGV / Câmara dos Deputados / 2024) Guilherme, Juiz de Direito, possui dois processos devidamente instruídos, prontos para a prolação de sentença, quais sejam:

- I. uma ação indenizatória proposta em face do Estado Alfa, ao argumento de que um tabelião oficial, no exercício de suas funções, teria causado dano a terceiro;
- II. uma ação indenizatória proposta em face do Estado Alfa, sob o fundamento de que o Poder Público causou, por intermédio de comportamento comissivo, dano ao meio ambiente, sete anos atrás.

Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que

- A) o Estado responderá, subjetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa; ademais, o Estado, em tese, responde objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco administrativo, mas a pretensão de reparação civil, na espécie, está prescrita.
- B) o Estado responderá, objetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa; ademais, o Estado responderá objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco integral, sendo certo que a pretensão de reparação civil, na espécie, é imprescritível.
- C) o Estado responderá, objetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa; ademais, o Estado responde, em tese, objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco administrativo, mas a pretensão de reparação civil, na espécie, está prescrita.
- D) o Estado responderá, subjetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa;



además, o Estado responderá objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco administrativo, sendo certo que a pretensão de reparação civil, na espécie, é imprescritível.

E) o Estado responderá, subjetivamente, pelo ato do tabelião oficial que, no exercício de suas funções, causou dano a terceiro, assentado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa; además, o Estado responderá objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente, à luz da teoria do risco integral, sendo certo que a pretensão de reparação civil, na espécie, é imprescritível.

26. (FGV / ADAB / 2024) Caio, residente e domiciliado no Município Alfa, conduzia o seu veículo automotor, ocasião em que se iniciou uma forte chuva torrencial, de natureza imprevisível, que acabou por danificar severamente o automóvel, sem qualquer contribuição, comissiva ou omissiva, do ente federativo citado. Nesse contexto, o particular ingressou com uma ação indenizatória em face da municipalidade, visando ao ressarcimento pelos danos materiais suportados.

Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que

- A) não há responsabilização civil do Município Alfa, em razão do fato exclusivo de terceiro.
- B) não há responsabilização civil do Município Alfa, em razão do fato exclusivo da vítima.
- C) há responsabilização civil do Município Alfa, que ostenta natureza subjetiva.
- D) há responsabilização civil do Município Alfa, que ostenta natureza objetiva.
- E) não há responsabilização civil do Município Alfa, em razão do caso fortuito.

27. (FGV – TJDF/2022) Joana, servidora pública estadual, no exercício regular de suas funções, estava operando uma empilhadeira em um galpão da Secretaria Municipal de Obras do Município Beta. Nesse contexto, causou danos ao veículo automotor que se encontrava estacionado, de Tiago, o qual comparecera ao prédio anexo, da mesma repartição, para solicitar uma licença de construção.

Nesse caso, a responsabilidade civil pelos danos causados ao bem de Tiago é:

- a) do Município Beta ou de Joana, mas apenas se for demonstrada a culpa desta última;
- b) do Município Beta, apenas se for demonstrada a culpa de Joana;
- c) do Município Beta, sendo demonstrada, ou não, a culpa de Joana;
- d) do Município Beta, ainda que haja culpa exclusiva de Tiago;
- e) apenas de Joana, sendo demonstrada, ou não, a sua culpa.

28. (FGV – TJDF/2022) Armando, tinha interesse em compreender as teorias que dispõem sobre a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública. Após ampla pesquisa, identificou a teoria adotada no direito brasileiro para justificar a responsabilização objetiva da Administração Pública por atos praticados por seus servidores, constatando, ainda, que essa responsabilização pode ser afastada se houver culpa exclusiva da vítima.

Trata-se da teoria:

- a) dos atos de império, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, porque o dano decorreu de ato de outrem, não de ato de império;



- b) da culpa administrativa, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, porque o dano não pode ser atribuído ao mau funcionamento do serviço;
- c) do risco integral, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, em razão da presença do elemento subjetivo culposos no agir da vítima;
- d) do risco administrativo, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, em razão da ausência do nexo de causalidade entre o atuar estatal e o dano causado;
- e) da culpa do serviço público, sendo a responsabilização afastada, na hipótese indicada, porque o mau funcionamento do serviço, ainda que tenha ocorrido, não foi preponderante.

29. (FGV – PC AM/2022) João cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado em estabelecimento prisional do Estado Alfa. Um dia, João foi encontrado morto, sendo certo que a investigação realizada e a prova técnica produzida comprovaram, de forma inequívoca, que se tratou de suicídio e que não houve inobservância pelo Estado do dever específico de proteção previsto no Art. 5º, inciso XLIX, da Constituição da República.

Mesmo sendo incontroverso o fato de que, no caso em tela, houve causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, os filhos de João ajuizaram ação indenizatória em face do Estado Alfa. Levando em consideração a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, a pretensão reparatória dos filhos de João

- a) merece prosperar, com base da responsabilidade civil objetiva do Estado Alfa, sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa de agentes públicos.
- b) merece prosperar, com base da responsabilidade civil subjetiva por omissão do Estado Alfa, sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa de agentes públicos.
- c) merece prosperar, com base da responsabilidade civil objetiva por omissão do Estado Alfa, com necessidade de comprovação de dolo ou culpa de agentes públicos.
- d) não merece prosperar, pois rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado Alfa e o resultado danoso consistente na morte de João.
- e) não merece prosperar, pois o Estado Alfa, em qualquer hipótese, não pode ser responsabilizado por morte decorrente de suicídio.

30. (FGV – SSP AM/2022) José é servidor público ocupante do cargo efetivo de Técnico de Nível Superior da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa e, no exercício da função, praticou ato ilícito que, com nexo causal, causou danos materiais a Davi, usuário do serviço público, inexistindo qualquer causa de exclusão da responsabilidade.

No caso em tela, eventual ação indenizatória deverá ser ajuizada por Davi em face

- a) da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta do agente, que deverá responder em ação regressiva, caso haja condenação da referida Secretaria e João tenha agido com culpa ou dolo.
- b) da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta de João, que não está sujeito à ação regressiva, pela teoria do risco administrativo.



c) de João, diretamente, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário se comprovar o elemento subjetivo em sua conduta, e o Estado Alfa está sujeito à ação regressiva, pela teoria do risco administrativo, caso João seja condenado.

d) do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta de João, que não está sujeito à ação regressiva, pela teoria do risco administrativo.

e) do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessário se comprovar o elemento subjetivo na conduta de João, que deverá responder em ação regressiva, caso haja condenação do referido Estado e o agente tenha agido com culpa ou dolo.

31. (FGV – MPE BA/2022) Joana, servidora pública do Município Alfa, ao manusear uma poltriza portátil, com o objetivo de dar polimento em um monumento situado em praça pública, terminou por danificar o veículo de Pedro, que estava estacionado próximo ao local. Acresça-se que Joana não seguiu as orientações de segurança estabelecidas pelo Município.

À luz da sistemática constitucional:

a) somente Joana será responsabilizada pelos danos causados a Pedro, mesmo que não seja demonstrada sua culpa;

b) o Município Alfa será responsabilizado pelos danos causados a Pedro, mas apenas se for demonstrada a culpa de Joana;

c) o Município Alfa será responsabilizado pelos danos causados a Pedro, ainda que não seja demonstrada a culpa de Joana;

d) é necessário que o Município Alfa e Joana sejam simultaneamente responsabilizados, desde que provada a culpa desta última;

e) Joana e o Município Alfa não serão responsabilizados pelo dano causado a Pedro, pois o interesse público prepondera sobre o individual.

32. (FGV – TJ MG/2022) A Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, através da qual o Estado responde, em razão de sua atividade, se causar danos a terceiros.

Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, analise as afirmativas a seguir.

I. Na responsabilidade objetiva, o particular deve demonstrar o ato da administração pública, o dano e o nexo de causalidade, preenchendo os requisitos para a indenização.

II. Na responsabilidade objetiva, se houver a culpa da vítima, afasta-se o dever de indenizar, pois o Estado não responde sempre.

III. Não é preciso provar a culpa do Estado, em caso de responsabilidade subjetiva, ocorrendo omissão estatal que provoque danos ao particular.

Está correto o que se afirma em

a) I, somente.

b) II e III, somente.

c) I, II e III.

d) I e II, apenas.



33. (FGV – PCE RJ/2022) João, investigador policial da Polícia Civil do Estado Alfa, cumpria diligência determinada por delegado de polícia no bojo de inquérito policial que apura crime de associação para o tráfico de drogas. Para tanto, João realizava o mapeamento de determinada rua, quando, por descuido, deixou sua arma cair no chão, causando um disparo que atingiu a perna de Maria, moradora da comunidade.

Após receber alta no hospital onde foi atendida, Maria procurou a Defensoria Pública e ajuizou ação indenizatória em face:

- a) de João, diretamente, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de ter o policial agido com culpa ou dolo;
- b) de João, diretamente, com base em sua responsabilidade civil subjetiva e solidária, sendo necessária a comprovação de ter o policial agido com culpa ou dolo;
- c) da Polícia Civil do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de ter agido João com culpa ou dolo;
- d) do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de ter agido João com culpa ou dolo;
- e) do Estado Alfa, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de ter agido João com culpa ou dolo.

34. (FGV – PCE RJ/2022) João, motorista do Município Alfa, durante o horário de expediente, utilizando o veículo da repartição e no pleno exercício de suas funções, atropelou uma pessoa, causando-lhe lesões.

O procurador do Município, ao tomar conhecimento dos fatos, disse, corretamente, que:

- a) o Município Alfa, observados os demais requisitos, poderia responder pelo dano, ainda que não provada a culpa de João;
- b) tanto o Município Alfa como João são responsáveis, desde que provada a culpa deste último;
- c) apenas João poderia ser responsabilizado, ainda que não provada a sua culpa;
- d) o Município Alfa responderia pelo dano, desde que provado o dolo de João;
- e) apenas João poderia ser responsabilizado, desde que provada a sua culpa.

35. (FGV – SEFAZ AM/2022) Fernando, profissional da imprensa, foi ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestação em que houve tumulto e conflitos entre policiais e manifestantes.

Os policiais que atuaram no evento portavam câmeras que filmaram o tumulto, restando comprovado que Fernando descumpriu ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que havia grave risco à sua integridade física.

No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a responsabilidade civil

- a) subjetiva do Estado, mas incide a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima.
- b) objetiva do Estado, mas incide a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima.



- c) objetiva do Estado, e não incide a excludente da responsabilidade do caso fortuito, em razão da imprevisibilidade dos danos sofridos por Fernando.
- d) objetiva do Estado, e não incide a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, em razão da relevante função desempenhada pelo profissional de imprensa.
- e) subjetiva do Estado, e não incide a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, em razão da relevante função desempenhada pelo profissional de imprensa.

36. (FGV – MPE GO/2022) Em janeiro de 2020, José foi condenado a 12 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável e cumpria pena, em regime fechado, em um presídio do Estado Alfa, quando conseguiu fugir, através de um túnel subterrâneo, em janeiro de 2021. Oito meses depois, José se associou a outros delinquentes em organização criminosa e praticou latrocínio, que causou a morte da cidadã Maria.

Familiares de Maria ajuizaram ação indenizatória contra o Estado Alfa, alegando sua responsabilidade civil objetiva, eis que Maria foi morta por José, que ainda deveria estar preso, tendo o Estado Alfa sido omissor por não exercer a contento a vigilância do preso José, que estava originariamente sob a sua custódia.

No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil objetiva do Estado Alfa por danos decorrentes do novo crime praticado por José, pessoa foragida do sistema prisional, que vitimou Maria

- a) não está caracterizada, pois incidiu a causa de exclusão da responsabilidade civil consistente em caso fortuito ou força maior.
- b) está caracterizada, não havendo que se provar o elemento subjetivo do dolo ou culpa dos agentes penitenciários, responsáveis pela omissão que ensejou a fuga de José.
- c) não está caracterizada, pois não restou demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga de José e o latrocínio que matou Maria.
- d) está caracterizada, havendo que se provar o elemento subjetivo do dolo ou culpa dos agentes penitenciários responsáveis pela omissão que ensejou a fuga de José.
- e) está caracterizada, e o Estado Alfa, caso condenado, deve promover ação de regresso em face dos agentes públicos responsáveis pela fuga de José, mediante a demonstração de seu dolo ou culpa.

37. (FGV – DPE MS/2022) João é jornalista e cobria, presencialmente, uma manifestação em que ativistas de direitos humanos protestavam contra os altos índices de letalidade policial no Estado Alfa. Na qualidade de profissional de imprensa, enquanto fazia a cobertura jornalística, João foi ferido pelo policial militar José, ao receber uma pancada com cassetete em seu rosto, no momento em que havia conflito entre policiais e manifestantes.

Inconformado com as lesões que sofreu, João buscou atendimento na Defensoria Pública para ajuizar ação indenizatória, ocasião em que lhe foi explicado que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso em tela, a responsabilidade civil do Estado é:

- a) subjetiva, mas não cabe responsabilização direta do policial militar José, em razão da teoria da dupla garantia, seja para a vítima, seja para o agente público;
- b) subjetiva, mas cabe o reconhecimento da culpa concorrente, eis que os danos foram causados em evento multitudinário;



c) objetiva, mas cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, caso João tenha descumprido ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas como de grave risco à sua integridade física;

d) objetiva, mas cabe a excludente da responsabilidade da força maior, diante da imprevisibilidade do conflito entre os manifestantes e os policiais, desde que a Polícia Militar comprove que planejou regularmente sua atuação.

38. (FGV – TJ AP/2022) A sociedade empresária Alfa exercia a venda de produtos alimentícios em uma mercearia, com licença municipal específica para tal atividade. No entanto, os proprietários do comércio também desenvolviam comercialização de fogos de artifício, de forma absolutamente clandestina, pois sem a autorização do poder público. Durante as inspeções ordinárias, o poder público nunca encontrou indícios de venda de fogos de artifício, tampouco o fato foi alguma vez noticiado à municipalidade. Certo dia, grande explosão e incêndio ocorreram no comércio, causados pelos fogos de artifício, que atingiram a casa de João, morador vizinho à mercearia, que sofreu danos morais e materiais. João ajuizou ação indenizatória em face do Município, alegando que incide sua responsabilidade objetiva por omissão.

No caso em tela, valendo-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o magistrado deve julgar:

a) procedente o pedido, pois se aplica a teoria do risco administrativo, de maneira que não é necessária a demonstração do dolo ou culpa do Município, sendo devida a indenização;

b) procedente o pedido, pois, diante da omissão específica do Município, aplica-se a teoria do dano in re ipsa, devendo o poder público arcar com a indenização, desde que exista nexo causal entre o incêndio e os danos sofridos por João;

c) procedente o pedido, diante da falha da Administração Municipal na fiscalização de atividade de risco, qual seja, o estabelecimento destinado a comércio de fogos de artifício, incidindo a responsabilidade civil objetiva;

d) improcedente o pedido, pois, apesar de ser desnecessária a demonstração de violação de um dever jurídico específico de agir do Município, a responsabilidade civil originária é da sociedade empresária Alfa, de maneira que o Município responde de forma subsidiária, caso a responsável direta pelo dano seja insolvente;

e) improcedente o pedido, pois, para que ficasse caracterizada a responsabilidade civil do Município, seria necessária a violação de um dever jurídico específico de agir, seja pela concessão de licença para funcionamento sem as cautelas legais, seja pelo conhecimento do poder público de eventuais irregularidades praticadas pelo particular, o que não é o caso.

39. (FGV – MPE GO/2022) José foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de dezoito anos de reclusão, que está sendo cumprida em estabelecimento prisional do Estado Gama. Após diversas vistorias realizadas pelo Ministério Público, restou comprovado que permanecem, há mais de três anos, problemas de superlotação e de falta de condições mínimas de saúde e higiene no presídio, que causaram danos materiais e morais ao detento José. Alegando violação a normas previstas na Constituição da República de 1988, na Lei de Execução Penal e na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, José ajuizou ação indenizatória por danos causados pelas ilegítimas e sub-humanas condições a que está submetido no cumprimento de pena em face do Estado Gama.



Instado a lançar parecer no processo, o promotor de justiça, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve se manifestar pela:

- a) procedência do pedido indenizatório, inclusive no que toca aos danos morais comprovadamente causados em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento, pois é dever do Estado Gama manter em seu presídio os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico;
- b) procedência do pedido, com base na responsabilidade civil subjetiva do Estado Gama, desde que comprovado o dolo ou a culpa dos gestores públicos competentes para implementarem políticas públicas que garantam os direitos humanos dos detentos, sendo possível a remição da pena como forma de indenização;
- c) procedência parcial do pedido, de maneira que seja acatada a pretensão de ressarcimento pelos danos materiais sofridos por José com nexo causal pela omissão específica do Estado Gama, mas seja rejeitada a pretensão de reparação por danos morais, em razão do princípio da reserva do possível;
- d) improcedência do pedido, pois o Estado Gama não pode ser erigido a garantidor universal com violação ao princípio da reserva do possível, mas deve proceder o promotor de justiça à extração de cópias do processo para fins de ajuizamento de ação civil pública visando à regularização das condições precárias de encarceramento que violam direitos humanos;
- e) improcedência do pedido, pois a indenização não tem o condão de eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

40. (FGV – MPE RJ/2019) Em determinado Município do interior do Estado, pessoa jurídica de direito privado é prestadora do serviço público de abastecimento de água potável. Funcionários dessa sociedade empresária concessionária, no exercício da função, ao realizarem reparo em estação de tratamento de água, atingiram com um duto a criança Guilherme, que andava de bicicleta pela calçada e veio a quebrar a pena. Os pais de Guilherme buscaram a Defensoria Pública, que providenciou o ajuizamento de ação indenizatória. Finda a instrução processual, a Promotoria de Justiça Cível deve direcionar seu parecer no sentido da responsabilidade civil:

- a) objetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo prescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes;
- b) objetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco integral, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo imprescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes;
- c) subjetiva da concessionária, que decorre das normas de direito privado, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e do elemento subjetivo dolo ou culpa dos agentes;
- d) subjetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo imprescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes;
- e) subjetiva do Município, que decorre da teoria do risco integral, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo prescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes.



41. (FGV – MPE RJ/2019) Durante a travessia de um rio, a barca utilizada para o transporte de passageiros entre dois Municípios distintos, explorada por concessionária de serviço público, chocou-se com uma embarcação particular.

À luz da sistemática constitucional e da possibilidade de ser, ou não, perquirida a culpa, exclusiva ou concorrente, do particular, a responsabilidade do Estado será:

- a) objetiva, observada a teoria do risco social;
- b) objetiva, observada a teoria do risco integral;
- c) objetiva, observada a teoria do risco administrativo;
- d) condicionada à prova da culpa do agente público;
- e) condicionada à prova do mau funcionamento do serviço.

42. (FGV – TJ CE/2019) Em um fórum no interior do Estado do Ceará, no horário de expediente, o cidadão e jurisdicionado João, que possui mobilidade reduzida, em razão de acidente, descia com sua cadeira de rodas, pela rampa de entrada que garante acessibilidade à pessoa com deficiência, quando foi atingido por um carrinho cheio de autos de processos que era empurrado pelo técnico judiciário José, que se distraiu quando seu celular tocou. João foi arremessado ao chão, sofrendo lesões em sua perna que geraram a necessidade de intervenção cirúrgica.

Ao procurar a Defensoria Pública buscando ingressar com ação indenizatória, João foi informado de que, no caso:

- a) incide a responsabilidade civil subjetiva, por parte do Poder Judiciário do Ceará, e é necessária a comprovação do dolo ou culpa de agente público;
- b) incide a responsabilidade civil objetiva, por parte do Estado do Ceará, e é desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de agente público;
- c) incide a responsabilidade civil objetiva, por parte do Poder Judiciário do Ceará, e é necessária a comprovação do dolo ou culpa de agente público;
- d) não incide a responsabilidade civil objetiva do Estado do Ceará nem do Poder Judiciário estadual, pois se tratou de um acidente, sem dolo ou culpa de agente público;
- e) não incide qualquer responsabilidade civil, pois se tratou de caso fortuito ou força maior, sem qualquer falha na prestação do serviço público ou culpa e dolo de agente público.

43. (FGV – TJ CE/2019) João, Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará, no exercício de suas funções, praticou, por negligência, ato ilícito que causou dano a Maria, parte em determinado processo judicial. Maria buscou atendimento na Defensoria Pública e ajuizou ação indenizatória, em cujo curso restou comprovada a culpa concorrente entre a particular e o agente público.

No caso narrado, o pleito de Maria deve ser julgado:

- a) improcedente, porque a autora da ação concorreu para o resultado danoso, fato que exclui a responsabilidade civil estatal;
- b) improcedente, porque o agente público João não agiu de forma dolosa ou com má-fé, fato que exclui a responsabilidade civil estatal;



- c) procedente, incidindo a responsabilidade civil objetiva do Estado, havendo redução do valor indenizatório a ser pago pelo Estado do Ceará, em razão da culpa concorrente;
- d) procedente, incidindo a responsabilidade civil subjetiva do Estado do Ceará, devendo o valor indenizatório ser fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade;
- e) procedente, incidindo a responsabilidade civil subjetiva do Poder Judiciário do Ceará, devendo o valor indenizatório ser fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade.

44. (FGV – Prefeitura de Salvador - BA/2019) Dois empregados da sociedade empresária concessionária do serviço público municipal de coleta e tratamento de esgotamento sanitário realizavam reparo em uma estação de tratamento de esgoto de Salvador.

Durante o serviço, rompeu-se uma manilha e a casa vizinha à estação ficou inundada de esgoto, causando diversos prejuízos à proprietária Joana.

Sobre o caso em tela, em matéria de responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta.

- a) Não cabe indenização a Joana, pois não há comprovação de que os funcionários agiram com culpa ou dolo.
- b) Não cabe indenização a Joana, pois os funcionários não praticaram ato ilícito, pois estavam no estrito cumprimento de seu dever contratual.
- c) Cabe indenização pelo Município, diretamente, na qualidade de poder concedente, por sua responsabilidade civil subjetiva.
- d) Cabe indenização pela sociedade empresária concessionária, por sua responsabilidade civil subjetiva, mediante a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários.
- e) Cabe indenização pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários.

45. (FGV – DPE RJ/2019) Antônio, empregado de uma sociedade empresária privada, que atua como concessionária do serviço público de conservação de rodovias, no exercício de suas funções, atropelou João, motociclista que trafegava pela rodovia. Em razão do ocorrido, João sofreu sérios danos.

Considerando a sistemática vigente na ordem jurídica, é correto afirmar que:

- a) somente Antônio pode ser responsabilizado, sendo necessário provar a sua culpa;
- b) a concessionária será civilmente responsabilizada em caráter objetivo;
- c) somente a concessionária será responsabilizada, mas será preciso provar a culpa de Antônio;
- d) somente o ente federado concedente será responsabilizado, o que ocorrerá em caráter objetivo;
- e) Antônio e a concessionária serão solidariamente responsabilizados em caráter objetivo.

46. (FGV – DPE RJ/2019) Policiais militares, em operação de combate ao tráfico de entorpecentes, trocaram disparos de arma de fogo com criminosos em comunidade do Rio de Janeiro. Durante a troca de tiros, um projétil de arma de fogo atingiu a cabeça da criança João, de 6 anos, que estava de uniforme a caminho da escola e faleceu imediatamente. Câmeras de vigilância e perícia de confronto balístico comprovaram que o disparo que vitimou o menor se originou da arma do PM José.

A família de João buscou assistência jurídica da Defensoria Pública, que:



- a) informou da impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro, pois a Defensoria integra o Poder Executivo estadual;
- b) informou da impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro, pois o policial agiu no estrito cumprimento de seu dever legal;
- c) ajuizou ação indenizatória em face do PM José, com base em sua responsabilidade civil objetiva, devendo ser comprovado que o policial agiu com culpa ou dolo;
- d) ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que o policial agiu com culpa ou dolo;
- e) ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de que o policial agiu com culpa ou dolo.

47. (FGV – DPE RJ/2019) João, Técnico Médio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no exercício da função, caminhava carregando em seus braços uma enorme pilha de autos de processos, quando tropeçou e caiu em cima da particular Maria, que estava sendo atendida pela Defensoria, quebrando-lhe o braço e danificando o aparelho de telefone celular que estava na mão da lesada.

Em razão dos danos que lhe foram causados, Maria ajuizou ação indenizatória em face:

- a) da Defensoria Pública-Geral do Estado, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
- b) da Defensoria Pública-Geral do Estado, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
- c) do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
- d) do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João;
- e) da Defensoria Pública-Geral do Estado e do Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil solidária entre ambos, sendo necessária a comprovação do dolo ou culpa de João.

48. (FGV – MPE RJ/2016) Funcionários de sociedade empresária concessionária do serviço público municipal de coleta e tratamento de esgoto e fornecimento de água potável realizavam conserto em um bueiro localizado em via pública. Durante o reparo, um forte jato de água atingiu Fernanda, transeunte que caminhava pela calçada, ocasionando sua queda que resultou em fratura do fêmur. No caso em tela, a indenização devida a Fernanda deve ser suportada:

- a) pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil subjetiva, sendo imprescindível a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários;
- b) pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários;
- c) pelo Município, diretamente, na qualidade de poder concedente, que tem responsabilidade civil subjetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo dos seus funcionários da concessionária;
- d) pelo Município e pela sociedade empresária concessionária, de forma solidária, que têm responsabilidade civil objetiva, sendo imprescindível a comprovação da culpa ou dolo dos funcionários da concessionária;



e) pelos funcionários responsáveis pelo dano, diretamente, que têm responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação de terem atuado com culpa ou dolo.

49. (FGV – MPE RJ/2016) Agentes do GAP (grupo de apoio aos Promotores, formado por policiais cedidos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) realizavam diligência para apurar indício de veracidade de notícia de maus tratos a idoso. Ao estacionar a viatura oficial em frente à residência do idoso, o agente que conduzia o veículo perdeu o controle da viatura e bateu no portão da casa, causando dano patrimonial ao idoso. Caso não haja composição civil dos danos, o idoso particular deverá manejar ação indenizatória em face do:

- a) Ministério Público do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil subjetiva, que prescinde da comprovação do dolo ou culpa do agente do GAP;
- b) Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo imprescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente do GAP;
- c) Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente do GAP;
- d) Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil subjetiva, sendo imprescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente do GAP;
- e) agente do GAP que conduzia a viatura, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo imprescindível a comprovação de que agiu com dolo ou culpa.

50. (FGV – Prefeitura de Niterói/2015) Ronaldo deu entrada em hospital municipal com quadro de dengue, mas demorou mais de dezoito horas para ser atendido. Ficou comprovado pela perícia que, exclusivamente em razão da omissão específica em seu atendimento médico, Ronaldo contraiu infecção hospitalar e sofreu grave hemorragia. Após obter alta, o paciente ingressou com ação em face do Município, comprovando os danos materiais e morais que sofreu, e obteve indenização com base na responsabilidade civil:

- a) objetiva do Município, na qual é prescindível ao autor a comprovação do dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão;
- b) objetiva do Município, na qual é imprescindível ao autor a comprovação do dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão;
- c) subjetiva do Município, na qual é imprescindível ao autor a comprovação do dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão;
- d) subjetiva do Município, na qual é prescindível ao autor a comprovação do dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão;
- e) subjetiva do Município, na qual é irrelevante a ocorrência da omissão específica, do nexo causal e do dolo ou culpa, bastando ao autor comprovar o dano.

51. (FGV – MPE-RJ/2016) Cristina, servidora estadual ocupante do cargo de Técnico do Ministério Público da Área de Notificação (TNAI), cumprindo determinação do Promotor da Infância e Juventude, notificou Charles para comparecer à Promotoria para prestar esclarecimentos sobre suposto abuso sexual de que teriam sido vítimas seus filhos menores. Meses depois, Charles ajuizou ação ordinária



pretendendo reparação por danos morais, alegando que se submeteu a ato vexatório por ter sido abordado no portão de sua casa pelo TNAI para receber documento que tratava de assunto constrangedor, e que as vizinhas do outro lado da rua avistaram o ato notificatório, sem, contudo, terem escutado seu teor. No caso em tela, a pretensão de Charles deve ser julgada:

- a) procedente, pois se aplica a responsabilidade civil subjetiva do Estado e, por tal razão, o particular não precisa comprovar ter o agente público agido com culpa ou dolo;
- b) procedente, pois se aplica a responsabilidade civil objetiva do Estado e, por tal razão, o particular não precisa comprovar o resultado danoso causado pelo ato ilícito;
- c) improcedente, pois não está presente o elemento do dolo ou culpa da responsabilidade civil subjetiva do Estado, a que se submetem os agentes dos serviços auxiliares do Ministério Público no exercício das funções;
- d) improcedente, pois os atos praticados por agentes dos serviços auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público não se submetem ao regime de responsabilidade civil objetiva;
- e) improcedente, pois ausentes os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado, a que se submetem os agentes dos serviços auxiliares do Ministério Público no exercício das funções.

52. (FGV – MPE-RJ/2016) Ernesto, servidor público estadual, ao atender um cidadão em sua repartição, ficou aborrecido com o comentário de que o atendimento era muito ruim. Ato contínuo, desferiu socos e chutes no referido cidadão. Este último procurou um advogado e solicitou esclarecimentos a respeito de quem seria o responsável pela reparação dos danos sofridos, bem como sobre a natureza dessa espécie de responsabilização. À luz da sistemática constitucional, nesse caso, a responsabilidade:

- a) da Administração Pública será objetiva, vedado o direito de regresso contra o servidor público;
- b) do servidor público será objetiva, vedado o direito de regresso contra a Administração Pública;
- c) da Administração Pública será subjetiva, facultado o direito de regresso contra o servidor público;
- d) do servidor público será subjetiva, permitido o direito de regresso contra a Administração Pública;
- e) da Administração Pública será objetiva, permitido o direito de regresso contra o servidor público.

53. (FGV – IBGE/2016) Mariano, motorista de fundação pública federal de direito público, conduzia com as cautelas necessárias veículo oficial da entidade levando documentação de repartição regional para a sede da fundação. No meio do trajeto, o veículo foi abalroado por um motociclista que conduzia sua moto na contramão da direção e em velocidade acima do permitido para a via. O motociclista sofreu lesões corporais graves em razão do acidente, mas felizmente Mariano saiu ileso do episódio. No caso em tela, em matéria de indenização em favor do motociclista:

- a) afasta-se a responsabilidade civil administrativa da fundação pública, eis que não ficou comprovado dolo ou culpa de seu agente Mariano;
- b) afasta-se a responsabilidade civil objetiva da fundação pública, eis que ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima (motociclista), fato que rompe o nexo causal;



- c) aplica-se a responsabilidade civil objetiva da fundação pública, não havendo necessidade de comprovação do dolo ou culpa de Mariano, devendo a fundação reparar os danos;
- d) aplica-se a responsabilidade civil subjetiva da fundação pública, não havendo necessidade de comprovação do dolo ou culpa do motorista, devendo a fundação reparar os danos;
- e) aplica-se a responsabilidade civil subjetiva da fundação pública, em razão da teoria do risco administrativo, devendo a fundação reparar os danos.

54. (FGV – TJ PI/2015) Apesar das sucessivas solicitações formuladas pelos moradores de uma determinada localidade, o Estado deixou de reforçar a segurança no local. Em razão dessa omissão, foi praticado novo ilícito em detrimento de um morador, o que lhe causou danos patrimoniais. Nesse caso, é correto afirmar que eventual responsabilidade do Estado será de natureza:

- a) objetiva, desde que demonstrado que o dano decorreu da omissão dos seus agentes;
- b) subjetiva, o que exige a prévia condenação do agente público omissor;
- c) objetiva, o que pressupõe a demonstração da culpa do agente público e o nexo de causalidade;
- d) subjetiva, sendo necessário demonstrar o elemento subjetivo do agir;
- e) objetiva, o que significa dizer que deve ser analisada, apenas, possível culpa da vítima.

55. (FGV – TJ PI/2015) Dois Policiais Militares abordaram um adolescente que estava caminhando sozinho em via pública, sem qualquer indício de estar em situação flagrantíssima de ato infracional análogo a crime. Agindo com desnecessária agressividade física e moral, bem como com evidente arbitrariedade, os policiais revistaram o menor, o interrogaram e desferiram-lhe socos no rosto, tudo em movimentada avenida. Finda a abordagem, os militares estaduais liberaram o menor. Após orientação jurídica da Defensoria Pública, o menor ajuizou ação indenizatória com base na responsabilidade civil:

- a) objetiva e direta dos Policiais Militares, que arcarão diretamente com a reparação pelos danos morais que causaram ao menor, mediante a comprovação de terem agido com dolo;
- b) subjetiva e solidária dos Policiais Militares e do Estado, que arcarão com a reparação pelos danos morais causados ao menor, mediante a comprovação de terem agido com culpa ou dolo;
- c) objetiva do Estado, que arcará com a reparação pelos danos morais causados pelos policiais ao menor, independentemente da comprovação de terem agido com dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso em face dos agentes públicos;
- d) objetiva do Estado, que arcará com a reparação pelos danos morais causados pelos policiais ao menor, mediante a comprovação de terem agido com dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso em face dos agentes públicos;
- e) subjetiva do Estado, que arcará com a reparação pelos danos morais causados pelos policiais ao menor, mediante a comprovação de terem agido com dolo ou culpa, assegurado o direito de regresso em face dos agentes públicos.

56. (FGV – TJ PI/2015) Luísa, passageira no ônibus da linha 123, da concessionária EW LTDA, sofreu uma concussão na cabeça após o choque sofrido contra o banco da frente onde estava sentada. O ocorrido deveu-se a freada brusca realizada pelo motorista que conduzia o veículo e, simultaneamente,



conversava por mensagens de texto através de um aplicativo para celulares. Pode-se afirmar, quanto ao ocorrido, que:

- a) a concessionária não responde diretamente, pois é flagrante a culpa do motorista, efetivo causador dos danos;
- b) a responsabilidade civil da concessionária será apurada mediante a verificação de culpa, pois se trata de ato ilícito;
- c) a EW LTDA, embora seja concessionária de serviço público, por sua culpa in eligendo, exclui a responsabilidade civil do Estado;
- d) a concessionária, fornecedora de serviço público, responderá objetivamente pelos danos decorrentes do seu empreendimento;
- e) o Estado, como poder cedente, poderá ser demandado na via da responsabilidade civil objetiva, por sua culpa *in contrahendo*.

57. (FGV – TJ PI/2015) Maria José, servidora pública estadual ocupante do cargo de merendeira, preparou para o almoço dos alunos uma deliciosa galinha ao molho pardo. Ao servir aos alunos, Maria José informou-lhes que havia retirado todos os ossos da ave e que eles poderiam saborear a iguaria tranquilamente. Ocorre que o aluno Davidson, ao comer galinha, se engasgou com um pedaço de osso de oito centímetros, sofrendo grave lesão em órgãos do sistema digestivo superior. Em razão das lesões, Davidson ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em face:

- a) de Maria José, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo necessária a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, de ter agido com dolo ou culpa;
- b) de Maria José e do Estado, de forma solidária, sendo necessária a comprovação de ter agido o agente público com dolo ou culpa;
- c) do Estado, que responde pelos danos causados por Maria José ao aluno de forma subjetiva, ou seja, com a necessidade de comprovação do elemento subjetivo na conduta do agente público;
- d) do Estado, que responde pelos danos causados por Maria José ao aluno de forma objetiva, ou seja, sem necessidade de comprovação do elemento subjetivo na conduta do agente público;
- e) do Estado, com base em sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação da conduta ilícita, dano, nexo causal e dolo ou culpa, com base na teoria do risco administrativo.

58. (FGV – CODEMIG/2015) Lucas é empregado de uma empresa pública estadual que presta determinado serviço público. No exercício de suas funções, Lucas conduzia carro oficial ao mesmo tempo em que mandava mensagem de texto por seu celular, ocasião em que não observou que o semáforo acendeu a luz vermelha. Ao avançar o sinal, o agente bateu no carro de João, causando-lhe danos materiais. No caso em tela, sobre a questão indenizatória, a empresa pública:

- a) não responderá pelos danos causados por seu agente, porque possui personalidade jurídica de direito privado, e Lucas arcará diretamente com a indenização;
- b) não responderá pelos danos causados por seu agente, seja porque não integra a Administração Direta, seja porque Lucas não agiu com dolo;



- c) responderá pelos danos causados por seu agente de maneira subsidiária, ou seja, apenas arcará com a indenização caso Lucas seja insolvente, na forma da lei civil;
- d) responderá pelos danos causados, independentemente da comprovação do dolo ou culpa de seu agente, assegurado o direito de regresso contra Lucas, porque agiu com culpa;
- e) responderá pelos danos causados, mediante a comprovação de ter agido seu agente com dolo ou culpa, caso em que será assegurado o direito de regresso contra Lucas.

59. (FGV – Prefeitura de Niterói/2015) Marcelo, servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de agente fazendário, atendia a um contribuinte no balcão da repartição onde exerce suas funções, prestando-lhe informações. Por descuido, o agente público esbarrou no notebook do particular que estava regularmente sobre o balcão, derrubando-o no chão. A conduta culposa de Marcelo foi a causa eficiente do acidente e ocasionou danos materiais ao particular. No caso em tela, aplica-se a responsabilidade civil:

- a) objetiva do Município, que responderá pelos danos causados por Marcelo ao particular, sendo imprescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente público;
- b) objetiva do Município, que responderá pelos danos causados por Marcelo ao particular, independentemente da comprovação do dolo ou culpa do agente público;
- c) subjetiva do Município, que responderá pelos danos causados por Marcelo ao particular, independentemente da comprovação do dolo ou culpa do agente público;
- d) subjetiva do Município, que responderá pelos danos causados por Marcelo ao particular, sendo imprescindível a comprovação do dolo ou culpa do agente público;
- e) subjetiva do Marcelo, que responderá pelos danos causados ao particular, independentemente da comprovação de seu dolo ou culpa.

60. (FGV – PGE-RO/2015) Funcionários da sociedade empresária concessionária do serviço público estadual de fornecimento de energia elétrica realizavam conserto na rede elétrica, em cima do poste, e ocasionaram um curto-circuito, seguido de grave explosão. Em razão do acidente, os fios, que ainda conduziam eletricidade, atingiram o imóvel de Dona Gerusa, causando incêndio em sua casa e lhe acarretando diversos danos materiais. No caso em tela, aplica-se a responsabilidade civil:

- a) objetiva e primária do Estado membro que, na qualidade de poder concedente, responde diretamente pelos danos causados pelos agentes da concessionária, independentemente da comprovação do dolo ou da culpa;
- b) objetiva da sociedade empresária concessionária, que responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente da comprovação do dolo ou da culpa;
- c) subjetiva e primária do Estado membro que, na qualidade de poder concedente, responde diretamente pelos danos causados pelos agentes da concessionária, independentemente da comprovação do dolo ou da culpa;
- d) subjetiva da sociedade empresária concessionária, que responde pelos danos causados por seus agentes, desde que comprovados o dolo ou a culpa;



e) subjetiva e solidária da concessionária e do Estado membro, este na qualidade de poder concedente, que respondem pelos danos causados por seus agentes, desde que comprovados o dolo ou a culpa, o ato ilícito, os danos e o nexo causal.

61. (FGV – PGE-RO/2015) Edinaldo teve o seu veículo danificado em razão de obras realizadas pelo Estado na rua em que reside. Considerando os aspectos constitucionais afetos à temática, é correto afirmar que Edinaldo, para fazer que o Estado repare o dano:

- a) deve identificar o agente público causador do dano e provar sua culpa, pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado;
- b) deve demonstrar que o agente público não agiu com culpa, isso sob pena de não poder acionar o Estado;
- c) precisa demonstrar a culpa do Estado na escolha do agente público responsável pelo dano;
- d) pode invocar a responsabilidade objetiva do Estado pelo dano causado, em serviço, pelo agente público;
- e) deve invocar a responsabilidade objetiva do servidor público, daí decorrendo a responsabilidade subjetiva do Estado.

62. (FGV – Prefeitura de Cuiabá-MT/2015) Sobre responsabilidade Civil do Estado, assinale a afirmativa correta.

- a) A característica fundamental da responsabilidade objetiva é a necessidade de restar comprovada, pelo lesado, a culpa do agente ou do serviço pelo fato administrativo.
- b) O Estado somente causa danos aos particulares por atos comissivos.
- c) O Estado é sempre o responsável por tudo o que acontece no meio social, segundo a teoria da responsabilidade objetiva.
- d) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
- e) A culpa exclusiva da vítima não é causa excludente da responsabilidade estatal.

63. (FGV – SEN/2008) Em relação ao Estado é correto afirmar que:

- a) o Estado só é civilmente responsável se a conduta decorrer de culpa ou dolo de seu agente.
- b) para que o Estado tenha o dever de indenizar o lesado, é preciso que o agente causador do dano seja servidor estatutário.
- c) o direito à indenização do Estado é assegurado ao lesado ainda que este tenha contribuído inteiramente para o resultado danoso.
- d) a regra geral adotada no direito brasileiro é a da responsabilidade subjetiva dos entes estatais.
- e) o Estado pode exercer seu direito de regresso somente quando seu agente se tiver conduzido com culpa ou dolo.

64. (FGV – SEN/2008) Assinale a afirmativa incorreta.

- a) O lesado tem direito a ser indenizado pelo Estado por atos de seus agentes independentemente de ação culposa.
- b) O Estado pode exercer o direito de regresso contra seu servidor ainda que este não tenha agido com dolo ou culpa.



- c) Se o dano foi causado exclusivamente por fenômenos da natureza, não haverá obrigação do Estado de indenizar o lesado.
- d) Se o dano é causado por ação dolosa, a indenização devida pelo Estado não é necessariamente mais elevada do que nos casos de ação culposa.
- e) O dever do Estado de indenizar o lesado ocorre até mesmo se o agente causador do dano não recebe remuneração pela função pública que exerce.

65. (FGV – DETRAN MA/2013) Marcio é motorista da Agência Estadual Reguladora dos Transportes do Estado K, autarquia, e, por imprudência, colide com o veículo conduzido por Aderbal, servidor público, que utilizava condução privada de sua propriedade. Após os trâmites administrativos, a Agência não reconheceu a culpa do servidor, em regular processo administrativo e decidiu não compensar os danos causados a Aderbal. No caso deve ser considerada a responsabilidade da Agência de forma

- a) subjetiva.
- b) objetiva.
- c) secundária.
- d) concreta.
- e) alternativa.

66. (FGV – ALEMA/2013) Para consecução de suas obrigações o Estado, na qualidade de Ente dotado de personalidade jurídica, como qualquer outra pessoa, física ou jurídica, possui responsabilidade sobre as consequências de seus atos.

Com relação à responsabilidade civil da administração pública, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Apenas as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos atos lesivos que seus agentes, nessa qualidade, provocarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

() A responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos é objetiva, bastando a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o dano, independentemente de culpa.

() O dever de indenizar ao terceiro lesado pelos atos lesivos que praticou com dolo ou culpa, desde que não causado por culpa ou dolo decorrentes, exclusivamente, da pessoa lesada.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V, F e F.
- b) F, V e V.
- c) V, V e V.
- d) F, F e F.
- e) V, F e V.

67. (FGV – INEA/2013) Leia o fragmento a seguir.



“As pessoas jurídicas de direito _____ interno são _____ responsáveis por atos dos seus _____ que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do _____, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

- a) privado – criminalmente – agentes – dolo
- b) público – criminalmente – colaboradores – dano
- c) público – civilmente – agentes – dano
- d) privado – criminalmente – colaboradores – dolo
- e) privado – civilmente – agentes – dano

68. (FGV – AL MT/2013) Devido à descoberta da pavimentação original em ladrilhos e pedras do século XIX, e com vistas ao incremento do turismo, o Município ABC decide restaurar o seu centro histórico. Para isso, inicia obras de restauro de fachadas e de recuperação do piso original, com a retirada das camadas recentes de asfalto.

Com a interdição de algumas ruas para a realização das obras, um posto de gasolina localizado em uma das vias fechadas ao trânsito perderá todo o seu faturamento pelo período de dois meses.

Tendo em vista o caso descrito, e considerando a disciplina do ordenamento brasileiro acerca do tema da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que

- a) o ato praticado é lícito, mas, ainda assim, o Município responde de forma objetiva pelos danos causados.
- b) o Município não responde de forma objetiva pelos atos lícitos, mas apenas pelos ilícitos, o que não resta caracterizado no caso em tela.
- c) por ter causado dano a terceiros, resta configurada a prática de ilícito administrativo, e, portanto, a responsabilidade objetiva do Município.
- d) no caso em tela, resta configurada a responsabilidade do município por omissão, que é subjetiva.
- e) o Município não responde pela prática de atos lícitos.

69. (FGV – INEA/2013) O Juiz diretor do Fórum da Comarca X determinou a demolição de uma casa, pensando ser de propriedade do Estado, para que, em seguida, fosse expandido o referido Fórum. Diante do ocorrido, o proprietário da casa resolve ingressar com ação de responsabilidade civil em face do Estado Y.

Considerando a referida hipótese, assinale a afirmativa correta.

- a) O proprietário, neste caso, terá que comprovar a culpa, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato judicial.
- b) O proprietário, neste caso, terá que comprovar a culpa ou o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato judicial.
- c) O proprietário, neste caso, terá que comprovar o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato judicial.



- d) O proprietário, neste caso, terá que comprovar a culpa ou o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato omissivo, já que o Juiz desconhecia que o bem não pertencia ao Estado.
- e) O proprietário, neste caso, não terá que comprovar a culpa, nem o dolo, vez que o caso é de responsabilidade civil por ato comissivo.

70. (FGV – SEJAP/2013) Em matéria de responsabilidade civil do Estado existem várias teorias que buscam estabelecer os requisitos para se verificar a configuração dessa responsabilidade estatal.

Em relação à teoria do risco administrativo, assinale a afirmativa correta.

- a) Havendo dolo ou culpa do agente público somente esse deverá ser responsabilizado e não o Estado.
- b) Não admite as excludentes de responsabilidade do Estado.
- c) A responsabilização do Estado dependerá em alguns casos da comprovação de dolo ou culpa do agente.
- d) Somente há a admissão da excludente de responsabilidade baseada em caso fortuito ou de força maior.
- e) Não é necessária em nenhuma hipótese a comprovação da culpa ou do dolo do agente para a responsabilização do Estado.

71. (FGV – TRE PA/2011) A responsabilidade civil da administração pública acarreta a

- a) corresponsabilidade imediata do agente público, sempre vinculada à existência de culpa pelos danos que causar a terceiros no exercício de suas funções.
- b) responsabilidade integral e da pessoa jurídica de direito público, salvo se a vítima não conseguir provar a culpa do agente público.
- c) responsabilidade subsidiária do ente estatal, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
- d) responsabilidade subjetiva dos prestadores de serviços públicos, desde que estes sejam remunerados.
- e) responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

72. (FGV – TJ AM/2013) Leia o fragmento a seguir.

“a ocorrência de lesão injusta independentemente de culpa por parte da Administração Pública, que em respeito à teoria do risco administrativo, traz em seu bojo a obrigação de indenizar o terceiro lesado”.

O fragmento refere-se à

- a) Teoria da Responsabilidade por Ação.
- b) Teoria do Risco Integral.
- c) Teoria da Culpa Administrativa.
- d) Teoria do Risco Administrativo.
- e) Teoria da Responsabilidade por Omissão.

73. (FGV – TJ AM/2013) A responsabilidade civil da Administração Pública tem como fundamento jurídico o Art. 37, § 6º da CF, que consagra a teoria do risco administrativo.



Assinale a alternativa que indica as pessoas que são sujeitas à responsabilização pelo mencionado dispositivo.

- a) Toda a administração direta e indireta.
- b) Apenas a administração indireta.
- c) Apenas as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público.
- d) Apenas a administração direta.
- e) Apenas a administração direta, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público.

74. (FGV – TJ AM/2013) No Brasil, pode-se afirmar que as ações dos agentes públicos geram o dever de indenizar. O Art. 37, parágrafo 6º da CF fez uma opção por determinada teoria.

Assinale a alternativa que indica a teoria adotada pelo dispositivo constitucional supramencionado.

- a) Teoria do Risco Integral.
- b) Teoria do Risco Proveito.
- c) Teoria do Risco Administrativo.
- d) Teoria da Culpa Anônima.
- e) Teoria da Culpa Civil.

75. (FGV – TJ AM/2013) Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a afirmativa correta.

- a) A responsabilidade da administração apenas será constatada nos casos em que restar provado o dolo ou a culpa do agente.
- b) O agente público deverá ressarcir a administração pública ainda que sua ação tenha sido efetivada sem dolo ou culpa.
- c) A administração será responsável pelas ações de seus agentes quando atuarem nessa qualidade independentemente da comprovação de dolo ou culpa.
- d) No caso de responsabilização de concessionárias de serviço público a culpa ou dolo do agente é fundamental para a responsabilização da pessoa jurídica.
- e) A administração em regra responde pelas ações de seus agentes mesmo nos casos de culpa exclusiva da vítima.

76. (FGV – TJ AM/2013) A responsabilidade civil do Estado atualmente é regida pela teoria do risco administrativo. Embora a questão seja controvertida, parte da doutrina aceita aplicar, em alguns casos, a teoria do risco integral.

A respeito dessa teoria, assinale a afirmativa correta.

- a) O Estado apenas deixaria de indenizar provando-se culpa exclusiva da vítima.
- b) Não há excludentes de responsabilização; havendo relação entre o dano e a atividade desenvolvida a indenização se impõe.
- c) Havendo fortuito ou força maior, o Estado deixaria de indenizar.



d) As mesmas excludentes do risco administrativo são aplicáveis ao risco integral, mas nesse caso não se exige a prova de dolo ou culpa ao contrário do primeiro.

e) O risco integral é uma teoria objetiva, ao contrário do risco administrativo de índole subjetiva.

77. (FGV – SEFAZ RJ/2011) Antônia ajuizou ação de rito ordinário em face de empresa concessionária de serviço de transporte coletivo urbano visando à reparação dos danos por ela suportados ao ser atropelada em acidente de trânsito causado pelo motorista da empresa. Considerando a situação hipotética narrada, a responsabilidade civil da empresa concessionária de serviço público será

a) subjetiva e, por tratar-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, haverá presunção de culpa do agente causador do dano.

b) subjetiva, pois a vítima do dano é terceiro não usuário do serviço público, afastando, assim, a incidência da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo.

c) objetiva, uma vez que o dano foi causado por agente de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo indiferente ser a vítima usuária ou não usuária do serviço público.

d) subsidiária em relação à responsabilidade objetiva do Poder Concedente, a quem compete o dever de fiscalização na execução do serviço público concedido.

e) solidária em relação à responsabilidade objetiva do Poder Concedente e subjetiva do próprio agente causador do dano.

78. (FGV – TRE PA/2011) No que diz respeito à responsabilidade civil da Administração Pública, é correto afirmar que

a) a indenização em virtude de atos lesivos dos agentes públicos compreende somente os danos materiais.

b) os atos lesivos praticados por agente público no exercício de sua função geram responsabilidade da Administração Pública sem, contudo, autorizar o direito de regresso desta contra o responsável pelo dano nos casos de dolo ou culpa.

c) caso um servidor do TRE-PA, no exercício de sua função, agrida verbalmente um advogado, configurando dano moral, está implicada a responsabilidade subsidiária do Tribunal.

d) o Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos causados a terceiros por seus agentes, no exercício de suas funções.

e) a responsabilidade objetiva do Estado dispensa a existência de dano causado a terceiro por seus agentes, no exercício de sua função, por força da adoção da teoria do risco integral pela Constituição de 1988.

79. (FGV – TJ AM/2013) João, servidor de uma concessionária de serviço público de transporte, em um dia de fúria agrediu fisicamente um usuário do serviço sem ter sido injustamente provocado. No caso, ficou comprovada a agressão dolosa do funcionário e o usuário, além da vergonha de ser agredido em público, desembolsou recursos próprios com o tratamento de suas lesões.

Com base no caso descrito, assinale a afirmativa correta.

a) A concessionária deverá arcar com a indenização e não poderá buscar o ressarcimento junto ao funcionário.

b) Apenas o funcionário poderá ser responsabilizado.



- c) A concessionária irá responder e poderá ser ressarcida pelo servidor.
- d) A indenização deverá ser paga pela concessionária e pelo servidor na proporção de 50% para cada um.
- e) No caso, quem responde sempre é o Estado, pois é o responsável último pelo serviço.

80. (FGV – TJ AM/2013) João foi atropelado por um ônibus pertencente a uma concessionária de serviço de transporte público.

A partir do caso descrito, sobre a responsabilidade civil da Administração Pública e da concessionária de serviço público, assinale a afirmativa correta.

- a) Há responsabilidade subjetiva da empresa.
- b) Há responsabilidade direta e objetiva do poder concedente.
- c) Há responsabilidade apenas do motorista do veículo e será objetiva.
- d) Há responsabilidade objetiva da concessionária.
- e) Há responsabilidade apenas do motorista do veículo e será subjetiva.

81. (FGV – DP DF/2014) João conduzia seu veículo por via pública e parou no sinal vermelho. Enquanto aguardava, parado, o sinal de trânsito mudar para a cor verde, de repente, João escutou um barulho e percebeu que um ônibus, que realizava transporte público coletivo intramunicipal de passageiros, colidiu com a traseira de seu carro. A empresa de ônibus, concessionária do serviço público municipal, recusou-se a realizar qualquer pagamento a título de indenização, alegando que não restou comprovada a culpa do motorista e que João não era usuário do serviço público. Ao buscar assistência jurídica na Defensoria Pública, João foi informado de que, adotando a tese mais benéfica em sua defesa, atualmente predominante na jurisprudência, seria cabível o ajuizamento de ação indenizatória, com base na responsabilidade civil:

- a) objetiva do Estado, que se aplica ao caso por se tratar de concessionário de serviço público, independentemente de João não ser usuário do serviço no momento do acidente, não havendo que se perquirir acerca do elemento subjetivo do motorista do ônibus.
- b) objetiva do Estado, que se aplica ao caso por se tratar de concessionário de serviço público e, pelo fato de João não ser usuário do serviço no momento do acidente, é preciso a análise do elemento subjetivo do motorista do ônibus.
- c) subjetiva, independentemente de João ser ou não usuário do serviço, pois a responsabilidade objetiva não inclui o concessionário de serviço, pessoa jurídica de direito privado que apenas presta serviço público após vencer licitação, tendo suas relações jurídicas regidas pela lei e pelo contrato.
- d) subjetiva do Estado, sendo imprescindível que se comprove a culpa ou dolo do motorista (no caso em tela, está presente a culpa por imperícia, porque o motorista profissional do coletivo abalroou a traseira de um veículo parado no sinal), já que João não era usuário do serviço público.
- e) subjetiva, pois é imprescindível que se comprove a culpa ou dolo do motorista (no caso em tela, está presente a culpa por imperícia, porque o motorista profissional do coletivo abalroou a traseira de um veículo parado no sinal), sendo a ação ajuizada em face do motorista, da empresa e do Município.



GABARITO

GABARITO



1. E	18. C	35. B	52. E	69. E
2. C	19. C	36. C	53. B	70. E
3. D	20. D	37. C	54. D	71. E
4. E	21. D	38. E	55. C	72. D
5. D	22. C	39. A	56. D	73. E
6. C	23. B	40. A	57. D	74. C
7. E	24. E	41. C	58. D	75. C
8. B	25. B	42. B	59. B	76. B
9. D	26. E	43. C	60. B	77. C
10. D	27. C	44. E	61. D	78. D
11. A	28. D	45. B	62. D	79. C
12. C	29. D	46. D	63. E	80. D
13. A	30. E	47. C	64. B	81. A
14. D	31. C	48. B	65. B	
15. E	32. A	49. C	66. B	
16. D	33. D	50. A	67. C	
17. C	34. A	51. E	68. A	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.



MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.